



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)

งานสวัสดิการสงเคราะห์

 การยางแห่งประเทศไทย Rubber Authority of Thailand	คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)	รหัสเอกสาร	HR-01-10
		ครั้งที่แก้ไข	-
	งานสวัสดิการสงเคราะห์	วันที่บังคับใช้	01-01-2569
		หน้าที่	1/48

คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)

งานสวัสดิการสงเคราะห์

รหัสเอกสาร HR-01-10
 ครั้งที่แก้ไข -
 วันที่บังคับใช้ 1 มกราคม 2569

หน่วยงานที่จัดทำ

กองค่าตอบแทนและสวัสดิการ
 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ที่ปรึกษา

นายชฤทธิ์ เพ็ชรศรีประสิทธิ์
 ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

หมวดหมู่

System Type	Support System
Work System	ระบบงานสนับสนุน Support System
Work Process	การบริหารทรัพยากรมนุษย์

 การยางแห่งประเทศไทย Rubber Authority of Thailand	คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)	รหัสเอกสาร	HR-01-10
		ครั้งที่แก้ไข	-
	งานสวัสดิการสงเคราะห์	วันที่บังคับใช้	01-01-2569
		หน้าที่	2/48

คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)

งานสวัสดิการสงเคราะห์

ได้ผ่านการตรวจสอบ กลั่นกรอง จากคณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม
ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เรียบร้อยแล้ว จึงถือเป็นคู่มือฉบับสมบูรณ์
สามารถใช้เป็นเอกสารเผยแพร่และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....
(นายชัยณรงค์ อุมาลี)
ประธานคณะกรรมการฯ

ลงชื่อ.....
(นางสาวชนมณีภา พรอนันต์)
คณะทำงานฯ

ลงชื่อ.....
(นายสิริธีร์ ศรีพรหม)
คณะทำงานฯ

เห็นชอบ

ลงชื่อ.....
(นายชฤทธิ์ เพ็ชรศรีประสิทธิ์)
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

 การยางแห่งประเทศไทย Rubber Authority of Thailand	คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)	รหัสเอกสาร	HR-01-10
		ครั้งที่แก้ไข	-
	งานสวัสดิการสงเคราะห์	วันที่บังคับใช้	01-01-2569
		หน้าที่	3/48

คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)

งานสวัสดิการสงเคราะห์

จัดทำโดย

- นายธีรพล มีแสงเงิน ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกสวัสดิการสงเคราะห์
สังกัด แผนกสวัสดิการสงเคราะห์ กองค่าตอบแทนและสวัสดิการ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
- นางสาวจรียา สีสวย ตำแหน่ง บุคลากร 6
สังกัด แผนกสวัสดิการสงเคราะห์ กองค่าตอบแทนและสวัสดิการ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
- นางสาวชนาธิป ดำรงคดียราษฎร์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 3
สังกัด แผนกสวัสดิการสงเคราะห์ กองค่าตอบแทนและสวัสดิการ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด/ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กองค่าตอบแทนและสวัสดิการ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โทร. 0 2433 2222 ต่อ 324 หรือ VoIP 10506

 การยางแห่งประเทศไทย Rubber Authority of Thailand	คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)	รหัสเอกสาร	HR-01-10
		ครั้งที่แก้ไข	-
	งานสวัสดิการสงเคราะห์	วันที่บังคับใช้	01-01-2569
		หน้าที่	4/48

คำนำ

ตามคำสั่งฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ที่ 23/2568 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 เรื่อง แต่งตั้ง คณะทำงานการจัดการความรู้และนวัตกรรม (KM & IM Team) ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อน องค์กร อันเป็นการยกระดับการยางแห่งประเทศไทยสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรม

กองค่าตอบแทนและสวัสดิการ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำคู่มืองาน สวัสดิการสงเคราะห์ฉบับนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสวัสดิการสงเคราะห์ให้มีความถูกต้อง รวมถึงสามารถนำไปใช้ประกอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้อง อันจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในหลักการ กระบวนการ และขั้นตอนการดำเนินงาน ตลอดจน สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุ วัตถุประสงค์ขององค์กรต่อไป

 การยางแห่งประเทศไทย Rubber Authority of Thailand	คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)	รหัสเอกสาร	HR-01-10
		ครั้งที่แก้ไข	-
	งานสวัสดิการสงเคราะห์	วันที่บังคับใช้	01-01-2569
		หน้าที่	5/48

สารบัญ

	หน้า
1. วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือ	6
2. ขอบเขต	6
3. คำจำกัดความ	6
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ	8
5. การตรวจเอกสาร	8
6. ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow)	9
7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	22
8. แนวทางในการปฏิบัติของบุคลากร	44
9. มาตรฐานคุณภาพงาน	44
10. ระบบติดตามประเมินผล	44
11. เอกสารอ้างอิง	44
12. แบบฟอร์มที่ใช้	45
13. ปัญหา/ความเสี่ยงสำคัญที่พบในการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไขปัญหา	45
14. บรรณานุกรม	47

ภาคผนวก

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

กฎระเบียบ/คำสั่ง

บันทึกที่เกี่ยวข้อง

 การยางแห่งประเทศไทย Rubber Authority of Thailand	คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)	รหัสเอกสาร	HR-01-10
		ครั้งที่แก้ไข	-
	งานสวัสดิการสงเคราะห์	วันที่บังคับใช้	01-01-2569
		หน้าที่	6/48

คู่มือการปฏิบัติงาน งานสวัสดิการสงเคราะห์

1. วัตถุประสงค์

คู่มือปฏิบัติงานงานสวัสดิการสงเคราะห์ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ให้ผู้บริหารและพนักงาน กยท. มีความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติเกี่ยวกับงานสวัสดิการสงเคราะห์ และเพื่อเป็นแนวทางที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเกิดประโยชน์กับองค์กรอย่างสูงสุด

2. ขอบเขต

คู่มือปฏิบัติงานงานสวัสดิการสงเคราะห์ ครอบคลุมขั้นตอนการดำเนินงานค่ารักษาพยาบาล ค่าช่วยเหลือบุตร ค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตร ค่าทำศพ ค่าชดเชยลูกจ้าง เงินบำเหน็จ การจ่ายเงินสวัสดิการพิเศษให้แก่พนักงานและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ การจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม การทำประกันชีวิตพนักงานและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของการยางแห่งประเทศไทย และงานการฃาปนกิจสงเคราะห์ของการยางแห่งประเทศไทย (ณกยท.)

3. คำจำกัดความ

- 3.1 กยท. หมายถึง การยางแห่งประเทศไทย
- 3.2 ค.ร.ม. หมายถึง คณะรัฐมนตรี
- 3.3 ผวก.กยท. หมายถึง ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย
- 3.4 คกก.กยท. หมายถึง คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย
- 3.5 คกก.ณกยท. หมายถึง คณะกรรมการการฃาปนกิจสงเคราะห์ของการยางแห่งประเทศไทย
- 3.6 คกก.พกช. หมายถึง คณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการประกันชีวิตพนักงานและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ของการยางแห่งประเทศไทย
- 3.7 ผอ.ฝทม. หมายถึง ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
- 3.8 ผอ.ฝกค. หมายถึง ผู้อำนวยการฝ่ายการคลัง
- 3.9 ห.กงป. หมายถึง หัวหน้ากองงบประมาณ
- 3.10 ห.กกง. หมายถึง หัวหน้ากองการเงิน
- 3.11 ผจก.ณกยท. หมายถึง ผู้จัดการการฃาปนกิจสงเคราะห์ของการยางแห่งประเทศไทย
- 3.12 บคก. หมายถึง บุคลากร
- 3.13 คู่มือปฏิบัติงาน เปรียบเสมือนแผนที่บอกทางการทำงานที่มีจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของกระบวนการระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ มักจัดทำขึ้นสำหรับงานที่มีความซับซ้อน มีหลายขั้นตอนและเกี่ยวข้องกับหลายคน สามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานไว้อ้างอิงมิให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

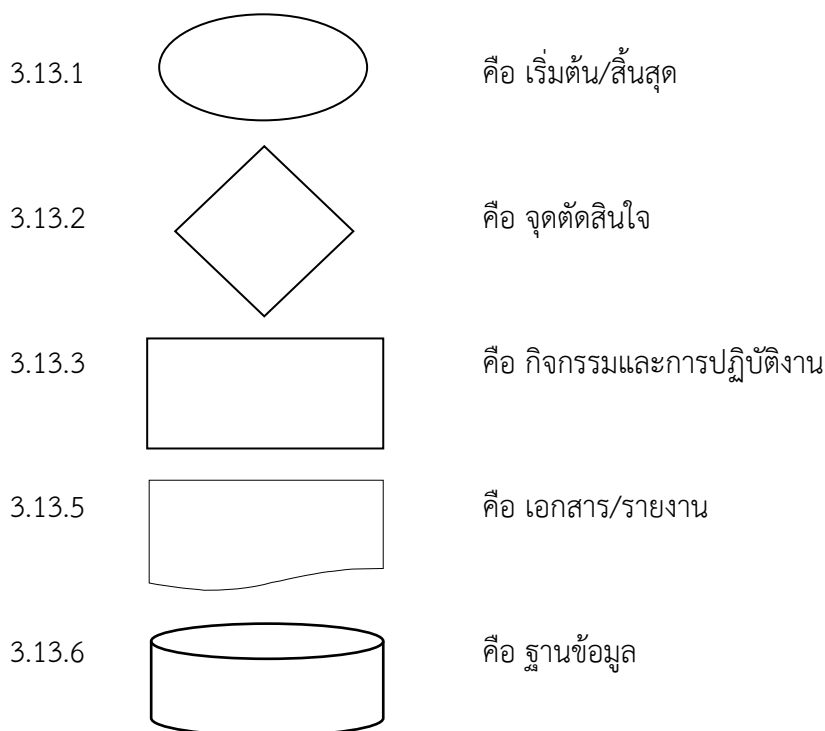
 การยางแห่งประเทศไทย Rubber Authority of Thailand	คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)	รหัสเอกสาร	HR-01-10
		ครั้งที่แก้ไข	-
	งานสวัสดิการสงเคราะห์	วันที่บังคับใช้	01-01-2569
		หน้าที่	7/48

3.14 วัตถุประสงค์ (Objective) คือ การชี้แจงให้ผู้อ่านทราบถึงวัตถุประสงค์ในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของกระบวนการนี้ขึ้นมา

3.15 ขอบเขต (Scope) คือ การชี้แจงให้ผู้อ่านทราบถึงขอบเขตของกระบวนการในคู่มือว่าครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนใด หน่วยงานใด กับใคร ที่ใดและเมื่อใด

3.16 คำจำกัดความ (Definition) คือ การชี้แจงให้ผู้อ่านทราบถึงคำศัพท์เฉพาะซึ่งอาจเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษหรือคำย่อที่กล่าวถึงภายใต้ระเบียบปฏิบัตินั้น ๆ เพื่อให้เป็นที่เข้าใจตรงกัน

3.17 ผังกระบวนการทำงาน (Work Flow Chart) คือ การใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในการเขียนแผนผังการทำงานเพื่อให้เห็นถึงลักษณะและความสัมพันธ์ก่อนหลังของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการทำงาน



3.18 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) คือ การอธิบายขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียดว่าใครทำอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อใด โดยสามารถจัดทำได้ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การใช้ข้อความอธิบาย การใช้แผนภูมิ เป็นต้น

3.19 เอกสารอ้างอิง (Reference Document) คือ การชี้แจงให้ผู้อ่านทราบถึงเอกสารอื่นใดที่ต้องใช้ประกอบคู่มือหรืออ้างอิงกันเพื่อให้การปฏิบัติงานนั้น ๆ สมบูรณ์ ได้แก่ ระเบียบปฏิบัติ พระราชบัญญัติ กฎหมาย วิธีการทำงาน หรือเรื่องอื่น ๆ เป็นต้น

 การยางแห่งประเทศไทย Rubber Authority of Thailand	คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)	รหัสเอกสาร	HR-01-10
		ครั้งที่แก้ไข	-
	งานสวัสดิการสงเคราะห์	วันที่บังคับใช้	01-01-2569
		หน้าที่	8/48

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

- 4.1 คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ทำหน้าที่พิจารณาอนุมัติ
- 4.2 คณะกรรมการการฌาปนกิจสงเคราะห์ของการยางแห่งประเทศไทย ทำหน้าที่พิจารณาอนุมัติ
- 4.3 ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ทำหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ
- 4.4 ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ทำหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบ
- 4.5 หัวหน้ากองค่าตอบแทนและสวัสดิการ ทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
- 4.6 บุคลากร ทำหน้าที่จัดทำเอกสารและข้อมูล

5. การตรวจสอบเอกสาร

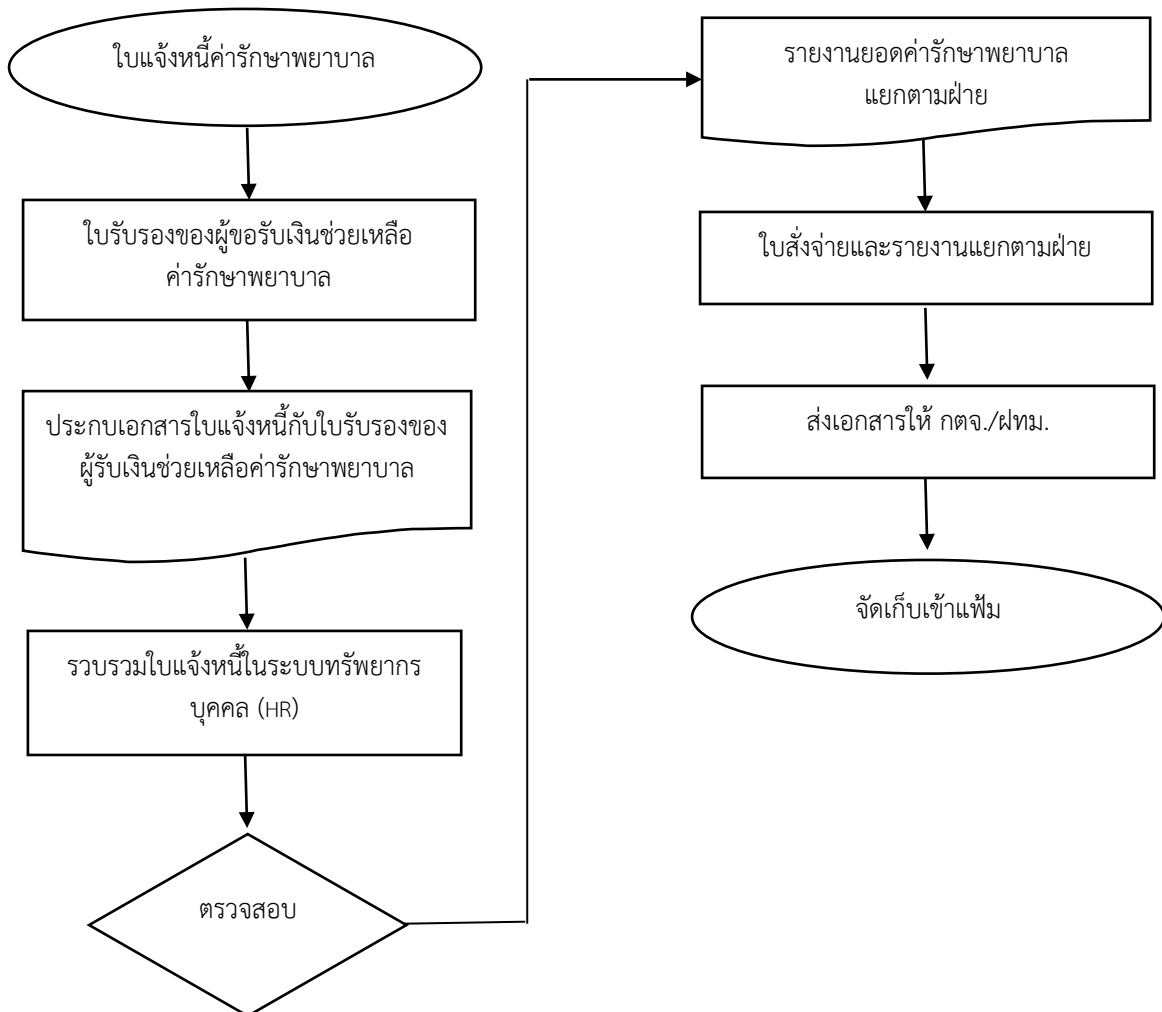
งาน	การตรวจสอบเอกสาร
1. ค่ารักษาพยาบาล	ตรวจเอกสารใบเบิกค่ารักษาพยาบาล ให้ตรงกับเอกสารการวางบิลจากโรงพยาบาลแต่ละแห่ง เพื่อทำสรุปล้างจ่ายเงินให้โรงพยาบาล
2. ค่าช่วยเหลือบุตร	ตรวจเอกสารคำขอรับเงินค่าช่วยเหลือบุตร เพื่อจัดทำหนังสือเสนอ ผอ.ฝทม. พิจารณาอนุมัติ
3. ค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตร	ตรวจสอบหนังสือจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เพื่อนำเสนอ ผวก.กยท. พิจารณาลงนามแจ้งเวียน
4. เงินช่วยเหลือ (ค่าทำศพ)	ตรวจสอบสิทธิของผู้ขอรับค่าทำศพ และเอกสารหลักฐานเพื่อจัดทำหนังสือเสนอ ผวก.กยท. อนุมัติ
5. ค่าชดเชยลูกจ้าง	ตรวจสอบเอกสารของผู้ที่ถูกเลิกจ้าง เพื่อจัดทำหนังสือเสนอ ผวก.กยท. อนุมัติ
6. เงินบำเหน็จ	ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จในทุกเดือนส่งให้กับ ห.กบป. และ ห.กกง. เพื่อกันเงินสำรองบำเหน็จ
7. การจ่ายเงินสวัสดิการพิเศษให้แก่พนักงานและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้	ตรวจสอบประกาศจากกระทรวงการคลังในแต่ละปี เพื่อนำเสนอ ผวก.กยท. พิจารณาลงนามแจ้งเวียน
8. การจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม การทำประกันชีวิตพนักงานและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของการยางแห่งประเทศไทย	ตรวจสอบประกาศจากกระทรวงการคลังในแต่ละปี จำนวนกรอบอัตราค่าจ้างผู้ปฏิบัติงาน เพื่อจัดประชุม คกก.พกช. พิจารณา
9. การฌาปนกิจสงเคราะห์ของการยางแห่งประเทศไทย (ฌกยท.)	- ตรวจสอบคำขอรับเงินสงเคราะห์ เพื่อนำเสนอ ผวก.ฌกยท. อนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ วงที่ 1 และงวดสุดท้าย - ตรวจสอบรายชื่อผู้เสียชีวิตในแต่ละเดือนจัดทำประกาศเพื่อเรียกเก็บเงินสมาชิกทั้งหมด

 การยางแห่งประเทศไทย Rubber Authority of Thailand	คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)	รหัสเอกสาร	HR-01-10
		ครั้งที่แก้ไข	-
	งานสวัสดิการสงเคราะห์	วันที่บังคับใช้	01-01-2569
		หน้าที่	9/48

งาน	การตรวจสอบเอกสาร
	- ตรวจสอบประวัติของสมาชิก และคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล เพื่อให้เป็นปัจจุบัน - ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก และคำขอลาออก เพื่อนำเสนอ อนุมัติพ้นสภาพ

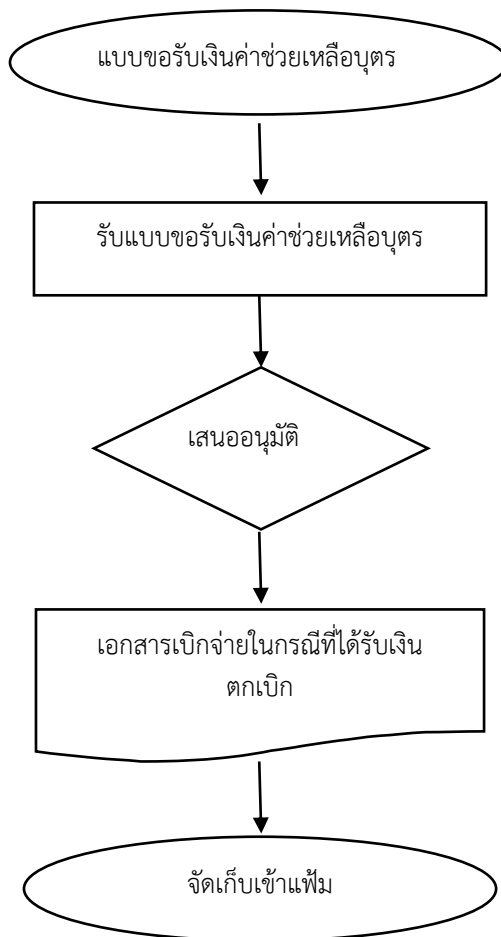
6. ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow)

คำรักษาพยาบาล



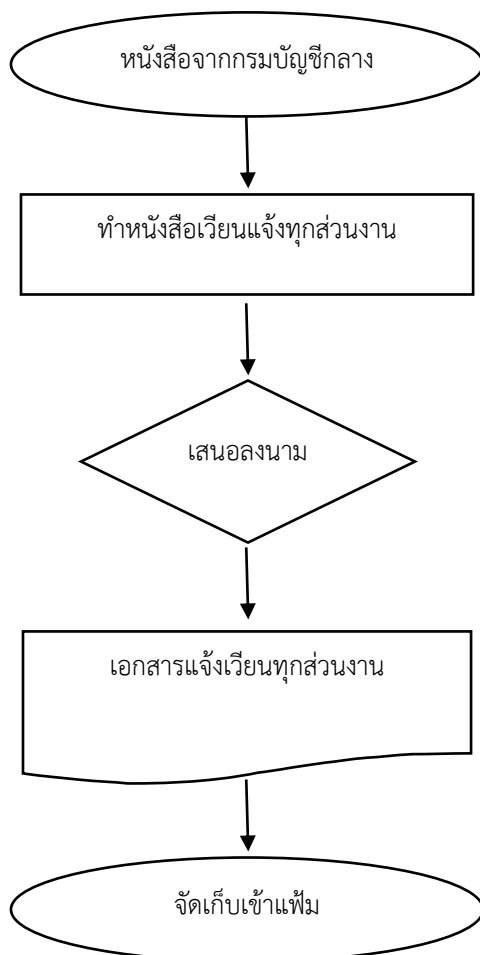
 การยางแห่งประเทศไทย Rubber Authority of Thailand	คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)	รหัสเอกสาร	HR-01-10
		ครั้งที่แก้ไข	-
	งานสวัสดิการสงเคราะห์	วันที่บังคับใช้	01-01-2569
		หน้าที่	10/48

ค่าช่วยเหลือบุตร



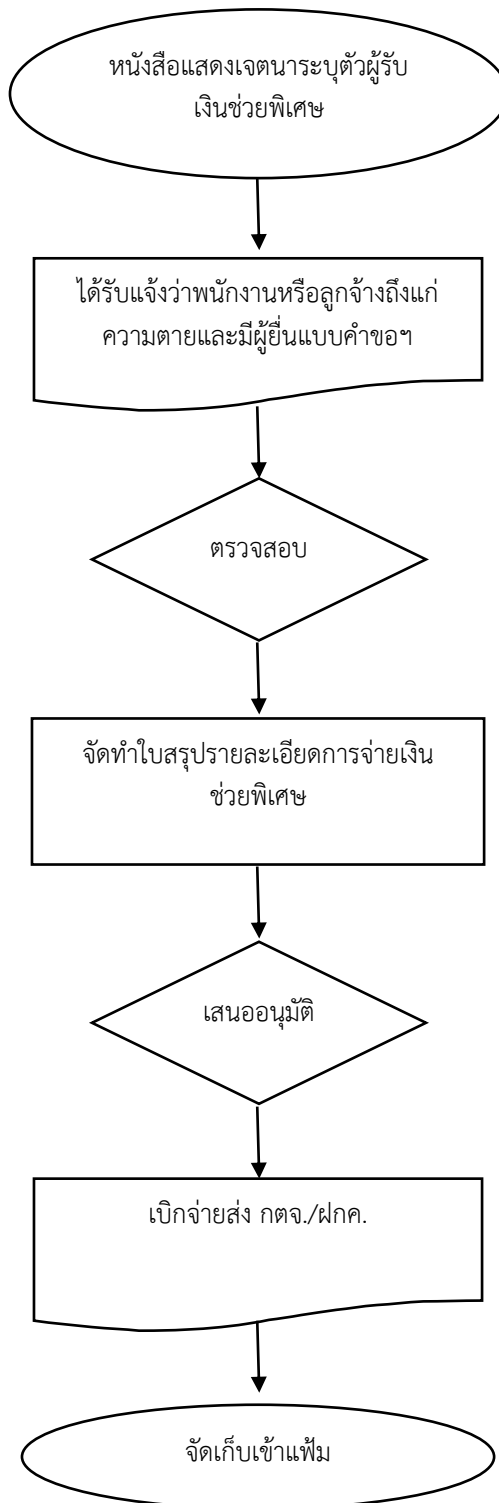
 การยางแห่งประเทศไทย Rubber Authority of Thailand	คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)	รหัสเอกสาร	HR-01-10
		ครั้งที่แก้ไข	-
	งานสวัสดิการสงเคราะห์	วันที่บังคับใช้	01-01-2569
		หน้าที่	11/48

คำช่วยเหลือการศึกษาของบุตร



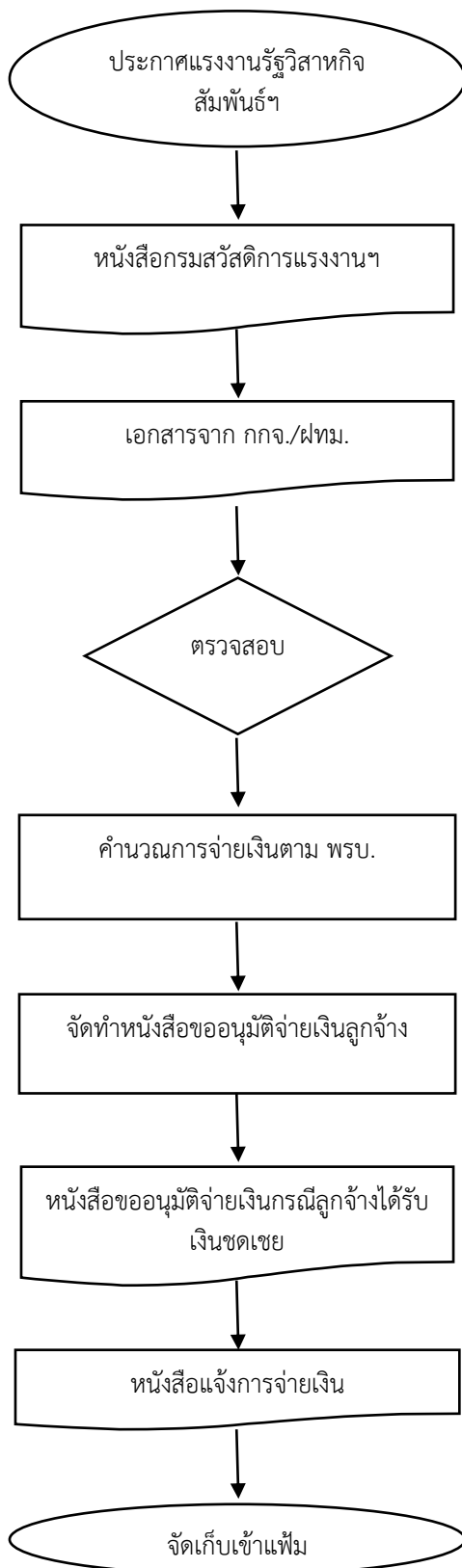
 การยางแห่งประเทศไทย Rubber Authority of Thailand	คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)	รหัสเอกสาร	HR-01-10
		ครั้งที่แก้ไข	-
	งานสวัสดิการสงเคราะห์	วันที่บังคับใช้	01-01-2569
		หน้าที่	12/48

เงินช่วยเหลือ (ค่าทำศพ)



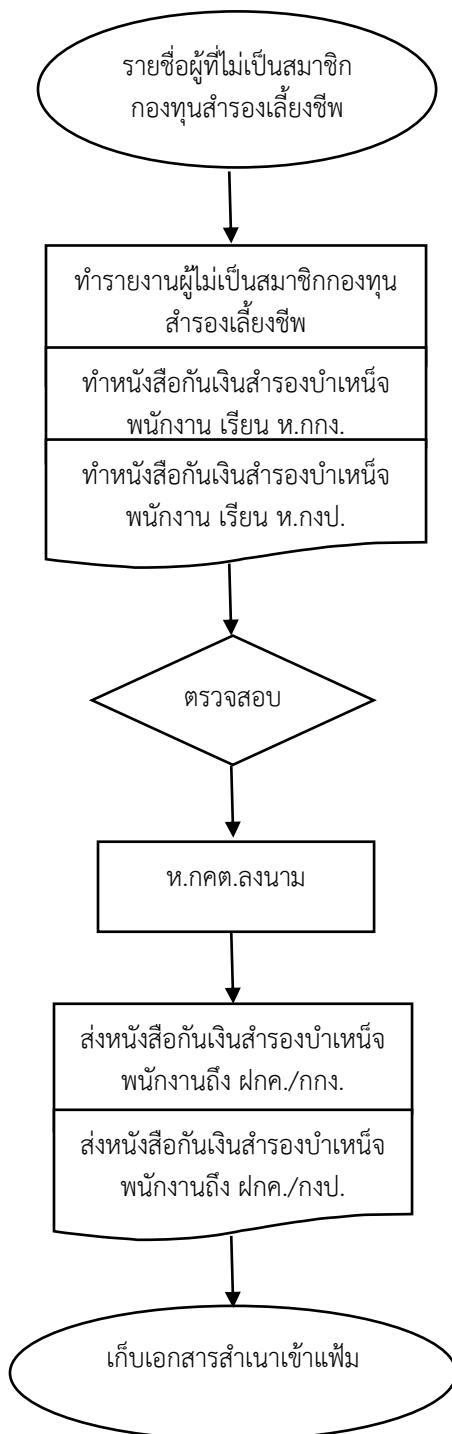
 การยางแห่งประเทศไทย Rubber Authority of Thailand	คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)	รหัสเอกสาร	HR-01-10
		ครั้งที่แก้ไข	-
	งานสวัสดิการสงเคราะห์	วันที่บังคับใช้	01-01-2569
		หน้าที่	13/48

ค่าชดเชยลูกจ้าง



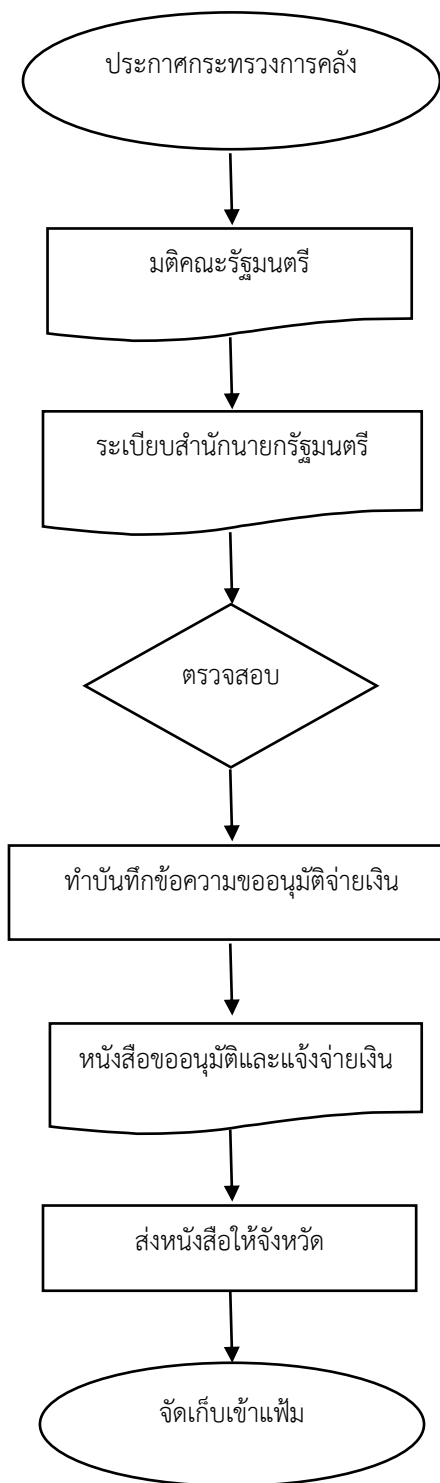
 การยางแห่งประเทศไทย Rubber Authority of Thailand	คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)	รหัสเอกสาร	HR-01-10
		ครั้งที่แก้ไข	-
	งานสวัสดิการสงเคราะห์	วันที่บังคับใช้	01-01-2569
		หน้าที่	14/48

เงินบำเหน็จ



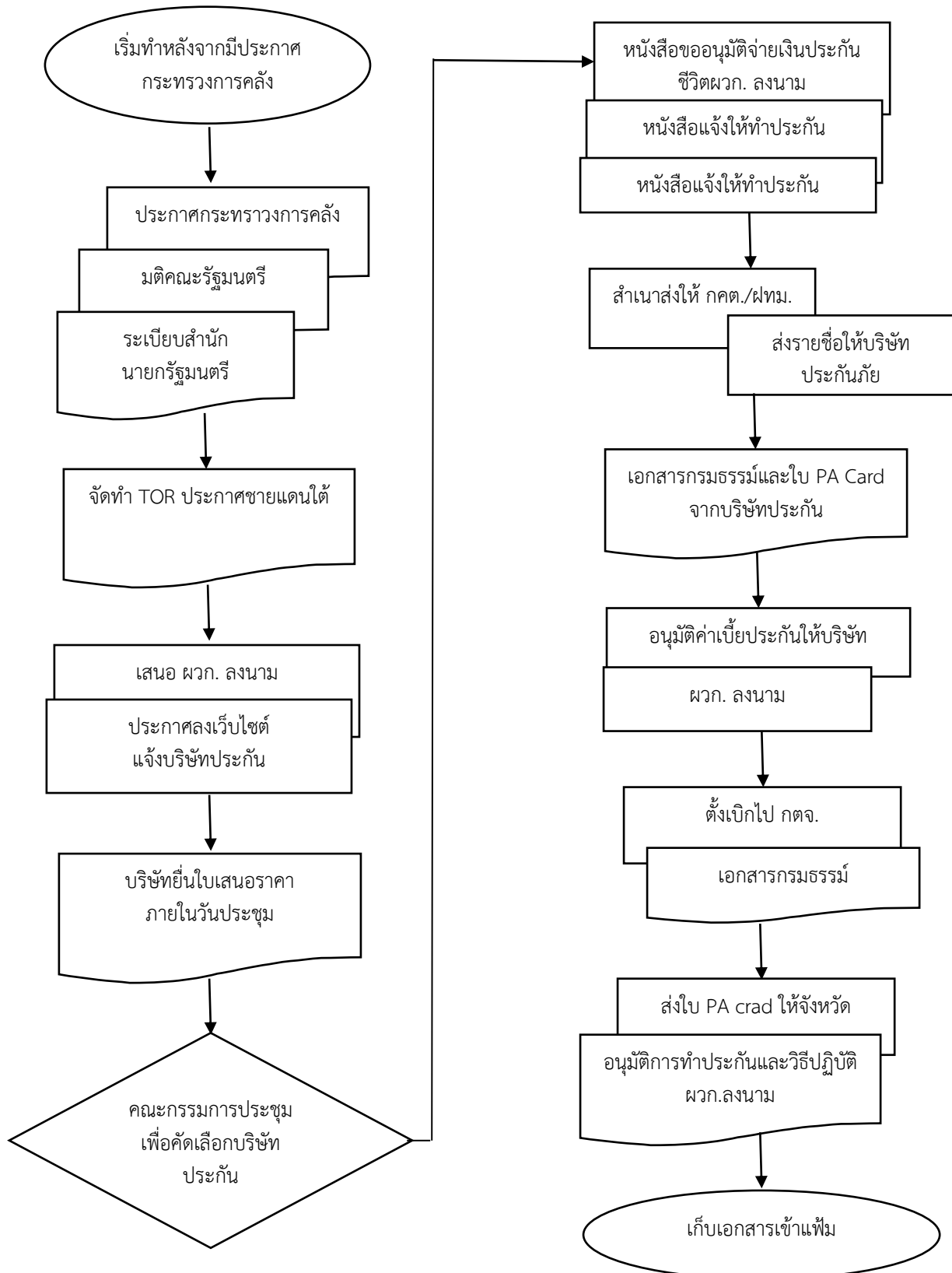
 การยางแห่งประเทศไทย Rubber Authority of Thailand	คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)	รหัสเอกสาร	HR-01-10
		ครั้งที่แก้ไข	-
	งานสวัสดิการสงเคราะห์	วันที่บังคับใช้	01-01-2569
		หน้าที่	15/48

**การจ่ายเงินสวัสดิการพิเศษให้แก่พนักงานและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย
จังหวัดชายแดนภาคใต้**



 การยางแห่งประเทศไทย Rubber Authority of Thailand	คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)	รหัสเอกสาร	HR-01-10
		ครั้งที่แก้ไข	-
	งานสวัสดิการสงเคราะห์	วันที่บังคับใช้	01-01-2569
		หน้าที่	16/48

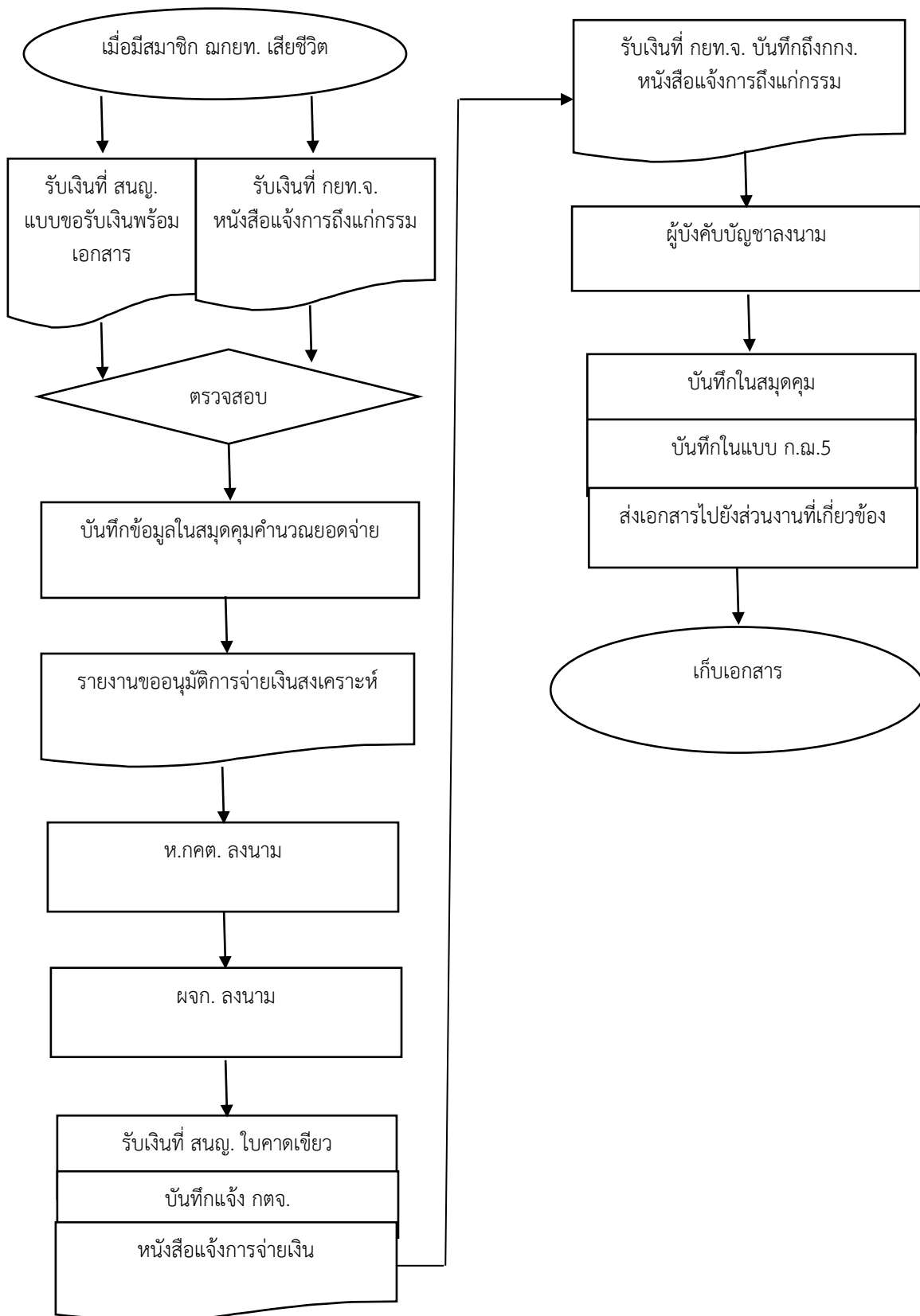
**การจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม การทำประกันชีวิตพนักงานและลูกจ้างที่ปฏิบัติงาน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของการยางแห่งประเทศไทย**



 การยางแห่งประเทศไทย Rubber Authority of Thailand	คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)	รหัสเอกสาร	HR-01-10
		ครั้งที่แก้ไข	-
	งานสวัสดิการสงเคราะห์	วันที่บังคับใช้	01-01-2569
		หน้าที่	17/48

การฌาปนกิจสงเคราะห์ของการยางแห่งประเทศไทย (ณกยท.)

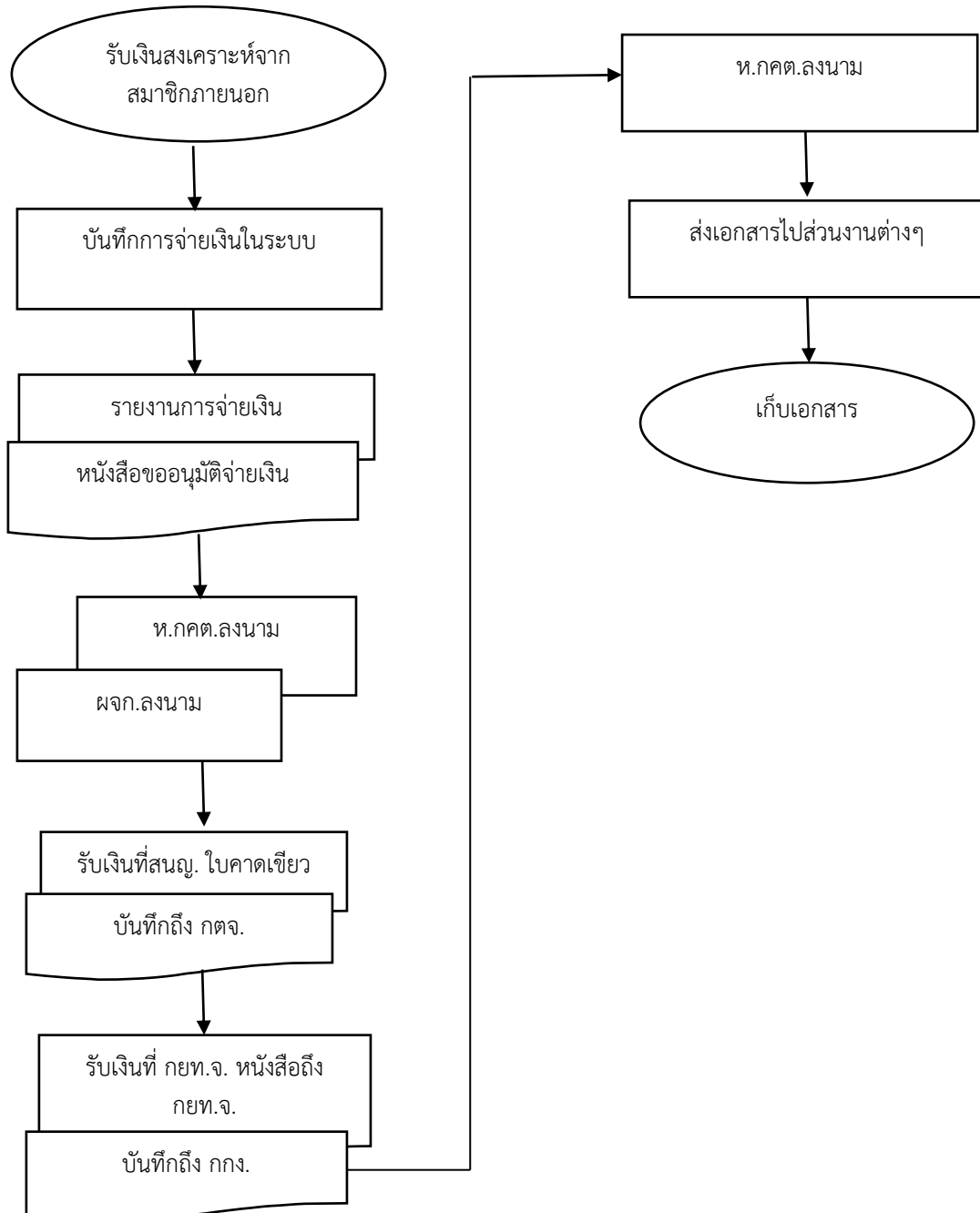
การจ่ายเงินสงเคราะห์งวดแรก



 การยางแห่งประเทศไทย Rubber Authority of Thailand	คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)	รหัสเอกสาร	HR-01-10
		ครั้งที่แก้ไข	-
	งานสวัสดิการสงเคราะห์	วันที่บังคับใช้	01-01-2569
		หน้าที่	18/48

การฌาปนกิจสงเคราะห์ของการยางแห่งประเทศไทย (ณ กยท.)

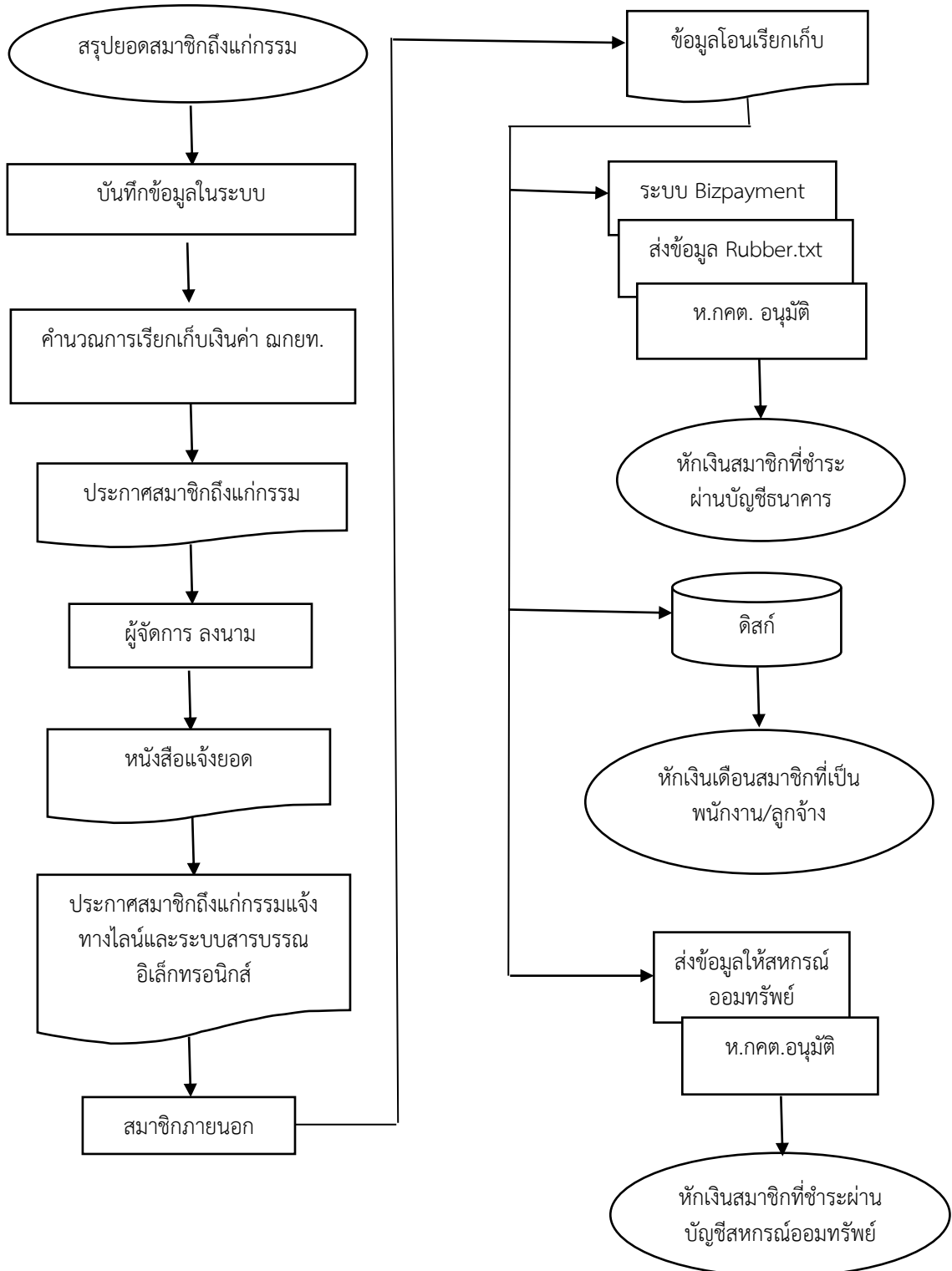
การจ่ายเงินสงเคราะห์งวดสุดท้าย



 การยางแห่งประเทศไทย Rubber Authority of Thailand	คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)	รหัสเอกสาร	HR-01-10
		ครั้งที่แก้ไข	-
	งานสวัสดิการสงเคราะห์	วันที่บังคับใช้	01-01-2569
		หน้าที่	19/48

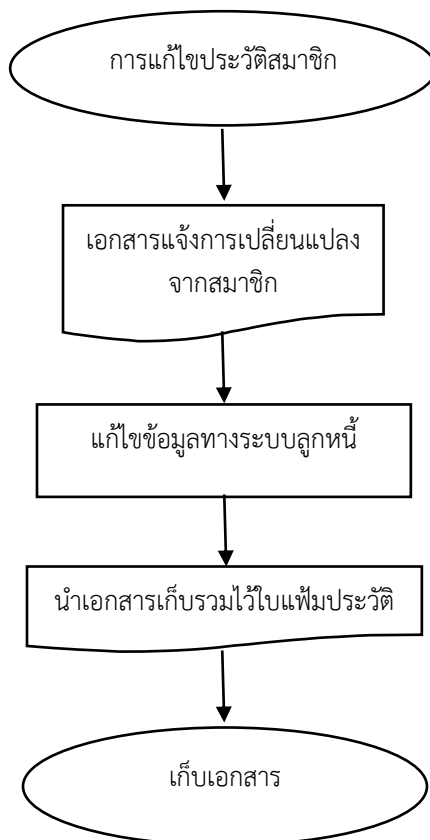
การฌาปนกิจสงเคราะห์ของการยางแห่งประเทศไทย (ณกยท.)

การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์



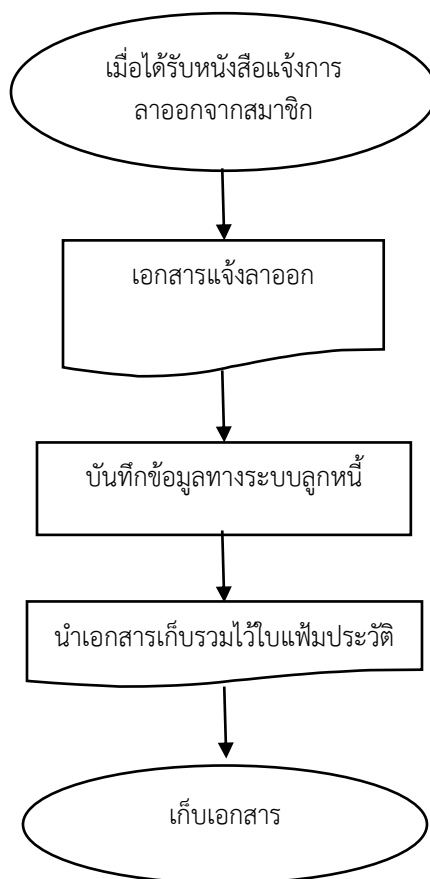
 การยางแห่งประเทศไทย Rubber Authority of Thailand	คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)	รหัสเอกสาร	HR-01-10
		ครั้งที่แก้ไข	-
	งานสวัสดิการสงเคราะห์	วันที่บังคับใช้	01-01-2569
		หน้าที่	20/48

การฌาปนกิจสงเคราะห์ของการยางแห่งประเทศไทย (ณกยท.)
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก



 การยางแห่งประเทศไทย Rubber Authority of Thailand	คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)	รหัสเอกสาร	HR-01-10
		ครั้งที่แก้ไข	-
	งานสวัสดิการสงเคราะห์	วันที่บังคับใช้	01-01-2569
		หน้าที่	21/48

การมาปฏิบัติงานสงเคราะห์ของการยางแห่งประเทศไทย (ณ กยท.)
การลาออกจากการเป็นสมาชิก



 การยางแห่งประเทศไทย Rubber Authority of Thailand	คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)	รหัสเอกสาร	HR-01-10
		ครั้งที่แก้ไข	-
	งานสวัสดิการสงเคราะห์	วันที่บังคับใช้	01-01-2569
		หน้าที่	22/48

7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

คำรักษาพยาบาล

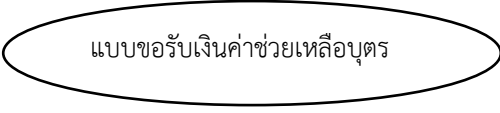
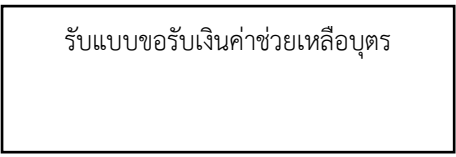
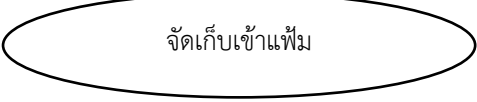
ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	รายละเอียดของงาน	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.	ใบแจ้งหนี้คำรักษาพยาบาล	รับเอกสารใบแจ้งหนี้คำรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาล	บคก.	เอกสารต้นฉบับที่โรงพยาบาลส่งมาวางบิล
2.	ใบรับรองของผู้ขอรับเงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	บันทึกข้อมูลในระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR)	พนักงานกยท.	เอกสารสำเนาที่ได้รับจากโรงพยาบาล
3.	ประกบเอกสารใบแจ้งหนี้กับใบรับรองของผู้รับเงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	นำเอกสารใบแจ้งหนี้ตัวจริงและใบขอรับรองมาประกบกัน	บคก.	
4.	รวบรวมใบแจ้งหนี้ในระบบทรัพยากรบุคคล (HR)	รวบรวมใบแจ้งหนี้ในระบบทรัพยากรบุคคล (HR)	บคก.	
5.	ตรวจสอบ	ตรวจยอดให้ตรงกับใบวางบิลและทำการยืนยัน	บคก.	

 การยางแห่งประเทศไทย Rubber Authority of Thailand	คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)	รหัสเอกสาร	HR-01-10
		ครั้งที่แก้ไข	-
	งานสวัสดิการสงเคราะห์	วันที่บังคับใช้	01-01-2569
		หน้าที่	23/48

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	รายละเอียดของงาน	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
6.	รายงานยอดค่ารักษาพยาบาลแยกตามฝ่าย	จัดทำรายงานจากระบบทรัพยากรบุคคล (HR)	บคก.	รายงานสรุพยอดแยกตามฝ่าย
7.	ใบส่งจ่ายและรายงานแยกตามฝ่าย	จัดทำใบส่งจ่ายและรายงานสรุพยอดค่ารักษาพยาบาลแยกตามฝ่าย จำนวน 2 ชุด	บคก.	รายงานจากระบบทรัพยากรบุคคล (HR)
8.	ส่งเอกสารให้ กตจ./ฝทม.	ส่งเอกสารให้ กตจ./ ฝทม.จำนวน 1 ชุด	บคก.	ใบส่งจ่ายและรายงานสรุพยอดค่ารักษาพยาบาลแยกตามฝ่าย
9.	จัดเก็บเข้าแฟ้ม	จัดเก็บสำเนาเอกสารเข้าแฟ้ม	บคก.	

 การยางแห่งประเทศไทย Rubber Authority of Thailand	คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)	รหัสเอกสาร	HR-01-10
		ครั้งที่แก้ไข	-
	งานสวัสดิการสงเคราะห์	วันที่บังคับใช้	01-01-2569
		หน้าที่	24/48

ค่าช่วยเหลือบุตร

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	รายละเอียดของงาน	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.		บันทึกแบบขอรับเงินค่าช่วยเหลือบุตรในระบบลูกหนี้และส่งเพื่ออนุมัติ	พนักงานกยท.	หนังสือที่ กษ 2904.03/0121 ลว.19 มกราคม 2567 เรื่อง แนวปฏิบัติการขอรับเงินค่าช่วยเหลือบุตร และค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตร
2.		รับเอกสารแบบขอรับเงินช่วยเหลือบุตรพร้อมเอกสารแนบ ตรวจสอบและขออนุมัติจาก ผอ.ฝทม.	บคก.	หนังสือขออนุมัติเบิกเงินค่าช่วยเหลือบุตร
3.		อนุมัติเบิกเงินค่าช่วยเหลือบุตร ในระบบลูกหนี้และหนังสือขออนุมัติ	ผอ.ฝทม.	
4.		จัดทำใบส่งจ่ายในกรณีได้รับเงินตกเบิกส่ง กตจ./ฝทม.	บคก.	ใบส่งจ่าย/ขออนุมัติ/เอกสารประกอบเบิก
5.		จัดเก็บสำเนาเอกสารประกอบเบิกและกรณีไม่มีตกเบิกอนุมัติในระบบลูกหนี้แล้วเข้าสู่ระบบเงินเดือนอัตโนมัติก่อนวันทำเงินเดือน	บคก.	

 การยางแห่งประเทศไทย Rubber Authority of Thailand	คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)	รหัสเอกสาร	HR-01-10
		ครั้งที่แก้ไข	-
	งานสวัสดิการสงเคราะห์	วันที่บังคับใช้	01-01-2569
		หน้าที่	25/48

ค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตร

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	รายละเอียดของงาน	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.	หนังสือจากกรมบัญชีกลาง	ดูหนังสือจากกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังว่ามี การเปลี่ยนแปลงอัตรา ค่าเล่าเรียนหรือไม่	บคก.	ข้อบังคับคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าช่วยเหลือบุตรและค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตร พ.ศ.2566
2.	ทำหนังสือเวียนแจ้งทุกส่วนงาน	หากกรมบัญชีกลางมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเล่าเรียนใหม่ ให้จัดทำหนังสือเพื่อแจ้งเวียนให้ทุกส่วนงานทราบ	บคก.	
3.	เสนอลงนาม	เสนอ ผวก.ลงนาม	บคก.	หนังสือเวียน
4.	เอกสารแจ้งเวียนทุกส่วนงาน	ส่งหนังสือเพื่อแจ้งเวียนให้ทุกส่วนงานทราบ	บคก.	หนังสือเวียน
5.	จัดเก็บเข้าแฟ้ม	จัดเก็บหนังสือเวียนเข้าแฟ้ม	บคก.	

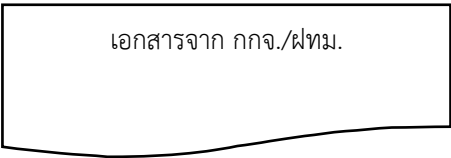
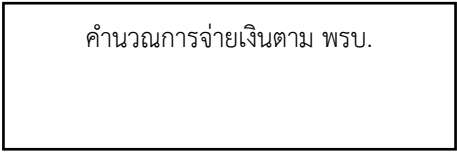
 การยางแห่งประเทศไทย Rubber Authority of Thailand	คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)	รหัสเอกสาร	HR-01-10
		ครั้งที่แก้ไข	-
	งานสวัสดิการสงเคราะห์	วันที่บังคับใช้	01-01-2569
		หน้าที่	26/48

เงินช่วยเหลือพิเศษ (ค่าทำศพ)

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	รายละเอียดของงาน	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.	หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ	จัดทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ (ค่าทำศพ) จำนวน 2 ฉบับ	พนักงานกยท.	หนังสือที่ กษ 2904.03/0272 ลว.8 มีนาคม 2566 เรื่อง ชักซ้อมวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับและจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษ (ค่าทำศพ)
2.	ได้รับแจ้งว่าพนักงานหรือลูกจ้างถึงแก่ความตายและมีผู้ยื่นแบบคำขอฯ	เมื่อต้นสังกัดได้รับแจ้งและมีผู้สิทธิรับเงินช่วยเหลือพิเศษ (ค่าทำศพ) ยื่นแบบคำขอรับเงินช่วยเหลือพิเศษ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ	บคก.	แบบคำขอรับเงินช่วยเหลือพิเศษและเอกสารหลักฐานประกอบ
3.	ตรวจสอบ	ตรวจสอบสิทธิและเอกสารหลักฐานของผู้ขอรับเงินช่วยเหลือพิเศษ (ค่าทำศพ)	บคก.	
4.	จัดทำใบสรุปรายละเอียดการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษ	จัดทำใบสรุปรายละเอียดการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษ (ค่าทำศพ) จำนวน 2 ฉบับ	บคก.	
5.	เสนออนุมัติ	เสนออนุมัติเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษ (ค่าทำศพ)	ผวก.กยท.	หนังสือขออนุมัติ
6.	เบิกจ่ายส่ง กตจ./ผกค.	จัดทำใบส่งจ่ายส่ง กตจ./ผทม.	บคก.	ใบส่งจ่าย/ขออนุมัติ/เอกสารประกอบเบิก
7.	จัดเก็บเข้าแฟ้ม	จัดเก็บสำเนาเอกสารประกอบเบิกเข้าแฟ้ม	บคก.	

 การยางแห่งประเทศไทย Rubber Authority of Thailand	คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)	รหัสเอกสาร	HR-01-10
		ครั้งที่แก้ไข	-
	งานสวัสดิการสงเคราะห์	วันที่บังคับใช้	01-01-2569
		หน้าที่	27/48

ค่าชดเชยลูกจ้าง

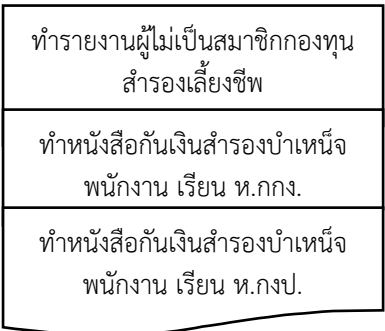
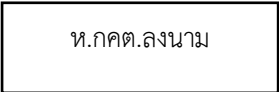
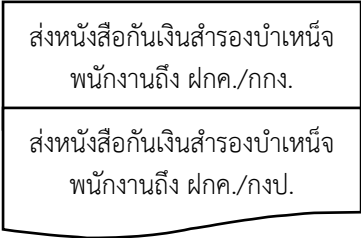
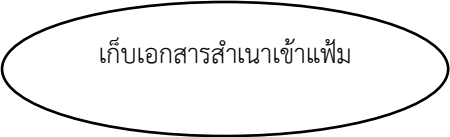
ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	รายละเอียดของงาน	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.	 ประกาศแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ฯ	รับเอกสารจาก กกจ./ฟทม.	บคก.	ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.	 เอกสารจาก กกจ./ฟทม.	เสนอขออนุมัติและทำหนังสือแจ้งการจ่ายเงิน	บคก.	
3.	 ตรวจสอบ	ผวก.กยท. ลงนาม	บคก.	
5.	 คำนวณการจ่ายเงินตาม พรบ.			
6.	 จัดทำหนังสือขออนุมัติจ่ายเงินลูกจ้าง	ส่งหนังสือแจ้งจ่ายเงินไปยังต้นสังกัด	จบท.	

 การยางแห่งประเทศไทย Rubber Authority of Thailand	คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)	รหัสเอกสาร	HR-01-10
		ครั้งที่แก้ไข	-
	งานสวัสดิการสงเคราะห์	วันที่บังคับใช้	01-01-2569
		หน้าที่	28/48

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	รายละเอียดของงาน	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
7.	หนังสือขออนุมัติจ่ายเงินกรณีลูกจ้างได้รับเงินชดเชย			
8.	หนังสือแจ้งการจ่ายเงิน			
9.	จัดเก็บเข้าแฟ้ม	จัดเก็บสำเนาเอกสารเข้าแฟ้ม	บคก.	

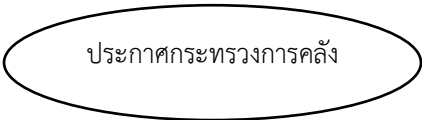
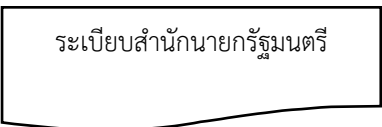
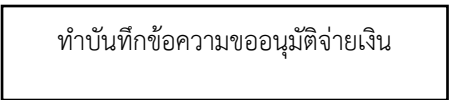
 การยางแห่งประเทศไทย Rubber Authority of Thailand	คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)	รหัสเอกสาร	HR-01-10
		ครั้งที่แก้ไข	-
	งานสวัสดิการสงเคราะห์	วันที่บังคับใช้	01-01-2569
		หน้าที่	29/48

เงินบำเหน็จ

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	รายละเอียดของงาน	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.	 รายชื่อผู้ที่ไม่เป็นสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ค้นหารายชื่อผู้ไม่เป็น สมาชิกกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพในระบบ	บคก.	1.ข้อบังคับ คณะกรรมการการ ยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการ จ่ายเงินบำเหน็จ พ.ศ.2560
2.	 ทำรายงานผู้ไม่เป็นสมาชิกกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ ทำหนังสือกันเงินสำรองบำเหน็จ พนักงาน เรียน ห.กกง. ทำหนังสือกันเงินสำรองบำเหน็จ พนักงาน เรียน ห.กมล.	จัดทำรายงาน ผู้ไม่เป็น สมาชิกกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ	บคก.	
		จัดทำหนังสือกันเงิน สำรองบำเหน็จ เรียน ห. กกง.		
		จัดทำหนังสือกันเงิน สำรองบำเหน็จ เรียน ห. กมล.		
3.	 ตรวจสอบ	ตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสาร	บคก.	
4.	 ห.กคต.ลงนาม	ห.กคต.ลงนาม	ห.กคต.	
5.	 ส่งหนังสือกันเงินสำรองบำเหน็จ พนักงานถึง ผกค./กกง. ส่งหนังสือกันเงินสำรองบำเหน็จ พนักงานถึง ผกค./กมล.	ส่งหนังสือกันเงินสำรอง บำเหน็จพนักงานถึง ผกค./กกง. และ ผกค./ กมล.	บคก.	
6.	 เก็บเอกสารสำเนาเข้าแฟ้ม	จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม	บคก.	

 การยางแห่งประเทศไทย Rubber Authority of Thailand	คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)	รหัสเอกสาร	HR-01-10
		ครั้งที่แก้ไข	-
	งานสวัสดิการสงเคราะห์	วันที่บังคับใช้	01-01-2569
		หน้าที่	30/48

**การจ่ายเงินสวัสดิการพิเศษให้แก่พนักงานและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย
จังหวัดชายแดนภาคใต้**

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	รายละเอียดของงาน	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.	 ประกาศกระทรวงการคลัง	-ศึกษามติคณะรัฐมนตรี ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี	บคก.	-มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 เรื่อง การ จ่ายเงินสวัสดิการ พิเศษและการทำ ประกันภัยให้แก่
2.	 มติคณะรัฐมนตรี	-ประกาศ กระทรวงการคลัง เกี่ยวกับการจ่ายเงิน ตอบแทนพิเศษจาก สถานการณ์ ความไม่ สงบในเขตพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้	บคก.	ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ ที่ปฏิบัติงานใน สำนักงานที่ตั้งอยู่ ในพื้นที่พิเศษจาก สถานการณ์ความ ไม่สงบในภาคใต้
3.	 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี	-จัดทำหนังสือถึงหัวหน้า ส่วนงานในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้เพื่อแจ้ง ให้จ่ายเงินตอบแทน พิเศษรายเดือนและเงิน สวัสดิการพิเศษ	บคก.	-ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่า ด้วยบำเหน็จ ความชอบสำหรับ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานใน จังหวัดชายแดนใต้ พ.ศ.2550
4.	 ตรวจสอบ		บคก.	-ประกาศ กระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนด สำนักงานในเขต พื้นที่
5.	 ทำบันทึกข้อความขออนุมัติจ่ายเงิน	-ทำหนังสือถึง ผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมัติจ่ายเงิน	บคก.	จังหวัดชายแดน ภาคใต้เป็น สำนักงาน ในพื้นที่พิเศษ

 การยางแห่งประเทศไทย Rubber Authority of Thailand	คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)	รหัสเอกสาร	HR-01-10
		ครั้งที่แก้ไข	-
	งานสวัสดิการสงเคราะห์	วันที่บังคับใช้	01-01-2569
		หน้าที่	31/48

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	รายละเอียดของงาน	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
6.	หนังสือขออนุมัติและแจ้งจ่ายเงิน	-คำตอบตอบแทนพิเศษ รายเดือนและเงิน สวัสดิการพิเศษและลง นามในหนังสือ	บคก.	-ประกาศ คณะกรรมการ แรงงาน รัฐวิสาหกิจ สัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำ ของสภาพการจ้าง ในรัฐวิสาหกิจ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2549
7.	ส่งหนังสือให้จังหวัด	-ส่งหนังสือถึงจังหวัด เพื่อดำเนินการจ่ายเงิน	บคก.	แบบคำขอรับเงิน คำตอบตอบแทนพิเศษ และสวัสดิการ พิเศษ
8.	จัดเก็บเข้าแฟ้ม	-จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม	บคก.	

 การยางแห่งประเทศไทย Rubber Authority of Thailand	คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)	รหัสเอกสาร	HR-01-10
		ครั้งที่แก้ไข	-
	งานสวัสดิการสงเคราะห์	วันที่บังคับใช้	01-01-2569
		หน้าที่	32/48

**การจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม การทำประกันชีวิตพนักงานและลูกจ้างที่ปฏิบัติงาน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของการยางแห่งประเทศไทย**

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	รายละเอียดของงาน	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.	เริ่มทำหลังจากมีประกาศ กระทรวงการคลัง	เมื่อใกล้หมด ระยะเวลาประกันภัย และมีประกาศ กระทรวงการคลัง	บคก.	1.ประกาศ กระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนด สำนักงานในเขต พื้นที่จังหวัด
2.	ประกาศกระทรวงการคลัง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี	มีประกาศ กระทรวงการคลัง	บคก.	ชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานใน พื้นที่พิเศษ 2.มติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 เรื่อง การ จ่ายเงินสวัสดิการ พิเศษและการทำ ประกันภัยให้แก่ ลูกจ้าง รัฐวิสาหกิจที่ ปฏิบัติงานใน สำนักงานที่ตั้งอยู่ ในพื้นที่พิเศษจาก สถานการณ์ความ ไม่สงบในภาคใต้ 3.ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่า ด้วยบำเหน็จ ความชอบสำหรับ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานใน จังหวัดชายแดน ใต้ พ.ศ.2550 4.แบบฟอร์ม รายชื่อแจ้งออก กรมธรรม์
3.	จัดทำ TOR ประกาศชายแดน ใต้	1.จัดทำ TOR เงื่อนไข ประกันเสนอผู้ว่าการ	บคก.	
4.	เสนอ ผวก. ลงนาม ประกาศลงเว็บไซต์ แจ้งบริษัทประกัน	2.ผู้ว่าการลงนาม และ ประกาศลงเว็บไซต์ กยท.	บคก. ผวก.	
5.	บริษัทยื่นใบเสนอราคา ภายในวันประชุม	3.บริษัทประกันเสนอ ราคาค่าเบี้ยประกันภัย ภายในวันที่ประชุม	บคก.	

 การยางแห่งประเทศไทย Rubber Authority of Thailand	คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)	รหัสเอกสาร	HR-01-10
		ครั้งที่แก้ไข	-
	งานสวัสดิการสงเคราะห์	วันที่บังคับใช้	01-01-2569
		หน้าที่	33/48

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	รายละเอียดของงาน	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
6.		4.จัดประชุม คณะกรรมการพิจารณา เกี่ยวกับการประกัน ชีวิตพนักงานและ ลูกจ้างฯ เพื่อพิจารณา คัดเลือกบริษัท ประกันภัย	บคก.	
7.	หนังสือขออนุมัติจ่ายเงินประกัน ชีวิตพวก. ลงนาม หนังสือแจ้งให้ทำประกัน หนังสือแจ้งให้ทำประกัน	5.จัดทำหนังสือถึง ผู้ว่า การการยางแห่ง ประเทศไทยเพื่อขอ อนุมัติจ่ายเงินประกัน ชีวิต เสนอ ผวก.กยท. ลงนาม 6.จัดทำหนังสือถึง บริษัทประกันภัยเพื่อ แจ้งการทำประกันภัย	บคก. ผวก.	
8.	สำเนาส่งให้ กคต./ฝทม. ส่งรายชื่อให้บริษัท ประกันภัย	7.จังหวัดส่งสำเนา รายชื่อให้ กคต./ฝทม. 8.เมื่อส่วนงานต่างๆ แจ้งรายชื่อพนักงาน และลูกจ้างเพื่อส่งให้ บริษัทประกันภัย และ สำเนาส่งมาให้ บ ฝท ม./กคต.	บคก.	
9.	เอกสารกรรมธรรม์และใบ PA Card จากบริษัทประกัน	9.บริษัทประกันส่ง กรรมธรรม์มาเพื่อ ตรวจสอบความ ถูกต้องและจ่ายค่าเบี้ย ประกันภัย	บคก.	
10.	อนุมัติค่าเบี้ยประกันให้บริษัท ผวก. ลงนาม	10.เมื่อตรวจสอบ ความถูกต้องแล้วจัดทำ หนังสืออนุมัติจ่ายค่า เบี้ยประกันภัย 11.ผวก.ลงนาม	บคก. ผวก.	

 การยางแห่งประเทศไทย Rubber Authority of Thailand	คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)	รหัสเอกสาร	HR-01-10
		ครั้งที่แก้ไข	-
	งานสวัสดิการสงเคราะห์	วันที่บังคับใช้	01-01-2569
		หน้าที่	34/48

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	รายละเอียดของงาน	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
11.	ตั้งเบิกไป กตจ. เอกสารกรมธรรม์	12.ตั้งเบิกค่าเบี้ยประกันไป กตจ. พร้อมแนบกรมธรรม์ใบเสร็จฉบับจริง	บคก.	
12.	ส่งใบ PA crad ให้จังหวัด อนุมัติการทำประกันและวิธีปฏิบัติ ผวก.ลงนาม	13.จัดทำหนังสืออนุมัติการทำประกันและวิธีปฏิบัติ เสนอ ผวก.กยท.ลงนาม	บคก.	
13.	เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม	14.จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม	บคก.	

 การยางแห่งประเทศไทย Rubber Authority of Thailand	คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)	รหัสเอกสาร	HR-01-10
		ครั้งที่แก้ไข	-
	งานสวัสดิการสงเคราะห์	วันที่บังคับใช้	01-01-2569
		หน้าที่	35/48

การฅาปนกิจสงเคราะห์ของการยางแห่งประเทศไทย (ฅมยท.)

การจ่ายเงินสงเคราะห์งวดแรก

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	รายละเอียดของงาน	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.	เมื่อมีสมาชิก ฅมยท. เสียชีวิต	เมื่อมีสมาชิก ฅมยท. เสียชีวิต	บคค.	1.ระเบียบการยางแห่งประเทศไทยว่าด้วยการฅาปนกิจสงเคราะห์พ.ศ. 2561 2.ทะเบียนสมาชิก ฅมยท. 3.แบบขอรับเงินสงเคราะห์ ฅมยท.
2.	รับเงินที่ สนญ. แบบขอรับเงินพร้อมเอกสาร รับเงินที่ กยท.จ. หนังสือแจ้งการถึงแกกรรม	กยท.จ.แจ้งการถึงแกกรรมที่ สนญ. กยท. สนญ. รับแบบคำขอรับเงินสงเคราะห์จากทายาทของสมาชิกผู้ถึงแกกรรม	บคค.	
3.	ตรวจสอบ	ตรวจสอบเอกสารและชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์	บคค.	
4.	บันทึกข้อมูลในสมุดคณณายอดจ่าย	บันทึกข้อมูลเข้าระบบฅาปนกิจสงเคราะห์ 1.บันทึกทะเบียน 2.บันทึกสมาชิกถึงแกกรรม 3.บันทึกการจ่ายเงินสงเคราะห์	บคค.	
5.	รายงานขออนุมัติการจ่ายเงินสงเคราะห์	พิมพ์รายงานการขออนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์	บคค.	

 การยางแห่งประเทศไทย Rubber Authority of Thailand	คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)	รหัสเอกสาร	HR-01-10
		ครั้งที่แก้ไข	-
	งานสวัสดิการสงเคราะห์	วันที่บังคับใช้	01-01-2569
		หน้าที่	36/48

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	รายละเอียดของงาน	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
6.	ห.กคต.ลงนาม	ห.กคต.ลงนาม	ห.กคต.	
7.	ผจก.ลงนาม	ผู้จัดการ/ประธาน/ รองประธาน ฅมยท. ลงนาม	ผจก.	
8.	รับเงินที่ สนญ. ใบคาคดเชียว บันทึกแจ้ง กตจ. หนังสือแจ้งการจ่ายเงิน	<u>จ่ายเงินที่ สนญ.</u> -บันทึกแจ้ง กตจ. ตรวจสอบใบสำคัญ การจ่ายเงิน -ใบสำคัญจ่าย(คาคด เชียว) -บันทึกแจ้ง กตจ. -หนังสือแจ้งการ จ่ายเงิน	บคก.	
9.	รับเงินที่ กยท.จ. บันทึกถึงกกง. หนังสือแจ้งการถึงแก่กรรม	<u>จ่ายเงินที่ กยท.จ.</u> -หนังสือแจ้งการ จ่ายเงินสงเคราะห์ถึง กยท.จ. -บันทึก กกง. เพื่อให้ โอนเงินชดเชยบ เงินทุน-เพื่อการ บริหาร 49(1)	บคก.	
10.	ผู้บังคับบัญชาลงนาม	-เอกสารทุกชุดเสนอ ผู้บังคับบัญชาลงนาม	ห.กคต.	

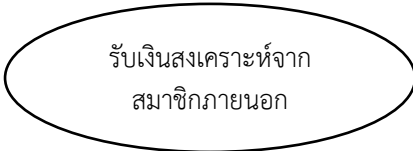
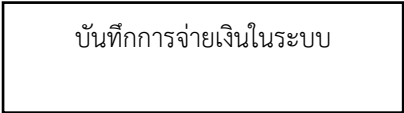
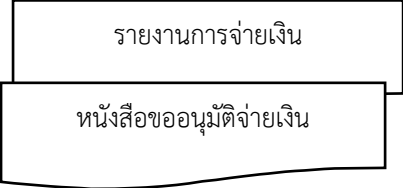
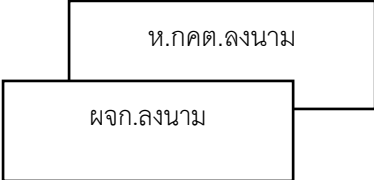
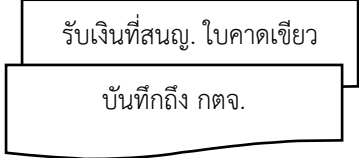
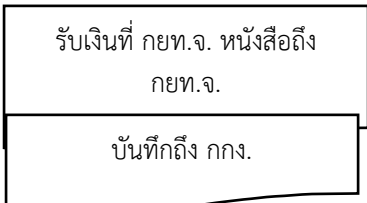
 การยางแห่งประเทศไทย Rubber Authority of Thailand	คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)	รหัสเอกสาร	HR-01-10
		ครั้งที่แก้ไข	-
	งานสวัสดิการสงเคราะห์	วันที่บังคับใช้	01-01-2569
		หน้าที่	37/48

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	รายละเอียดของงาน	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
11.	บันทึกในสมุดคุม บันทึกในแบบ ก.ฌ.5 ส่งเอกสารไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้อง	-บันทึกในสมุดทะเบียนคุมสมาชิกถึงแก่กรรม -บันทึกในแบบ ก.ฌ.5 -ส่งเอกสารไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้อง (กยท.จ./กตจ./กกง.)	บคก.	
12.	เก็บเอกสาร	-เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม “จ่ายเงิน ฌกยท.” เรียงตามวันที่	บคก.	

 การยางแห่งประเทศไทย Rubber Authority of Thailand	คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)	รหัสเอกสาร	HR-01-10
		ครั้งที่แก้ไข	-
	งานสวัสดิการสงเคราะห์	วันที่บังคับใช้	01-01-2569
		หน้าที่	38/48

การฌาปนกิจสงเคราะห์ของการยางแห่งประเทศไทย (ฌกยท.)

การจ่ายเงินสงเคราะห์งวดสุดท้าย

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	รายละเอียดของงาน	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.		-รับเงินสงเคราะห์จากสมาชิกภายนอกที่ชำระเงินผ่าน สนญ. กยท.จ. ,กยท.ส.,กยท.ข.,ศรย. สหกรณ์ออมทรัพย์ และธนาคาร	บคก.	
2.		บันทึกการจ่ายเงิน สงเคราะห์ในระบบ	บคก.	
3.		-รายงานการจ่ายเงิน สงเคราะห์งวดสุดท้าย และหนังสือขออนุมัติจ่ายเงิน ฌกยท. งวดสุดท้าย	บคก.	
4.		-ห.กคต. ลงนาม -ผู้จัดการ/ประธาน/รองประธาน ฌกยท. ลงนาม	ห.กคต. ผจก.ลงนาม	
5.		<u>จ่ายเงินที่ สนญ.</u> -บันทึกเสนอ กตจ. เพื่อตรวจใบสำคัญการจ่ายเงิน -ใบสำคัญจ่าย(คาดเขียว)	บคก.	
6.		<u>จ่ายเงินที่ กยท.จ.</u> -หนังสือถึง กยท.จ. เพื่อให้จ่ายเงิน สงเคราะห์ งวด 2	บคก.	

 การยางแห่งประเทศไทย Rubber Authority of Thailand	คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)	รหัสเอกสาร	HR-01-10
		ครั้งที่แก้ไข	-
	งานสวัสดิการสงเคราะห์	วันที่บังคับใช้	01-01-2569
		หน้าที่	39/48

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	รายละเอียดของงาน	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
7.	ห.กคต.ลงนาม	ห.กคต. และ ผอ.ฟทผ.ลงนาม	ห.กคต.	
8.	ส่งเอกสารไปส่วนงานต่างๆ	-ส่งเอกสารไปยังส่วนงานต่างๆ (กยท.จ./กกง./กตจ.)	บคก.	
9.	เก็บเอกสาร	-เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม “จ่ายเงิน ฅกยท.” เรียงตามวันที่	บคก.	

 การยางแห่งประเทศไทย Rubber Authority of Thailand	คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)	รหัสเอกสาร	HR-01-10
		ครั้งที่แก้ไข	-
	งานสวัสดิการสงเคราะห์	วันที่บังคับใช้	01-01-2569
		หน้าที่	40/48

การฌาปนกิจสงเคราะห์ของการยางแห่งประเทศไทย (ณกยท.)

การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	รายละเอียดของงาน	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.	สรุปยอดสมาชิกถึงแก่กรรม	-เมื่อครบวันตัดบัญชีสมาชิกถึงแก่กรรม	บคก.	
2.	บันทึกข้อมูลในระบบ	บันทึกข้อมูลในระบบฌาปนกิจสงเคราะห์	บคก.	
3.	คำนวณการเรียกเก็บเงินค่า ณกยท.	ส่งเอกสารเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ 1.เมื่อถึงวันครบรอบตัดบัญชีสมาชิกถึงแก่กรรมให้คำนวณการเรียกเก็บเงินค่า ณกยท. กับสมาชิกคงเหลือ ณ วันที่คำนวณจากระบบฌาปนกิจสงเคราะห์	บคก.	
4.	ประกาศสมาชิกถึงแก่กรรม ผู้จัดการ ลงนาม	2.ผู้จัดการ ณกยท. ลงนามในประกาศสมาชิกถึงแก่กรรม	บคก.	
5.	หนังสือแจ้งยอด ประกาศสมาชิกถึงแก่กรรมแจ้งทางไลน์และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สมาชิกภายนอก	3.นำประกาศที่ผู้จัดการ ณกยท. ลงนามแจ้งเวียนให้สมาชิกทราบ - ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ - ทางไลน์	บคก.	

 การยางแห่งประเทศไทย Rubber Authority of Thailand	คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)	รหัสเอกสาร	HR-01-10
		ครั้งที่แก้ไข	-
	งานสวัสดิการสงเคราะห์	วันที่บังคับใช้	01-01-2569
		หน้าที่	41/48

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	รายละเอียดของงาน	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
6.	ข้อมูลโอนเรียกเก็บ	สรุปยอดประจำเดือนแล้วประมวลผลเพื่อส่งข้อมูลเข้าระบบ	บคก.	
7.	ระบบ Bizpayment ส่งข้อมูล Rubber.txt ท.กคต. อนุมัติ หักเงินสมาชิกที่ชำระผ่านบัญชีธนาคาร	ส่งออกข้อมูลธนาคารเพื่อธนาคารจะนำข้อมูลไปหักค่า ฅกยท. จากบัญชีธนาคารของสมาชิก	บคก.	
8.	ดิสก์ หักเงินเดือนสมาชิกที่เป็นพนักงาน/ลูกจ้าง	สรุปยอดประจำเดือนแล้วประมวลผลเพื่อส่งข้อมูลเข้าระบบเงินเดือน ในการหักชำระค่า ฅกยท. จากเงินเดือนพนักงาน	บคก.	
9.	ส่งข้อมูลให้สหกรณ์ออมทรัพย์ ท.กคต.อนุมัติ หักเงินสมาชิกที่ชำระผ่านบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์	ส่งออกข้อมูลสหกรณ์เพื่อสหกรณ์จะนำข้อมูลไปหักจากบัญชีเงินฝากสหกรณ์ของสมาชิก	บคก.	

 การยางแห่งประเทศไทย Rubber Authority of Thailand	คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)	รหัสเอกสาร	HR-01-10
		ครั้งที่แก้ไข	-
	งานสวัสดิการสงเคราะห์	วันที่บังคับใช้	01-01-2569
		หน้าที่	42/48

การดำเนินงานสงเคราะห์ของการยางแห่งประเทศไทย (ณกยท.)

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	รายละเอียดของงาน	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.	การแก้ไขประวัติสมาชิก	เมื่อได้รับหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากสมาชิก	บคก.	1.หนังสือขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ 2.แบบแจ้งย้ายที่อยู่ เปลี่ยนเบอร์ติดต่อ เปลี่ยนชื่อชื่อสกุล
2.	เอกสารแจ้งการเปลี่ยนแปลงจากสมาชิก	เอกสารเปลี่ยนแปลงที่อยู่ขอเปลี่ยนตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์หรือเปลี่ยนชื่อ-สกุล	บคก.	3.หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก 4.แบบขอชำระเงินสงเคราะห์
3.	แก้ไขข้อมูลทางระบบลูกหนี้	บันทึกในระบบทะเบียนสมาชิก - แก้ไขประวัติสมาชิก	บคก.	ณกยท. 5.หนังสือแจ้งความจำนงค์หักเงิน
4.	นำเอกสารเก็บรวมไว้ในแฟ้มประวัติ	นำเอกสารเก็บรวมไว้กับใบสมัครของสมาชิกรายนั้น ๆ	บคก.	ณกยท. แทนสมาชิก
5.	เก็บเอกสาร	นำข้อมูลการเปลี่ยนแปลงมาบันทึกลงในแบบ ก.ณ.6 เพื่อส่งให้นายทะเบียนมาบันทึกสงเคราะห์ภายใน 30 วันนับแต่สิ้นเดือนมิถุนายนของทุกปี	บคก.	

 การยางแห่งประเทศไทย Rubber Authority of Thailand	คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)	รหัสเอกสาร	HR-01-10
		ครั้งที่แก้ไข	-
	งานสวัสดิการสงเคราะห์	วันที่บังคับใช้	01-01-2569
		หน้าที่	43/48

การดำเนินงานสงเคราะห์ของการยางแห่งประเทศไทย (ณกยท.)

การลาออกจากการเป็นสมาชิก

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	รายละเอียดของงาน	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.	เมื่อได้รับหนังสือแจ้งการลาออกจากสมาชิก	เมื่อได้รับหนังสือแจ้งการลาออกจากสมาชิก	บคก.	หนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิก
2.	เอกสารแจ้งลาออก	หนังสือแจ้งการลาออกจากสมาชิก	บคก.	
3.	บันทึกข้อมูลทางระบบลูกหนี้	ให้บันทึกในระบบการดำเนินงานสงเคราะห์ - บันทึกสมาชิกลาออก และให้บันทึกในสมุดทะเบียนคุมเพื่อคุมจำนวนสมาชิก	บคก.	
4.	นำเอกสารเก็บรวมไว้ใบแฟ้มประวัติ	นำเอกสารเก็บรวมไว้กับใบสมัครของสมาชิกรายนั้นๆ	บคก.	
5.	เก็บเอกสาร	นำข้อมูลการเปลี่ยนแปลงมาบันทึกลงในแบบ ก.ณ.6 เพื่อส่งให้นายทะเบียนดำเนินงานสงเคราะห์ภายใน 30 วันนับแต่สิ้นเดือนมิถุนายนของทุกปี	บคก.	

 การยางแห่งประเทศไทย Rubber Authority of Thailand	คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)	รหัสเอกสาร	HR-01-10
		ครั้งที่แก้ไข	-
	งานสวัสดิการสงเคราะห์	วันที่บังคับใช้	01-01-2569
		หน้าที่	44/48

8. แนวทางในการปฏิบัติของบุคลากร

บุคลากรต้องปฏิบัติงานด้วยความสุภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานสวัสดิการสงเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับระเบียบ มีความรู้ในกฎหมายหลักเกณฑ์และขั้นตอนตามคู่มือ รักษาความลับของข้อมูล และดำเนินงานให้เสร็จภายในกรอบเวลาที่กำหนดเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน

9. มาตรฐานคุณภาพงาน

มาตรฐานคุณภาพงานสวัสดิการสงเคราะห์ กำหนดให้ดำเนินการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตลอดจนระบบงานที่สำคัญของการยางแห่งประเทศไทย ผลลัพธ์ที่ได้ต้องมีความชัดเจนและสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องมีการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งใช้ทรัพยากรในองค์กรอย่างคุ้มค่า อีกทั้งต้องมีการติดตามและประเมินผลกระบวนการอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงและงานสวัสดิการสงเคราะห์ให้ดีขึ้นในทุก ๆ รอบการดำเนินงาน

10. ระบบติดตามประเมินผล

ให้กองค่าตอบแทนและสวัสดิการ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลงานสวัสดิการสงเคราะห์ โดยตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความสอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด พร้อมเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับข้อกำหนดที่ได้วางไว้ เพื่อให้งานสวัสดิการสงเคราะห์เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ กำหนดการติดตามผลทุก 6 เดือน โดยการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI) ของพนักงานในแผนกสวัสดิการสงเคราะห์ เพื่อปรับปรุงกระบวนการและเพิ่มประสิทธิภาพในงานสวัสดิการสงเคราะห์ ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

11. เอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน

- 11.1 พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558
- 11.2 ข้อบังคับคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าช่วยเหลือบุตรและค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2566
- 11.3 หนังสือการยางแห่งประเทศไทย ที่ กษ 2904.03/0121 ลงวันที่ 19 มกราคม 2567 เรื่อง แนวปฏิบัติการขอรับเงินค่าช่วยเหลือบุตร และค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตร
- 11.4 หนังสือการยางแห่งประเทศไทย ที่ กษ 2904.03/0272 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2566 เรื่อง ชักข้อวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับและจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษ (ค่าทำศพ)
- 11.5 ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 การยางแห่งประเทศไทย Rubber Authority of Thailand	คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)	รหัสเอกสาร	HR-01-10
		ครั้งที่แก้ไข	-
	งานสวัสดิการสงเคราะห์	วันที่บังคับใช้	01-01-2569
		หน้าที่	45/48

11.6 ข้อบังคับคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินบำเหน็จ พ.ศ. 2560

11.7 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ในจังหวัดชายแดนใต้ พ.ศ.2550

11.8 ระเบียบการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2561

12. แบบฟอร์มที่ใช้

12.1 ใบรับรองของผู้ขอรับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

12.2 แบบขอรับเงินค่าช่วยเหลือบุตร

12.3 ใบเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตร

12.4 แบบคำขอรับเงินช่วยเหลือพิเศษ (ค่าทำศพ)

12.5 แบบคำขอรับเงินค่าตอบแทนพิเศษและสวัสดิการพิเศษ สำหรับการปฏิบัติงานประจำ
สำนักงานในพื้นที่พิเศษ

12.6 แบบฟอร์มรายชื่อแจ้งออกกรมธรรม์งานใหม่ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม การทำประกัน
ชีวิตพนักงานและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของการยางแห่งประเทศไทย

12.7 แบบขอรับเงินสงเคราะห์ ฌกยท.

12.8 หนังสือขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์

12.9 แบบแจ้งย้ายที่อยู่ เปลี่ยนเบอร์ติดต่อ เปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล

12.10 หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก

12.11 แบบขอชำระเงินสงเคราะห์ ฌกยท.

12.12 หนังสือแจ้งความจำนงค์เงิน ฌกยท. แทนสมาชิก

13. ปัญหาสำคัญในการปฏิบัติงานและวิธีการแก้ไข

ที่	ผังกระบวนการ	ปัญหา/ความเสี่ยงสำคัญ ที่พบในการปฏิบัติงาน	วิธีการแก้ไขปัญหา/ ลดความเสี่ยง
1	ค่ารักษาพยาบาล	พนักงานและลูกจ้างไม่ส่งใบรับรองของ ผู้ขอรับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	ชักซ้อมวิธีปฏิบัติ
2	ค่าช่วยเหลือบุตร	อนุมัติค่าช่วยเหลือบุตรในระบบลูกหนี้ ไม่ทันตามกำหนดวันจัดทำเงินเดือน	อนุมัติในระบบให้ตรงกับเอกสารที่ทำเบิก อนุมัติตกเบิก
3	ค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตร	พนักงานบันทึกปีการศึกษาไม่ถูกต้อง	ชักซ้อมการใช้งาน ระบบทรัพยากรบุคคล
4	เงินช่วยเหลือพิเศษ (ค่าทำศพ)	พนักงานไม่จัดทำหนังสือแสดงเจตนา ระบุตัวผู้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ (ค่าทำศพ)	ชักซ้อมวิธีปฏิบัติ
5	ค่าชดเชยลูกจ้าง	คำนวณเงินชดเชยไม่ถูกต้อง	ศึกษาเรื่องเงินชดเชย เพิ่มเติม

 การยางแห่งประเทศไทย Rubber Authority of Thailand	คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)	รหัสเอกสาร	HR-01-10
		ครั้งที่แก้ไข	-
	งานสวัสดิการสงเคราะห์	วันที่บังคับใช้	01-01-2569
		หน้าที่	46/48

ที่	ผังกระบวนการ	ปัญหา/ความเสี่ยงสำคัญ ที่พบในการปฏิบัติงาน	วิธีการแก้ไขปัญหา/ ลดความเสี่ยง
6	เงินบำเหน็จ	ลืมนำเงินสำรองบำเหน็จ	ตั้งเวลาเตือนในการทำงาน
7	การจ่ายเงินสวัสดิการพิเศษ ให้แก่พนักงานและลูกจ้างที่ ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย จังหวัดชายแดนภาคใต้	พนักงานปฏิบัติงานในพื้นที่ไม่ครบตาม ระยะเวลาในระเบียบฯ และคำนวณเงิน ไม่ถูกต้อง	ซักซ้อมวิธีปฏิบัติ
8	การจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุ กลุ่ม การทำประกันชีวิต พนักงานและลูกจ้างที่ ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ของการยาง แห่งประเทศไทย	บริษัทประกันภัยมาเข้าร่วมเสนอราคา น้อย	เพิ่มช่องทางการ ประชาสัมพันธ์
9	การฅาปนกิจสงเคราะห์ของ การยางแห่งประเทศไทย (ฅกยท.)	<u>การจ่ายเงินสงเคราะห์งวดแรก</u> -เอกสารขอรับเงินสงเคราะห์สงเคราะห์ ไม่ครบถ้วน <u>การจ่ายเงินสงเคราะห์งวดสุดท้าย</u> -คำนวณเงินสงเคราะห์ถูกต้อง <u>การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์</u> -ลืมนำบันทึกข้อมูลในระบบฅาปนกิจ สงเคราะห์ <u>การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก</u> -เอกสารไม่ครบถ้วน <u>การลาออกจากการเป็นสมาชิก</u> -ข้อมูลในหนังสือขอลาออกไม่ถูกต้อง	-แจ้งเอกสารที่ต้องใช้ให้ ครบถ้วนตรวจสอบ เอกสารให้ถูกต้อง -ศึกษาวิธีการคำนวณ -ตั้งเวลาเตือนการ ทำงาน -แจ้งเอกสารที่ต้องใช้ให้ ครบถ้วน -ตรวจสอบข้อมูลและ แจ้งแก้ไขให้ถูกต้อง

 การยางแห่งประเทศไทย Rubber Authority of Thailand	คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)	รหัสเอกสาร	HR-01-10
		ครั้งที่แก้ไข	-
	งานสวัสดิการสงเคราะห์	วันที่บังคับใช้	01-01-2569
		หน้าที่	47/48

14. บรรณานุกรม

- 14.1 การยางแห่งประเทศไทย. (2558). พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558
- 14.2 การยางแห่งประเทศไทย. (2560). ข้อบังคับคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินบำเหน็จ พ.ศ. 2560
- 14.3 การยางแห่งประเทศไทย. (2561). ระเบียบการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2561
- 14.4 การยางแห่งประเทศไทย. (2566). หนังสือการยางแห่งประเทศไทย ที่ กษ 2904.03/0272 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2566 เรื่อง ชักซ้อมวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับและจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษ (ค่าทำศพ)
- 14.5 การยางแห่งประเทศไทย. (2566). ข้อบังคับคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าช่วยเหลือบุตร และค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2566
- 14.6 การยางแห่งประเทศไทย. (2567). หนังสือการยางแห่งประเทศไทย ที่ กษ 2904.03/0121 ลงวันที่ 19 มกราคม 2567 เรื่อง แนวปฏิบัติการขอรับเงินค่าช่วยเหลือบุตร และค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตร
- 14.7 คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์. (2549). ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- 14.8 สำนักนายกรัฐมนตรี. (2550). ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนใต้ พ.ศ.2550

 การยางแห่งประเทศไทย Rubber Authority of Thailand	คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)	รหัสเอกสาร	HR-01-10
		ครั้งที่แก้ไข	-
	งานสวัสดิการสงเคราะห์	วันที่บังคับใช้	01-01-2569
		หน้าที่	48/48

ภาคผนวก



พระราชบัญญัติ
การยางแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๘

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการยางแห่งประเทศไทย

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก

- (๑) พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๓
- (๒) พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๕
- (๓) พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๘
- (๔) พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๐
- (๕) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๔
- (๖) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนยาง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘
- (๗) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๔ ลงวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕
- (๘) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนยาง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

“ต้นยาง” หมายความว่า ต้นยางพารา (*Hevea brasiliensis*) และให้หมายความรวมถึงต้นยางชนิดอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

“ยาง” หมายความว่า น้ำยางสด ยางก้อน เศษยาง น้ำยางข้น ยางแผ่น ยางแท่ง ยางเครพ หรือยางในลักษณะอื่นใดอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนใด ๆ ของต้นยาง แต่ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ยางและวัตถุประดิษฐ์สำเร็จรูปจากยาง

“ไม้ยาง” หมายความว่า ต้นยาง หรือไม้ยางท่อนจากต้นยาง

“ยางพารา” หมายความว่า ยางและไม้ยาง

“ยางพันธุ์ดี” หมายความว่า ต้นยางพันธุ์ที่ให้ผลดี และให้หมายความรวมถึงต้นยางพันธุ์ที่เหมาะสมที่ใช้ปลูกเป็นสวนยางตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

“สวนยาง” หมายความว่า ที่ดินปลูกต้นยางเนื้อที่ไม่น้อยกว่าสองไร่ แต่ละไรมีต้นยางปลูกไม่น้อยกว่าสิบต้น และโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าไร่ละยี่สิบห้าต้น

“เกษตรกรชาวสวนยาง” หมายความว่า เจ้าของ ผู้เช่าหรือผู้ทำสวนยางและคนกรีดยาง ซึ่งมีสิทธิได้รับผลผลิตจากต้นยางในสวนยางนั้น และได้ขึ้นทะเบียนไว้กับการยางแห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

“สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง” หมายความว่า สมาคม สหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย แต่ไม่รวมถึงบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัดและห้างหุ้นส่วนสามัญ ที่มีเกษตรกรชาวสวนยางเป็นผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และได้ขึ้นทะเบียนไว้กับการยางแห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

“ผู้ประกอบการยาง” หมายความว่า ผู้ทำธุรกิจที่เกี่ยวกับยางพารา

“การปลูกแทน” หมายความว่า การปลูกยางพันธุ์ดี หรือไม้ยืนต้นชนิดอื่นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด แทนต้นยางเก่าทั้งหมดหรือบางส่วน

“การปลูกใหม่” หมายความว่า การปลูกยางพันธุ์ดีในที่ดินที่ไม่เคยปลูกต้นยางมาก่อน

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนพัฒนายางพารา

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย

“ผู้ว่าการ” หมายความว่า ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย

“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานของการยางแห่งประเทศไทย

“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างของการยางแห่งประเทศไทย

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงหรือประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้

หมวด ๑
การจัดตั้ง ทุน รายได้ และเงินสำรอง

มาตรา ๖ ให้จัดตั้งการยางขึ้นเรียกว่า “การยางแห่งประเทศไทย” เรียกโดยย่อว่า “กยท.” และให้ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Rubber Authority of Thailand” เรียกโดยย่อว่า “RAOT” และให้มีตราเครื่องหมายของ “กยท.”

รูปลักษณะของตราเครื่องหมายตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๗ ให้ กยท. เป็นนิติบุคคล มีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียง และจะตั้งสำนักงานสาขาหรือตัวแทนขึ้น ณ ที่อื่นใดภายในหรือนอกราชอาณาจักรก็ได้ แต่การตั้งสำนักงานสาขานอกราชอาณาจักรต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

มาตรา ๘ ให้ กยท. มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจร บริหารจัดการเกี่ยวกับการเงินของกองทุน ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา

(๒) ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และเผยแพร่ข้อมูล และสารสนเทศเกี่ยวกับยางพารา

(๓) ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการยาง ด้านวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด การประกอบธุรกิจ และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

(๔) ดำเนินการให้ระดับราคายางพารามีเสถียรภาพ

(๕) ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนและการปลูกใหม่

มาตรา ๙ ให้ กยท. มีอำนาจกระทำการต่าง ๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๘ ดังต่อไปนี้

(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตและระบบตลาดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบการยาง

(๒) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยางพารา

(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยางรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อลงทุนดำเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมเกี่ยวกับยางพาราตามที่คณะกรรมการกำหนด

(๔) ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความร่วมมือกับประเทศผู้ผลิตยางพาราและองค์การระหว่างประเทศเกี่ยวกับยางพารา

(๕) ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการเกี่ยวกับยางพารา

(๖) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ กยท. ตามที่คณะกรรมการกำหนด

มาตรา ๑๐ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๘ และอำนาจกระทำการกิจการตามมาตรา ๙ ให้ กยท. มีอำนาจหน้าที่กระทำการดังต่อไปนี้ด้วย

- (๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง หรือมีทรัพย์สินต่าง ๆ
- (๒) ก่อตั้งสิทธิหรือกระทำนิติกรรมใด ๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร
- (๓) ทำความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของ กยท.

(๔) เข้าร่วมกิจการหรือเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของ กยท.

(๕) กู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของ กยท.

(๖) จัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยางพารา

(๗) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดำเนินการ

(๘) กระทำการอื่นใดที่จำเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ กยท.

การเข้าร่วมกิจการหรือการเข้าร่วมทุนตาม (๔) และการกู้ยืมหรือการให้กู้ยืมเงินตาม (๕) ที่มีวงเงินไม่เกินห้าสิบล้านบาท ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด

มาตรา ๑๑ ทุนของ กยท. ประกอบด้วย

(๑) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาเป็นทุนประเดิมตามมาตรา ๖๗ มาตรา ๖๘ และมาตรา ๗๐ เฉพาะที่ไม่ได้โอนเป็นของกองทุนตามมาตรา ๔๔

(๒) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้หรือเป็นของ กยท.

มาตรา ๑๒ กยท. อาจมีรายได้ดังต่อไปนี้

(๑) ทุนตามมาตรา ๑๑

(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นคราว ๆ เพื่อดำเนินกิจการหรือขยายกิจการตามความเหมาะสม

(๓) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองค์กรอื่น รวมทั้งจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ

(๔) ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการดำเนินการหรือการลงทุน

(๕) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินของ กยท.

มาตรา ๑๓ รายได้ที่ กยท. ได้รับจากการดำเนินงานให้ตกเป็นของ กยท. สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินการ ค่าบำรุงรักษา ค่าเสื่อมราคา เงินสำรองตามมาตรา ๑๔ โบนัสหรือเงินรางวัลตามมาตรา ๓๔ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จหรือกองทุนสงเคราะห์ และการสงเคราะห์อื่นเพื่อสวัสดิการของพนักงาน ลูกจ้าง และครอบครัวตามมาตรา ๕๔ และเงินลงทุนตามงบลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบตามมาตรา ๕๕ ตลอดจนค่าภาระต่าง ๆ ที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการกำหนด

รายได้ที่ได้รับในปีหนึ่ง ๆ เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายและค่าภาระดังกล่าวในวรรคหนึ่งแล้วเหลือเท่าใด ให้ กยท. นำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

ในกรณีที่รายได้มีจำนวนไม่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายและค่าภาระดังกล่าวในวรรคหนึ่งนอกจากเงินสำรองตามมาตรา ๑๔ และเงินโบนัสหรือเงินรางวัลตามมาตรา ๓๔ และ กยท. ไม่สามารถหาเงินจากทางอื่นได้ รัฐพึงจ่ายเงินให้แก่ กยท. เท่าจำนวนที่ขาด

มาตรา ๑๔ เงินสำรองของ กยท. ให้ประกอบด้วยเงินสำรองธรรมดาที่ตั้งไว้เพื่อขาดเงินสำรองเพื่อการไถ่ถอนหนี้ และเงินสำรองอื่น ๆ ตามความประสงค์แต่ละอย่างโดยเฉพาะ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

เงินสำรองธรรมดานำออกใช้ได้ก็แต่โดยมติของคณะกรรมการ

มาตรา ๑๕ ทรัพย์สินของ กยท. และกองทุนไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดี

มาตรา ๑๖ ให้อสังหาริมทรัพย์ที่ กยท. ได้มาจากการให้หรือซื้อด้วยเงินรายได้ของ กยท. เป็นกรรมสิทธิ์ของ กยท.

ให้ กยท. มีอำนาจในการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ จำหน่าย และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของ กยท.

หมวด ๒ คณะกรรมการและผู้ว่าการ

มาตรา ๑๗ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย” ประกอบด้วย

(๑) ประธานกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง ทางด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม หรือการบริหาร

(๒) กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนเจ็ดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวนสามคน ผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจำนวนสองคน ผู้แทนผู้ประกอบการยางซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการค้าจำนวนหนึ่งคน และผู้แทนผู้ประกอบการยางซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตอุตสาหกรรมยางจำนวนหนึ่งคน

ให้ผู้ว่าการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้ว่าการแต่งตั้งพนักงานจำนวนไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ

มาตรา ๑๘ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจแล้ว ยังต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง

(๒) เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญที่มีสัญญาจ้างกับ กยท.

(๓) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับ กยท. หรือที่จะกระทำกับ กยท. หรือในกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและมีลักษณะเป็นการแข่งขันกับกิจการของ กยท. ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการกิจการยาง และประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ กยท. เป็นผู้ถือหุ้นหรือจัดตั้งขึ้น

มาตรา ๑๙ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี

เมื่อวาระของประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลืออยู่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวัน แต่ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน ให้ดำเนินการสรรหาหรือแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันเริ่มดำเนินการ หากครบกำหนดตามวาระในวาระหนึ่ง แต่ยังมีได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

มาตรา ๒๐ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๑๘

มาตรา ๒๑ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งแทน เว้นแต่วาระเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่แต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างนั้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง และในกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้กรรมการที่เหลือเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว

มาตรา ๒๒ คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ กยท. และอำนาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง

(๑) กำหนดนโยบายการบริหารงาน การจัดหาทุน และให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับนโยบายยารักษา

(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการลงทุน แผนการเงิน และงบประมาณประจำปีของ กยท.

(๓) ออกระเบียบหรือข้อบังคับเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามขอบแห่งวัตถุประสงค์

(๔) ออกระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการดำเนินงานและการบริหารงาน

(๕) ออกระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

(๖) ออกระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้ว่าการ

(๗) ออกข้อบังคับว่าด้วยการคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การประเมินผลงาน การถอดถอน วินัยและการลงโทษทางวินัย การออกจากตำแหน่ง การร้องทุกข์และการอุทธรณ์ การลงโทษของพนักงาน และลูกจ้าง ตลอดจนการกำหนดเงินเดือนและเงินอื่น

(๘) ออกข้อบังคับว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์ หรือการสงเคราะห์อื่นเพื่อสวัสดิการของพนักงาน ลูกจ้าง และครอบครัว โดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง

(๙) ออกข้อบังคับว่าด้วยระยะเวลาการจ้าง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ้างพนักงาน และลูกจ้าง

(๑๐) ออกระเบียบว่าด้วยระเบียบแบบผู้ว่าการและพนักงาน

มาตรา ๒๓ ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอำนาจดำเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการโดยอนุโลม

มาตรา ๒๔ เพื่อประโยชน์แห่งกิจการของ กยท. ให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดของ กยท. ตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้

มาตรา ๒๕ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

มาตรา ๒๖ ให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดอัตราเงินเดือนของผู้ว่าการ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

มาตรา ๒๗ ผู้ว่าการนอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจแล้ว ยังต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๘ (๓)

มาตรา ๒๘ ผู้ว่าการมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละไม่เกินสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

มาตรา ๒๙ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามมาตรา ๒๘ ผู้ว่าการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (๑) ตาย
- (๒) ลาออก
- (๓) สัญญาจ้างสิ้นสุดลง
- (๔) คณะกรรมการมีมติให้เลิกสัญญาจ้าง
- (๕) กระทำการผิดเงื่อนไขในสัญญาจ้าง ซึ่งสัญญาจ้างระบุไว้ให้ถือว่าสัญญาจ้างสิ้นสุด
- (๖) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๗

มติของคณะกรรมการให้เลิกสัญญาจ้างตาม (๔) ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการเท่าที่มีอยู่ โดยไม่นับรวมผู้ว่าการ

มาตรา ๓๐ ผู้ว่าการมีหน้าที่บริหารกิจการของ กยท. ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด และมีอำนาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง

ผู้ว่าการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของ กยท.

มาตรา ๓๑ ผู้ว่าการมีอำนาจ

(๑) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตำแหน่งตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนด แต่ถ้าเป็นพนักงานหรือลูกจ้างตั้งแต่ตำแหน่งที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน

(๒) วางระเบียบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ กยท. และกำหนดเงื่อนไขในการทำงานของพนักงานและลูกจ้างโดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนด

มาตรา ๓๒ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ผู้ว่าการเป็นผู้แทนของ กยท. และเพื่อการนี้ ผู้ว่าการจะมอบอำนาจให้ตัวแทนของ กยท. ตามมาตรา ๗ หรือบุคคลใดกระทำการเฉพาะอย่างแทนก็ได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนด

นิติกรรมที่ผู้ว่าการกระทำโดยฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับ หรือนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด ย่อมไม่ผูกพัน กยท. เว้นแต่คณะกรรมการจะให้สัตยาบัน

มาตรา ๓๓ ในกรณีที่ผู้ว่าการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งหรือตำแหน่งผู้ว่าการว่างลงและยังมิได้มีการแต่งตั้งผู้ว่าการ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการหรือพนักงานคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทน

ให้ผู้รักษาการแทนผู้ว่าการมีอำนาจและหน้าที่อย่างเดียวกับผู้ว่าการ

มาตรา ๓๔ ประธานกรรมการ กรรมการ พนักงาน และลูกจ้างอาจได้รับโบนัสหรือเงินรางวัลตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

มาตรา ๓๕ ในการดำเนินกิจการของ กยท. ให้คำนึงถึงประโยชน์ของรัฐและประชาชน

หมวด ๓

การส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
และผู้ประกอบกิจการยาง

มาตรา ๓๖ เกษตรกรชาวสวนยางผู้ใดมีสวนยางตั้งอยู่บนที่ดินที่ตนเองมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย หากประสงค์จะขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ยื่นคำขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนต่อ กยท. ตามแบบและวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด

ในกรณีที่ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนเป็นผู้ทำสวนยางในที่ดินที่ตนเช่าหรืออาศัยบุคคลอื่น ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนต้องแสดงต่อ กยท. ว่าผู้ให้เช่าหรือผู้ให้อาศัยได้ให้ความยินยอมในการที่ดินขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนตามแบบที่คณะกรรมการกำหนด

เพื่อประโยชน์ในการสำรวจตรวจสอบของ กยท. ในการพิจารณาให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนต้องอำนวยความสะดวกและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด

มาตรา ๓๗ ผู้จะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องเป็นเกษตรกรชาวสวนยางที่มีต้นยางอายุกว่ายี่สิบห้าปีขึ้นไป หรือต้นยางทรุดโทรมเสียหาย หรือต้นยางได้ผลน้อยตามหลักเกณฑ์ที่ กยท. กำหนด

การปลูกแทน ให้ส่งเสริมและสนับสนุนโดยช่วยให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางซึ่งยังพันธุ์ดี พันธุ์ไม่ยืนต้น พันธุ์พืช ปุ๋ย เครื่องมือเครื่องใช้ จัดบริการอย่างอื่นช่วยเหลือ หรือจ่ายเงินให้ก็ได้ ทั้งนี้ จะจัดให้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้

มาตรา ๓๘ เงินกองทุนที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนตามมาตรา ๔๙ (๒) ในแต่ละปี ให้ใช้เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางที่ขอปลูกแทนตามจำนวนดังต่อไปนี้

- (๑) จำนวนไม่เกินร้อยละแปดสิบสำหรับสวนยางที่มีเนื้อที่ไม่เกินสามสิบไร่
- (๒) จำนวนนอกจาก (๑) สำหรับสวนยางที่มีเนื้อที่เกินกว่าสามสิบไร่ขึ้นไป

มาตรา ๓๙ ผู้ใดไม่มีสวนยางมาก่อนแต่มีที่ดินที่ตนเองมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายไม่น้อยกว่าสองไร่ และตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกใหม่ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด หากประสงค์จะขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกใหม่ ให้ยื่นคำขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนต่อ กยท. ตามแบบและวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด

ในการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนตามวรรคหนึ่ง จะใช้เงินจากกองทุนมิได้

ให้คณะกรรมการมีอำนาจจัดสรรเงินให้แก่ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนตามวรรคหนึ่งได้รายละเอียดไม่เกินสิบห้าไร่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด

ในกรณีที่ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนตามวรรคหนึ่งไม่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน ย่อมไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิในการที่จะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในปีต่อ ๆ ไป

มาตรา ๔๐ เงินที่ผู้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนและการปลูกใหม่ได้รับ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกแทนและการปลูกใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีอากร และค่าธรรมเนียมใด ๆ

มาตรา ๔๑ เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการยาง ที่ประสงค์จะขอรับการส่งเสริม สนับสนุน และความช่วยเหลือในด้านวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด การประกอบธุรกิจ และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับยางพารา ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ยื่นคำขอต่อ กยท. ตามแบบและวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด

การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการส่งเสริม สนับสนุน และความช่วยเหลือตามวรรคหนึ่ง และการพิจารณาให้การส่งเสริม สนับสนุน และความช่วยเหลือ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ คณะกรรมการกำหนด

เพื่อประโยชน์ในการสำรวจตรวจสอบของ กยท. ในการพิจารณาให้การส่งเสริม สนับสนุน และความช่วยเหลือ เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการยาง ต้องอำนวยความสะดวกและปฏิบัติตามคำสั่งของ กยท. ตามความจำเป็น

มาตรา ๔๒ บรรดาหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบที่คณะกรรมการกำหนดตามหมวดนี้ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้

หมวด ๔ กองทุนพัฒนายางพารา

มาตรา ๔๓ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งใน กยท. เรียกว่า “กองทุนพัฒนายางพารา” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนายางพารา

การใช้จ่ายเงินกองทุนให้กระทำอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงประโยชน์ของ เกษตรกรชาวสวนยางเป็นหลัก

มาตรา ๔๔ กองทุนประกอบด้วย

- (๑) เงินกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางที่โอนมาตามมาตรา ๖๗
- (๒) ค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการจัดเก็บตามมาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘
- (๓) ค่าบำรุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการดำเนินการของกองทุน
- (๔) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน

เงินและทรัพย์สินที่เป็นของกองทุนไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

มาตรา ๔๕ การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน รวมทั้งการนำเงินกองทุน ไปจัดหาผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

มาตรา ๔๖ ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ให้คณะกรรมการเสนองบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินของกองทุนในปีที่ล่วงมา ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรับรองแล้วต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

มาตรา ๔๗ บุคคลใดส่งยางพาราออกนอกราชอาณาจักร ต้องเสียเงินค่าธรรมเนียมให้ กยท. ตามอัตราที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด และให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า

ในกรณีที่มีความจำเป็นรัฐมนตรีจะประกาศกำหนดให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งก็ได้

การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งและการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามวรรคสอง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

มาตรา ๔๘ ผู้มีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมรายใดไม่เสียค่าธรรมเนียม หรือเสียภายหลังระยะเวลาที่กำหนด หรือเสียค่าธรรมเนียมไม่ครบตามจำนวนที่ต้องเสีย ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสองต่อเดือนของจำนวนเงินค่าธรรมเนียมที่ไม่เสีย หรือเสียภายหลังระยะเวลาที่กำหนด หรือจำนวนเงินค่าธรรมเนียมที่ยังขาดไป แล้วแต่กรณี นับแต่วันถัดจากวันที่ต้องเสียค่าธรรมเนียม สำหรับเศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน ทั้งนี้ เงินเพิ่มที่คำนวณได้มิให้เกินจำนวนเงินค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระตามมาตรา ๔๗

ในกรณีที่ผู้ที่มีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมผู้ใดจงใจกระทำด้วยประการใด ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่เสียค่าธรรมเนียม หรือเพื่อเสียค่าธรรมเนียมน้อยกว่าที่ควรเสีย ให้ กยท. มีคำสั่งให้ผู้นั้นชำระค่าปรับทางปกครองเป็นจำนวนตั้งแต่ห้าเท่าถึงยี่สิบเท่าของค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระตามมาตรา ๔๗

ในกรณีที่ กยท. มีคำสั่งให้ผู้มีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมจ่ายเงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งหรือเงินค่าปรับทางปกครองตามวรรคสอง ถ้าผู้ที่มีหน้าที่ไม่ยอมชำระเงินดังกล่าว ให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม

เงินเพิ่มและเงินค่าปรับทางปกครองตามมาตรานี้ ให้ถือเป็นค่าธรรมเนียมที่เก็บได้ตามมาตรา ๔๗ และให้นำส่งกองทุน

มาตรา ๔๙ ให้คณะกรรมการจัดสรรเงินจากกองทุนตามจำนวนและเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละปีงบประมาณ ดังต่อไปนี้

(๑) จำนวนไม่เกินร้อยละสิบ เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกิจการของ กยท.

(๒) จำนวนไม่เกินร้อยละสิบ เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อการปลูกแทน

(๓) จำนวนไม่เกินร้อยละสามสิบห้า เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยางในด้านการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต การผลิต การแปรรูป การตลาด และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับยางพารา

และอุตสาหกรรมแปรรูปยางขึ้นต้น อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง อุตสาหกรรมไม้ยาง การพัฒนา
ยางพาราทั้งระบบ และการรักษาเสถียรภาพราคายาง

(๔) จำนวนไม่เกินร้อยละห้า เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเงิน วิชาการ
การศึกษาวิจัย และการค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับยางพาราในอันที่จะเกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการ
ยางพาราอย่างครบวงจร

(๕) จำนวนไม่เกินร้อยละเจ็ด เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง

(๖) จำนวนไม่เกินร้อยละสาม เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกร
ชาวสวนยาง

การบริหารและจัดสรรเงินจากกองทุนให้เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนด
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีซึ่งจะต้องคำนึงถึงสัดส่วนที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ยางพารา รวมทั้งการใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามมาตรา ๔๗

ในกรณีที่ปีงบประมาณใดมิได้จัดสรรเงินเต็มตามจำนวนที่กำหนดไว้สำหรับค่าใช้จ่ายในแต่ละประเภท
ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจจัดสรรเงินในส่วนที่เหลือไปเป็นค่าใช้จ่ายในประเภทอื่นซึ่งมิใช่ค่าใช้จ่าย
ตาม (๑) ได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น

ในกรณีที่เงินของกองทุนไม่เพียงพอเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตาม (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖)
ให้คณะกรรมการนำรายได้ตามมาตรา ๑๒ มาจัดสรรเพิ่มเติมได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของเงินรายได้
ตามมาตรา ๑๒

ในกรณีที่เงินกองทุนจัดสรรตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ยังไม่เพียงพอ ให้รัฐตั้งรายจ่ายเพิ่มเติม
ในงบประมาณประจำปีตามความจำเป็น

ในกรณีที่เงินเหลือจากค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้เก็บไว้เพื่อนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายนั้น ๆ ในปีต่อไป

มาตรา ๕๐ ผู้ว่าการต้องแยกบัญชีและเอกสารเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินอื่นของกองทุน
ออกจากบัญชีและเอกสารเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินอื่นของ กยท.

หมวด ๕

การสำรวจ ตรวจสอบ และรังวัด

มาตรา ๕๑ เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง หรือผู้ประกอบการยาง
ผู้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนตามพระราชบัญญัตินี้ผู้ใดจงใจไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ
หรือคำสั่งของ กยท. คณะกรรมการ หรือพนักงานซึ่งสั่งการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ กยท. มีอำนาจ
สั่งให้ระงับการส่งเสริมและสนับสนุนเสียได้

มาตรา ๕๒ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการ พนักงาน
และบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจาก กยท. มีอำนาจดังต่อไปนี้

(๑) เข้าไปในสวนยางของเกษตรกรชาวสวนยางและที่ดินต่อเนื่องกับสวนยาง ที่ทำการของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง หรือสถานประกอบการของผู้ประกอบกิจการยาง ซึ่งขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อทำการสำรวจ ตรวจสอบ หรือรังวัด

(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง หรือผู้ประกอบกิจการยาง ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน หรือบุคคลใด ๆ ที่มีเหตุควรเชื่อว่า อาจให้ข้อเท็จจริงใด ๆ มาเพื่อให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ ส่งหรือแสดงเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ที่เกี่ยวกับการที่จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

หมวด ๖

การร้องทุกข์และการสงเคราะห์

มาตรา ๕๓ พนักงานและลูกจ้างมีสิทธิร้องทุกข์ได้ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนด

มาตรา ๕๔ ให้ กยท. จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จหรือกองทุนสงเคราะห์ หรือการสงเคราะห์อื่นเพื่อสวัสดิการของพนักงาน ลูกจ้าง และครอบครัว ในกรณีพ้นจากตำแหน่ง ประสบอุบัติเหตุ เจ็บป่วย ตาย หรือกรณีอื่นอันควรแก่การสงเคราะห์ ทั้งนี้ ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนด

การจัดให้มีกองทุนสงเคราะห์หรือการสงเคราะห์อื่นตามวรรคหนึ่ง การกำหนดหลักเกณฑ์ การออกเงินสมทบให้กองทุนสงเคราะห์ การกำหนดประเภทของผู้ซึ่งพึงได้รับการสงเคราะห์ และหลักเกณฑ์ การสงเคราะห์ ตลอดจนการจัดการเกี่ยวกับกองทุนสงเคราะห์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนด

หมวด ๗

การเงิน การบัญชี และการตรวจสอบ

มาตรา ๕๕ ให้ กยท. จัดทำงบประมาณประจำปีโดยจำแนกเงินที่จะได้รับในปีหนึ่ง ๆ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ให้แยกเป็นงบลงทุนและงบทำการ สำหรับงบลงทุนให้นำเสนอ คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบ ส่วนงบทำการให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

มาตรา ๕๖ ให้ กยท. เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับสถาบันการเงินตามระเบียบที่คณะกรรมการ กำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

มาตรา ๕๗ ให้ กยท. วางและรักษาไว้ซึ่งระบบการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป แยกตามประเภทงานส่วนที่สำคัญ มีการลงรายการรับและจ่ายเงิน สินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแสดงกิจการ

ที่เป็นอยู่จริงและตามที่ควรตามประเภทงาน พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการดังกล่าว และให้มีการตรวจสอบบัญชีภายในเป็นประจำ

มาตรา ๕๘ ให้ กยท. จัดทำงบดุล บัญชีทำการ และบัญชีกำไรขาดทุนส่งผู้สอบบัญชีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี

มาตรา ๕๙ ทุกปีให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีและทำการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของ กยท.

มาตรา ๖๐ ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของ กยท. เพื่อการนี้ ให้มีอำนาจสอบถามประธานกรรมการ กรรมการ ผู้ว่าการ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้อื่นซึ่งเป็นผู้แทนของ กยท.

มาตรา ๖๑ ให้ผู้สอบบัญชีทำรายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อเสนอต่อไปยังรัฐมนตรีภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และให้ กยท. โฆษณารายงานประจำปี ที่ล่วงมาแล้ว โดยแสดงงบดุล บัญชีทำการ และบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบว่าถูกต้อง

หมวด ๘ การกำกับและควบคุม

มาตรา ๖๒ ให้รัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่กำกับโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ กยท. และเพื่อการนี้จะสั่งให้ กยท. ชี้แจงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น ทำรายงาน กระทำหรือยับยั้งการกระทำใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของ กยท. ได้

มาตรา ๖๓ ให้ กยท. ทำรายงานปีละครั้งเสนอรัฐมนตรี รายงานนี้ให้กล่าวถึงผลงานของ กยท. ในปีที่ผ่านมาแล้ว พร้อมทั้งคำชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการและแผนงานที่จะจัดทำในภายหน้า

มาตรา ๖๔ ในกรณีที่ กยท. จะต้องเสนอเรื่องใด ๆ ไปยังคณะรัฐมนตรี ให้ กยท. นำเรื่องเสนอรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อไปยังคณะรัฐมนตรี ในการนี้รัฐมนตรีอาจเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีได้

มาตรา ๖๕ กยท. ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะดำเนินกิจการดังต่อไปนี้ได้

- (๑) เพิ่มหรือลดทุน
- (๒) กู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงินเป็นจำนวนเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีกำหนดโดยข้อเสนอของกระทรวงการคลัง
- (๓) จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์อันมีราคาเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีกำหนดโดยข้อเสนอของกระทรวงการคลัง

- (๔) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน
- (๕) จัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด
- (๖) เข้าร่วมกิจการกับบุคคลอื่นหรือถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด
- (๗) กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามมาตรา ๔๗

หมวด ๙
บทกำหนดโทษ

มาตรา ๖๖ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ให้ความสะดวกแก่กรรมการ พนักงาน หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก กยท. ในการปฏิบัติการตามมาตรา ๕๒ (๑) หรือจงใจไม่ปฏิบัติตามหนังสือสอบถามหรือหนังสือเรียกตามมาตรา ๕๒ (๒) โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๖๗ ให้โอนบรรดากิจการ เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน ภาระผูกพัน และงบประมาณของกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๓ ไปเป็นของ กยท. หรือกองทุน ตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๔๔ แล้วแต่กรณี และให้คณะกรรมการจัดสรรเงินจากกองทุนไม่เกินร้อยละสิบห้าเป็นทุนประเดิมของ กยท. ตามมาตรา ๑๑

มาตรา ๖๘ ให้โอนบรรดากิจการ เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน ภาระผูกพัน และงบประมาณขององค์การสวนยางตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๔ ไปเป็นของ กยท. ตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๖๙ ให้พนักงานและลูกจ้างของกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๓ และพนักงานและลูกจ้างขององค์การสวนยางตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของ กยท. โดยให้ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการ และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นเท่าที่ได้รับอยู่เดิมไปพลางก่อน จนกว่าผู้ว่าการจะได้บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง แต่จะแต่งตั้งให้ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการ และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นต่ำกว่าที่ได้รับอยู่เดิมไม่ได้ ทั้งนี้ ให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

การเปลี่ยนไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของ กยท. ตามวรรคหนึ่ง ไม่ถือว่าเป็นการออกจากงาน เพราะสังกัดเดิมเลิกจ้าง และให้ถือว่าระยะเวลาทำงานในขณะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางหรือองค์การสวนยาง เป็นระยะเวลาที่ทำงานให้แก่ กยท.

มาตรา ๗๐ ให้โอนบรรดากิจการ เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน ภาระผูกพัน และงบประมาณของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับราชการของสถาบันวิจัยยาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการอย่างอื่น ๆ ตามที่รัฐมนตรีเห็นว่าจำเป็นต่อการดำเนินการของ กยท.

ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เว้นแต่บรรดากิจการ เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน ภาระผูกพัน และงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมยาง และเงินงบประมาณ หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำซึ่งมีผู้ครองอยู่ ไปเป็นของ กยท.

มาตรา ๗๑ ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างผู้ใดของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการที่โอนไปตามมาตรา ๗๐ ถ้าสมัครใจจะโอนไปปฏิบัติงานกับ กยท. และได้แจ้งความจำนงค์เป็นหนังสือต่ออธิบดีเจ้าสังกัดภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้โอนข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างผู้นั้นไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของ กยท. แล้วแต่กรณี และให้ยุบ อัตราค่าจ้างของกรมวิชาการเกษตรดังกล่าว

ให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างซึ่งโอนไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของ กยท. ตามวรรคหนึ่ง ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน หรือสวัสดิการ และประโยชน์อย่างอื่นเท่าที่เคยได้รับอยู่เดิมไปพลางก่อน จนกว่าผู้ว่าการจะได้บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง แต่จะให้ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน หรือสวัสดิการ และประโยชน์อย่างอื่นต่ำกว่าที่ได้รับอยู่เดิมไม่ได้ ทั้งนี้ ให้เสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแต่วันพ้นกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ๗๒ การโอนข้าราชการตามมาตรา ๗๑ ให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากราชการ เพราะทางราชการเลิกหรือยุบตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

การโอนพนักงานและลูกจ้างตามมาตรา ๗๑ ให้ถือว่าเป็นการออกจากงานเพราะทางราชการ ยุบตำแหน่งหรือเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด และให้ได้รับบำเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย บำเหน็จลูกจ้าง

มาตรา ๗๓ บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกำหนด ที่ออกตาม พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๓ หรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๔ ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามขอบแห่งวัตถุประสงค์หรืออำนาจหน้าที่ที่จะเป็นของ กยท. ตามพระราชบัญญัตินี้ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

มาตรา ๗๔ ในวาระเริ่มแรก ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการเป็นการชั่วคราวจนกว่า จะมีการแต่งตั้งผู้ว่าการตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ

มาตรา ๗๕ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา ๑๗ (๒) โดยให้เลือกกันเองคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานกรรมการ และให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการตามมาตรา ๗๔ เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่า

จะได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๗ (๑) และ (๓) ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

มาตรา ๗๖ ให้ กยท. จัดให้มีกองทุนบำเหน็จสำหรับผู้ซึ่งเคยเป็นพนักงานของกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางที่โอนมาเป็นพนักงานของ กยท. ซึ่งยังคงเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ จนกว่าพนักงานดังกล่าวจะพ้นจากการเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จ

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ยางพาราและผลิตผลจากยางพารา มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศและประชาคมโลกเป็นอย่างมาก การปฏิรูประบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับยางพารา การวิจัยและพัฒนา การรักษาเสถียรภาพระดับราคายางพารา การดำเนินธุรกิจ และการจัดสรรประโยชน์อย่างเป็นธรรมและยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการยาง จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบการยาง จำเป็นต้องจัดให้มีองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการเกี่ยวกับยางพาราของประเทศ ทั้งระบบอย่างครบวงจร มีเอกภาพสามารถดำเนินการไปได้อย่างเป็นอิสระ คล่องตัว และใช้ยางพาราและผลิตผลจากยางพาราให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สมควรจัดตั้งการยางแห่งประเทศไทยขึ้นเพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนากิจการเกี่ยวกับยางพาราของประเทศ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ข้อบังคับคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าช่วยเหลือบุตร และค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตร
พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าช่วยเหลือบุตร และค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตร เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าช่วยเหลือบุตร และค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตร ให้เป็นไปตามสภาวะการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ (๘) แห่งพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ และได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๘๑๙.๒/๑๕๑๕๔ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยจึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าช่วยเหลือบุตร และค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๖”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้

“ผู้ว่าการ” หมายความว่า ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย

“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานของการยางแห่งประเทศไทย

“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างประจำของการยางแห่งประเทศไทย และลูกจ้างของการยางแห่งประเทศไทยที่มีลักษณะการจ้างแรงงานแต่ไม่รวมถึงการจ้างทำของและการจ้างเหมาบริการ

“บุตร” หมายความว่า บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของพนักงานและลูกจ้าง แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งบิดามารดาได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่นแล้ว

“ค่าช่วยเหลือบุตร” หมายความว่า เงินสวัสดิการที่การยางแห่งประเทศไทย จ่ายเพื่อช่วยเหลือหรือสงเคราะห์เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรของพนักงานและลูกจ้าง

“ค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตร” หมายความว่า เงินสวัสดิการที่การยางแห่งประเทศไทย จ่ายเพื่อช่วยเหลือเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทุกประเภทในลักษณะเหมาจ่ายทั้งปีการศึกษา สำหรับบุตรของพนักงานและลูกจ้าง ในสถานศึกษาของทางราชการหรือสถานศึกษาของเอกชน ซึ่งได้รับอนุมัติให้เรียกเก็บตามระเบียบข้อบังคับหรือประกาศของสถานศึกษานั้น ๆ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าปรับต่าง ๆ ค่าลงทะเบียนล่าช้า การลงทะเบียนเรียนซ้ำเพื่อปรับผลการเรียน (รีเกรด) ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าประกันของเสียหาย ค่าหอพัก ค่าอาหาร ค่าซักรีด และค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา

/“เงินบำรุง...

“เงินบำรุงการศึกษา” หมายความว่า เงินประเภทต่าง ๆ ที่สถานศึกษาของทางราชการ เรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือที่กำกับ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง หรือองค์การของรัฐบาล

“เงินค่าเล่าเรียน” หมายความว่า เงินค่าธรรมเนียมการเรียน หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ซึ่งสถานศึกษาของเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่สถานศึกษากำหนด

“ปีการศึกษา” หมายความว่า ปีการศึกษาที่กำหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการ เจ้าสังกัด มหาวิทยาลัย วิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง หรือองค์การของรัฐบาล

“สถานศึกษาของทางราชการ” หมายความว่า

(๑) มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่น ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงศึกษาธิการ หรือส่วนราชการอื่น หรือที่อยู่ในกำกับของรัฐ

(๒) วิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัยในสังกัด หรืออยู่ในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ หรือส่วนราชการอื่นที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองคุณวุฒิ

(๓) โรงเรียนในสังกัดหรืออยู่ในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง และให้หมายความรวมถึงโรงเรียนที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีการจัดระดับชั้นเรียนด้วย

(๔) โรงเรียนในสังกัดหรืออยู่ในกำกับของส่วนราชการอื่น หรือองค์การของรัฐบาล ที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองคุณวุฒิ

(๕) โรงเรียนในสังกัดส่วนราชการที่กระทรวงการคลังกำหนด

(๖) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีการจัดระดับชั้นเรียนในสังกัดส่วนราชการ

“สถานศึกษาของเอกชน” หมายความว่า

(๑) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

(๒) โรงเรียนในระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน

หมวด ๑

ค่าช่วยเหลือบุตร

ข้อ ๔ ให้พนักงานและลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าช่วยเหลือบุตรเป็นรายเดือนสำหรับบุตรคนที่หนึ่งถึงคนที่สาม โดยให้ได้รับเป็นเงินรายเดือนตามอัตราที่ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์กำหนดต่อบุตรหนึ่งคน แต่ไม่รวมถึงบุตรซึ่งเป็น

(๑) บุตรซึ่งมีได้ออยู่ในอำนาจปกครองของตน

(๒) บุตรซึ่งมีอายุเกินสิบแปดปีบริบูรณ์ หรือไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์แต่เป็นผู้บรรลุนิติภาวะโดยการสมรสแล้ว

(๓) บุตรซึ่งพนักงานและลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับบุตรคนนั้นอยู่แล้ว และพนักงานและลูกจ้างนั้นมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ

ข้อ ๕ การนับลำดับบุตรคนที่หนึ่งถึงคนที่สาม ให้นับเรียงตามลำดับการเกิดก่อนหลัง ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นบุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งใดหรืออยู่ในอำนาจการปกครองของตนหรือไม่ และไม่ว่าจะเป็นบุตรที่เกิดก่อนหรือหลังเข้าเป็นพนักงานและลูกจ้าง

พนักงานและลูกจ้างคนใดได้รับเงินช่วยเหลือบุตรสำหรับบุตรครบจำนวนสามคนแล้ว ต่อมาบุตรคนหนึ่งคนใดในจำนวนนั้นตายลงก่อนมีอายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์ ก็ให้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือบุตรเพิ่มขึ้นอีกเท่าจำนวนบุตรคนที่ตายนั้น แต่ในกรณีที่พนักงานและลูกจ้างมีบุตรอยู่แล้วเกินสามคนให้นับบุตรคนที่อยู่ลำดับถัดไปก่อน

ข้อ ๖ การใช้สิทธิเบิกค่าช่วยเหลือบุตรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(๑) พนักงานและลูกจ้างผู้ใด มีสามีเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินประเภทเดียวกับค่าช่วยเหลือบุตรจากส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ พนักงานและลูกจ้างผู้นั้นจะใช้สิทธิเบิกค่าช่วยเหลือบุตรไม่ได้ เว้นแต่ค่าช่วยเหลือบุตรที่ได้รับจากหน่วยงานอื่นนั้นต่ำกว่าค่าช่วยเหลือบุตรตามที่มีสิทธิ ก็ให้มีสิทธิได้รับค่าช่วยเหลือบุตรเฉพาะในส่วนที่ขาดอยู่

(๒) พนักงานและลูกจ้างผู้ใด ซึ่งบุตรคนที่หนึ่งถึงคนที่สามคนใดไม่อยู่ในอำนาจปกครองของตน หรือในกรณีที่คู่สมรสแยกกันอยู่โดยมิได้หย่าขาดจากกัน และบุตรคนนั้นอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง พนักงานและลูกจ้างผู้นั้นมีสิทธิได้รับค่าช่วยเหลือบุตรได้เฉพาะสำหรับบุตรคนที่อยู่ในอำนาจปกครองของตนหรืออยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของตนแล้วแต่กรณี

(๓) ในกรณีที่พนักงานและลูกจ้างตาม (๑) ผู้ใด ได้สมรสใหม่ และสามีในการสมรสครั้งใหม่เป็นบุคคล ดังระบุใน (๑) ให้พนักงานและลูกจ้างผู้นั้นมีสิทธิได้รับค่าช่วยเหลือบุตรสำหรับบุตรที่ติดมากับตนนั้นได้

ข้อ ๗ พนักงานและลูกจ้างผู้ใด ยังไม่มีบุตรหรือมีบุตรที่มีสิทธิได้รับค่าช่วยเหลือบุตรตามข้อ ๔ ยังไม่ถึงสามคน ถ้าต่อมามีบุตรแฝดซึ่งทำให้มีจำนวนบุตรเกินสามคน ให้พนักงานและลูกจ้างผู้นั้นมีสิทธิได้รับค่าช่วยเหลือบุตร ตามข้อ ๔ สำหรับบุตรคนที่หนึ่งถึงคนที่สุดท้าย แต่บุตรแฝดดังกล่าวจะต้องเป็นบุตรที่เกิดจากการสมรส หรือเป็นบุตรของตนเองในกรณีที่หญิงเป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงินช่วยเหลือบุตร

ในกรณีที่บุตรคนใดคนหนึ่งของพนักงานและลูกจ้างตามวรรคหนึ่งตายลงก่อนมีอายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์ ก็ให้ลดจำนวนบุตรที่ได้รับเงินช่วยเหลือบุตรลง จนกว่าจำนวนบุตรที่ได้รับเงินช่วยเหลือบุตรมีจำนวนเหลือไม่เกินสามคน และหลังจากนั้นพนักงานและลูกจ้างจึงจะมีสิทธิได้รับค่าช่วยเหลือบุตรเพิ่มขึ้นได้ตามข้อ ๕ วรรคสอง

เพื่อประโยชน์แห่งข้อบังคับนี้ บุตรคนที่หนึ่งถึงคนที่สามของพนักงานและลูกจ้าง ให้หมายความรวมถึงบุตรคนที่หนึ่งถึงคนที่สุดท้ายของตนเองตามวรรคหนึ่ง

ข้อ ๘ การนับลำดับบุตรคนที่หนึ่งถึงคนที่สุดท้ายในกรณีที่ไม้อาจทราบลำดับการเกิดก่อนหลังของบุตรแฝดได้โดยแน่ชัด ให้นับลำดับบุตรแฝดตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

ข้อ ๙ พนักงานและลูกจ้างคนใดได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างในเดือนใดไม่เต็มเดือน ก็ให้มีสิทธิได้รับค่าช่วยเหลือบุตรได้เต็มเดือน

หมวด ๒
ค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตร

ข้อ ๑๐ ให้การยางแห่งประเทศไทยจ่ายค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตรให้แก่พนักงานและลูกจ้างสำหรับบุตรซึ่งมีอายุครบสามปีในภาคเรียนของปีการศึกษา และมีอายุไม่เกินยี่สิบห้าปี

ในกรณีที่บุตรมีอายุครบยี่สิบห้าปีแต่ยังศึกษาไม่จบปีการศึกษาก็ให้มีสิทธิได้รับค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตรตามวรรคหนึ่งจนจบปีการศึกษานั้น

ข้อ ๑๑ ให้พนักงานและลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตรได้เพียงบุตรคนที่หนึ่งถึงคนที่สาม

ข้อ ๑๒ การนับลำดับบุตรคนที่หนึ่งถึงคนที่สาม ให้นับเรียงลำดับการเกิดก่อนหลัง ทั้งนี้ไม่ว่าเป็นบุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งใด หรืออยู่ในอำนาจปกครองของตนหรือไม่ และไม่ว่าจะเป็นบุตรที่เกิดก่อนหรือหลังการเข้าเป็นพนักงานและลูกจ้าง

พนักงานและลูกจ้างคนใด มีบุตรเกินสามคนและได้รับค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตรครบจำนวนสามคนแล้ว ต่อมาบุตรคนหนึ่งคนใดในจำนวนนั้นตาย ภายหลังการจนไม่สามารถเล่าเรียนได้ หรือเป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถที่มีได้ศึกษาในสถานศึกษาที่มีสิทธิได้รับค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตร วิกฤติหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบก่อนมีอายุครบยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ ก็ให้พนักงานและลูกจ้างผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรเพิ่มขึ้นอีกเท่ากับจำนวนบุตรคนที่ตาย ภายหลังการ หรือเป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ วิกฤติหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบนั้น

ข้อ ๑๓ พนักงานและลูกจ้างผู้ใด ยังไม่มีบุตรหรือมีบุตรที่มีสิทธิได้รับค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตรตามข้อ ๑๑ ยังไม่ถึงสามคน ถ้าต่อมามีบุตรแฝดซึ่งทำให้มีจำนวนบุตรเกินสามคน ให้พนักงานและลูกจ้างผู้นั้น มีสิทธิได้รับค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตรตามข้อ ๑๑ สำหรับบุตรคนที่หนึ่งถึงคนสุดท้าย แต่บุตรแฝดดังกล่าวจะต้องเป็นบุตรซึ่งเกิดจากการสมรส หรือเป็นบุตรของตนเองในกรณีที่หญิงเป็นผู้ใช้สิทธิเบิกค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตร

ในกรณีที่บุตรคนหนึ่งคนหนึ่งของพนักงานและลูกจ้างตามวรรคหนึ่ง ตาย ภายหลังการจนไม่สามารถเล่าเรียนได้หรือเป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถที่มีได้ศึกษาในสถานศึกษาที่มีสิทธิได้รับค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตร วิกฤติหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบก่อนมีอายุครบยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ก็ให้ลดจำนวนบุตรที่ได้รับค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตรลง จนกว่าจำนวนบุตรที่ได้รับค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตรมีจำนวนเหลือไม่เกินสามคน และหลังจากนั้นพนักงานและลูกจ้างจึงจะมีสิทธิได้รับค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตรเพิ่มขึ้นได้ตามวรรคหนึ่ง

ข้อ ๑๔ การจ่ายค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ประเภทและอัตรา ดังนี้

(๑) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการในหลักสูตรระดับไม่สูงกว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่า และหลักสูตรนั้นแยกต่างหากจากหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้ได้รับเงินบำรุงการศึกษาเต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด

(๒) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้ได้รับเงินบำรุงการศึกษาเต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด

(๓) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับไม่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด

(๔) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แต่ไม่สูงกว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่า และหลักสูตรนั้นแตกต่างจากหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด

(๕) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด

ทั้งนี้ พนักงานและลูกจ้างมีสิทธิเบิกค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตรได้เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตาม (๒) หรือ (๕) ในสถานศึกษาของทางราชการหรือสถานศึกษาของเอกชนที่เป็นหลักสูตรแรกเท่านั้น

ข้อ ๑๕ ให้ผู้ว่าการเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอำนาจออกระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ให้ผู้ว่าการเป็นผู้วินิจฉัย คำวินิจฉัยของผู้ว่าการให้ถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายประยูร อินสกุล)

กรรมการการยางแห่งประเทศไทย ทำหน้าที่

ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ที่ กษ ๒๙๐๐.๐๑/๐๐๓๒

เรียน รองผู้ว่าการ หัวหน้าส่วนงานทุกส่วนงาน และหัวหน้าหน่วยงานซึ่งไม่ได้สังกัดส่วนงาน

การยางแห่งประเทศไทย ขอส่งสำเนาข้อบังคับคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าช่วยเหลือบุตร และค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ส่วนงานเจ้าของเรื่อง คือ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์/กองค่าตอบแทนและสวัสดิการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



การยางแห่งประเทศไทย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗



การยางแห่งประเทศไทย
Public Authority of Thailand

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ การยางแห่งประเทศไทย ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ VolP ๑๐๕๐๖

ที่ กษ.๒๙๐๔.๐๓/๐๖๖

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง แนวปฏิบัติการขอรับเงินค่าช่วยเหลือบุตร และค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตร

เรียน หัวหน้าส่วนงานทุกส่วนงาน หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงาน

ตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าช่วยเหลือบุตร และค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตร ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป และต่อมาการยางแห่งประเทศไทย ได้มีข้อบังคับคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าช่วยเหลือบุตร และค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป นั้น

การยางแห่งประเทศไทย พิจารณาแล้ว เพื่อให้การขอรับเงินค่าช่วยเหลือบุตร และค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดแนวปฏิบัติการขอรับเงินค่าช่วยเหลือบุตร และค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตร สำหรับพนักงาน ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้

๑. ค่าช่วยเหลือบุตร

(๑) ให้ผู้มีสิทธิที่มีความประสงค์ขอรับเงินค่าช่วยเหลือบุตร ดำเนินการบันทึกคำขอผ่านระบบลูกหนี้พนักงาน และนำเสนอคำขอพร้อมเอกสารประกอบ ให้ผู้บังคับบัญชารับรองและอนุมัติตามลำดับชั้น

(๒) การอนุมัติคำขอรับเงินค่าช่วยเหลือบุตร สำหรับส่วนกลางให้อำนาจการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์มีอำนาจอนุมัติ และสำหรับส่วนภูมิภาคให้หัวหน้าหน่วยงานมีอำนาจอนุมัติคำขอรับเงินช่วยเหลือบุตรของพนักงาน ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด

(๓) การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ด้านการเงินที่เกี่ยวข้อง

๒. ค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตร

(๑) ให้ผู้มีสิทธิที่มีความประสงค์ขอรับเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตร ดำเนินการบันทึกใบเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตรผ่านระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และนำเสนอใบเบิกเงินพร้อมเอกสารประกอบ ให้ผู้บังคับบัญชารับรองจนถึงหัวหน้าหน่วยงาน

(๒) การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ด้านการเงินที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

(นายณกรณ์ ตรกรวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย



การยางแห่งประเทศไทย
Public Activity of Thailand

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ การยางแห่งประเทศไทย ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โทร.VoIP ๑๐๕๐๖

ที่ กษ.๒๕๐๔.๐๓/๐๒๗๒ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ชักซ้อมวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับและจ่ายเงินช่วยเหลือ (ค่าทำศพ)

เรียน หัวหน้าส่วนงานทุกส่วนงาน หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงาน

ตามข้อบังคับคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินบำเหน็จ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ค่าทำศพกรณีตาย อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น

การยางแห่งประเทศไทย พิจารณาแล้ว เพื่อให้การขอรับและจ่ายเงินช่วยเหลือ (ค่าทำศพ) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และถูกต้องครบถ้วน จึงชักซ้อมวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับและจ่ายเงินช่วยเหลือ (ค่าทำศพ) สำหรับพนักงาน ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้

๑. ให้พนักงานหรือลูกจ้างจัดทำหนังสือแสดงเจตนารับตัวผู้รับเงินช่วยเหลือ (ค่าทำศพ) (เอกสารแนบ ๑) โดยจัดทำเป็น ๒ ฉบับ ฉบับแรกยื่นต่อต้นสังกัดเพื่อแนบกับแฟ้มประวัติรายบุคคล และฉบับที่สองเก็บไว้กับตัวพนักงานหรือลูกจ้าง

๒. พนักงานหรือลูกจ้าง ที่ได้แสดงเจตนารับตัวผู้รับเงินช่วยเหลือ (ค่าทำศพ) ไว้แล้วหากจะเปลี่ยนแปลงตัวผู้รับเงินช่วยเหลือ (ค่าทำศพ) ในภายหลัง ให้ทำหนังสือเปลี่ยนแปลงการขอแสดงเจตนารับตัวผู้รับเงินช่วยเหลือ (ค่าทำศพ) (เอกสารแนบ ๒) โดยจัดทำเป็น ๒ ฉบับ ฉบับแรกยื่นต่อต้นสังกัดเพื่อแนบกับแฟ้มประวัติรายบุคคล และฉบับที่สองเก็บไว้กับตัวพนักงานหรือลูกจ้าง

๓. เมื่อหน่วยงานต้นสังกัดได้รับแจ้งว่าพนักงานหรือลูกจ้างถึงแก่ความตาย และผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือ (ค่าทำศพ) ยื่นแบบคำขอรับเงินช่วยเหลือ (ค่าทำศพ) (เอกสารแนบ ๓) พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ ดังนี้

(๑) หนังสือแสดงเจตนารับตัวผู้รับเงินช่วยเหลือ (ค่าทำศพ) และหนังสือเปลี่ยนแปลงเจตนารับตัวผู้รับเงินช่วยเหลือ (ค่าทำศพ) (ถ้ามี)

(๒) สำเนาบรรณบัตรพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอรับเงินช่วยเหลือ (ค่าทำศพ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ให้หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการ ดังนี้

(๑) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วน

(๒) ตรวจสอบสิทธิของผู้ขอรับเงินช่วยเหลือ (ค่าทำศพ)

(๓) จัดทำใบสรุปรายละเอียดการจ่ายเงินช่วยเหลือ (ค่าทำศพ) (เอกสารแนบ ๔) โดยจัดทำเป็น ๒ ฉบับ ฉบับแรกไว้ประกอบการเบิกจ่ายการขอรับเงินช่วยเหลือ (ค่าทำศพ) และฉบับที่สองสำเนาเก็บไว้กับแฟ้มประวัติรายบุคคล

/๔. อำนาจ...

๔. อำนาจการอนุมัติ ให้บุคคลต่อไปนี้เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษ (ค่าทำศพ) เป็นจำนวนสามเท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้างเดือนสุดท้ายของพนักงานหรือลูกจ้างที่ถึงแก่ความตาย

สำนักงานใหญ่ เป็นอำนาจของผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย หรือผู้ได้รับมอบหมาย

ส่วนภูมิภาค เป็นอำนาจของผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขต

๕. การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษ (ค่าทำศพ) ให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาค จ่ายเงินจากงบเงินทุน - เพื่อการบริหาร ๔๙ (๑) ไปก่อน แล้วใช้ใบสรุปรายละเอียดการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษ (ค่าทำศพ) เป็นเอกสาร ประกอบการรายงานให้กองค่าตอบแทนและสวัสดิการ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ทราบ เพื่อโอนชดเชยให้ต้นสังกัด ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป



(นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท)

ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย

การยางแห่งประเทศไทย

แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยเหลือ (ค่าทำศพ)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

เรียน (หัวหน้าส่วนงาน/หน่วยงาน).....

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/น.ส.).....เลขประจำตัว.....

เป็น ☐ พนักงาน ☐ ลูกจ้างประจำ ☐ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง.....สังกัดแผนก.....

กอง.....ฝ่าย.....

ขอแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยเหลือ (ค่าทำศพ) ตามหนังสือฉบับนี้ว่า เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตาย และการยางแห่งประเทศไทยจะต้องจ่ายค่าช่วยเหลือ (ค่าทำศพ) ให้ตามข้อบังคับคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินบำเหน็จ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ การจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ค่าทำศพกรณีตาย อันมิใช่เนื่องจากการทำงานประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าประสงค์ให้จ่ายเงินช่วยเหลือ (ค่าทำศพ) ให้แก่

(นาย/นาง/น.ส.).....เลขที่ประจำตัวประชาชน.....

เกี่ยวข้องเป็น.....ของข้าพเจ้า อยู่บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....ซอย.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....

ลงชื่อ.....ผู้แสดงเจตนา

(.....)

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

ได้บันทึกไว้ในสมุด/แฟ้มประวัติ แล้ว

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

/หมายเหตุ...

หมายเหตุ

- ๑.ให้มอบหนังสือแสดงเจตนารับตัวผู้รับเงินช่วยเหลือไว้ ณ หน่วยงานที่ตนสังกัดเพื่อเก็บไว้ในแฟ้มประวัติรายบุคคล เมื่อมีการโอนย้ายก็ให้ส่งหนังสือดังกล่าวไปพร้อมกับแฟ้มประวัติ และให้มีการบันทึกการแสดงเจตนาไว้ในบัตรแข็ง
- ๒.ให้ระบุชื่อผู้รับเงินช่วยเหลือ (คำทำศพ) แต่เพียงรายเดียว หากจะเปลี่ยนแปลงตัวผู้รับเงินช่วยเหลือ (คำทำศพ) ในภายหลัง ให้ทำหนังสือเปลี่ยนแปลงการขอแสดงเจตนารับตัวผู้รับเงินช่วยเหลือ (คำทำศพ) ตามแบบที่การยางแห่งประเทศไทยกำหนด และให้แนบบับเดิมไว้ด้วย
- ๓.การขุดลบ ต่อ เติม หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นในหนังสือแสดงเจตนารับตัวผู้รับเงินช่วยเหลือ (คำทำศพ) ให้ลงลายมือชื่อกำกับไว้

การยางแห่งประเทศไทย

แบบเปลี่ยนแปลงการขอแสดงเจตนารับตัวผู้รับเงินช่วยเหลือ (คำทำศพ)

ข้าพเจ้าขอยกเลิกการขอแสดงเจตนารับตัวผู้รับเงินช่วยเหลือ (คำทำศพ) ฉบับลงวันที่.....
 โดยได้แสดงเจตนาใหม่ ตามหนังสือแสดงเจตนาฉบับนี้ ลงวันที่.....
 ซึ่งให้(นาย/นาง/น.ส.).....เลขที่ประจำตัวประชาชน.....
 เกี่ยวข้องเป็น.....ของข้าพเจ้า อยู่บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....ซอย.....
 ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
 จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....
 ให้เป็นผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือ (คำทำศพ) เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตาย

ลงชื่อ.....ผู้แสดงเจตนา

(.....)

วันที่...../...../.....

ได้บันทึกไว้ในสมุด/แฟ้มประวัติ แล้ว

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

- หมายเหตุ
- ๑.ให้มอบหนังสือแสดงเจตนารับตัวผู้รับเงินช่วยเหลือไว้ ณ หน่วยงานที่ตนสังกัดเพื่อเก็บไว้ในแฟ้มประวัติ
 รายบุคคล เมื่อมีการโอนย้ายก็ให้ส่งหนังสือดังกล่าวไปพร้อมกับแฟ้มประวัติ และให้มีการบันทึกการแสดง
 เจตนาไว้ในบัตรแข็ง
 - ๒.ให้ระบุชื่อผู้รับเงินช่วยเหลือ (คำทำศพ) แต่เพียงรายเดียว หากจะเปลี่ยนแปลงตัวผู้รับเงินช่วยเหลือ
 (คำทำศพ) ในภายหลัง ให้ทำหนังสือเปลี่ยนแปลงการขอแสดงเจตนารับตัวผู้รับเงินช่วยเหลือ (คำทำศพ)
 ตามแบบที่การยางแห่งประเทศไทยกำหนด และให้แนบฉบับเดิมไว้ด้วย
 - ๓.การขูดลบ ตอ เติม หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นในหนังสือแสดงเจตนารับตัวผู้รับเงินช่วยเหลือ
 (คำทำศพ) ให้ลงลายมือชื่อกำกับไว้

การยางแห่งประเทศไทย
แบบคำขอรับเงินช่วยเหลือ (คำทำศพ)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

เรียน (หัวหน้าส่วนงาน/หน่วยงาน).....

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/น.ส.).....

เลขที่ประจำตัวประชาชน.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

หมู่ที่.....ซอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์.....

มีความประสงค์ขอยื่นคำขอรับเงินช่วยเหลือ (คำทำศพ) ของพนักงานหรือลูกจ้าง กยท. ชื่อ.....
ซึ่งได้ถึงแก่ความตายเมื่อ.....ในฐานะ

- ☐ เป็นบุคคลที่ผู้ตายระบุไว้ในหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยเหลือ (คำทำศพ)
☐ เป็นบุคคลที่ผู้ตายมิได้แสดงเจตนาไว้ ดังนี้(คู่สมรส / บุตร / ปิตา / มารดา)

(๑)อยู่บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(๒)อยู่บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(๓)อยู่บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้มาด้วย เพื่อประกอบการพิจารณา

- ☐ หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยเหลือ (คำทำศพ) และหนังสือเปลี่ยนแปลงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยเหลือ (คำทำศพ) (ถ้ามี)
☐ สำเนาบรรณบัตรพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
☐ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอรับเงินช่วยเหลือ (คำทำศพ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

/ข้าพเจ้า...

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ (ค่าทำศพ) ตามข้อบังคับคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินบำเหน็จ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ค่าทำศพกรณีตาย อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถ้าปรากฏต่อไปว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ไม่มีสิทธิแต่อย่างใดตามกฎหมาย ข้าพเจ้ายินยอมคืนเงินช่วยเหลือพิเศษ (ค่าทำศพ) ที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิตลอดจนชดใช้ค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นแก่การยางแห่งประเทศไทย ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่การยางแห่งประเทศไทยส่งหนังสือแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบตามที่อยู่ข้างต้นนี้

ลงชื่อ.....ผู้ยื่นคำขอ
(.....)

การยางแห่งประเทศไทย
ใบสรุปรายละเอียดการจ่ายเงินช่วยเหลือ (ค่าทำศพ)
สำหรับต้นสังกัดผู้ตาย

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

เรียน (หัวหน้าส่วนงาน/หน่วยงาน).....

ได้ตรวจสอบหลักฐานเอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้ว ขอสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับพนักงานหรือลูกจ้างที่ตาย และเงินช่วยเหลือ (ค่าทำศพ) ที่ กยท. จะพึงจ่าย ดังนี้

๑. ผู้ตายชื่อ (นาย/นาง/น.ส.).....เลขประจำตัว.....

เป็น ☐ พนักงาน ☐ ลูกจ้างประจำ ☐ ลูกจ้างชั่วคราว.....ตำแหน่ง.....

สังกัดแผนก.....กอง.....ฝ่าย.....

อัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างเดือนสุดท้าย.....บาท

เงินช่วยเหลือ (ค่าทำศพ) จำนวน ๓ เท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้างเดือนสุดท้าย เป็นเงิน.....บาท

(.....)

๒. ผู้มีสิทธิรับเงินรายนี้ คือ (นาย/นาง/น.ส.).....

☐ เป็นบุคคลที่ผู้ตายระบุไว้ในหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยเหลือ (ค่าทำศพ) และหนังสือเปลี่ยนแปลงการขอแสดงเจตนาระบุตัวผู้ขอรับเงินช่วยเหลือ (ค่าทำศพ) (ถ้ามี)

☐ เป็นบุคคลที่ผู้ตายมิได้แสดงเจตนาไว้ ดังนี้ (คู่สมรส / บุตร / บิดา / มารดา)

(๑)อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(๒)อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(๓)อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....(เจ้าหน้าที่การเงิน)

ต้นฉบับ - ประกอบการเบิกจ่าย

สำเนา - เก็บเข้าแฟ้มประวัติผู้ตาย

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อให้มีมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างสำหรับลูกจ้างรัฐวิสาหกิจเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง
มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ”

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ข้อ ๓ ให้ยกเลิก

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของ
สภาพการจ้างว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน การใช้แรงงานหญิง การหักเงินเดือนค่าจ้าง ค่า
ล่วงเวลา และค่าทำงานในวันหยุด และการรับเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทำงาน ลงวันที่ ๑๓
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของ
สภาพการจ้างว่าด้วยอัตราค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ข้อ ๔ ในประกาศนี้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา “วันทำงาน” หมายความว่า วันที่กำหนดให้ลูกจ้างทำงานตามปกติ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา “วันหยุด” หมายความว่า วันที่กำหนดให้ลูกจ้างหยุดประจำสัปดาห์ หยุดตาม
ประเพณี หรือหยุดพักผ่อนประจำปี

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา “วันลา” หมายความว่า วันที่ลูกจ้างลาป่วย ลาเพื่อทำหมั้น ลาเพื่อคลอดบุตร ลา
เพื่อกิจธุระอันจำเป็น ลาเพื่อการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถ และลาเพื่อรับราชการ
ทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพร้อม

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา “ค่าจ้าง” หมายความว่า เงินทุกประเภทที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นค่าตอบแทน
การทำงานในวันและเวลาทำงานปกติ ไม่ว่าจะคำนวณตามระยะเวลาหรือคำนวณตามผลงานที่ลูกจ้าง
ทำได้ และให้หมายความรวมถึงเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างในวันหยุดและวันลาซึ่งลูกจ้างไม่ได้

ทำงานด้วย ทั้งนี้ไม่ว่าจะกำหนด คำนวณ หรือจ่ายในลักษณะใดและโดยวิธีการใด และไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร

“การทำงานล่วงเวลา” หมายความว่า การทำงานนอกหรือเกินกำหนดเวลาทำงานปกติในวันทำงานหรือวันหยุด

“ค่าล่วงเวลา” หมายความว่า เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นการตอบแทนการทำงานล่วงเวลาในวันทำงาน

“ค่าทำงานในวันหยุด” หมายความว่า เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นการตอบแทนการทำงานในวันหยุด

“ค่าล่วงเวลาในวันหยุด” หมายความว่า เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นการตอบแทนการทำงานล่วงเวลาในวันหยุด

“ประสบอันตราย” หมายความว่า การที่ลูกจ้างได้รับอันตรายแก่กายหรือผลกระทบแก่จิตใจหรือถึงแก่ความตาย เนื่องจากการทำงานหรือป้องกันรักษาประโยชน์ให้นายจ้างหรือการปฏิบัติตามคำสั่งของนายจ้าง

“เจ็บป่วย” หมายความว่า การที่ลูกจ้างมีความผิดปกติที่เกิดขึ้นทางร่างกายหรือจิตใจ หรือถึงแก่ความตายด้วยโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทำงานตามกฎหมาย ว่าด้วยเงินทดแทน

“สูญหาย” หมายความว่า การที่ลูกจ้างหายไประหว่างทำงานหรือปฏิบัติตามคำสั่งของนายจ้าง ซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อว่าลูกจ้างถึงแก่ความตายเพราะประสบเหตุอันตรายที่เกิดขึ้นในระหว่างทำงานหรือปฏิบัติตามคำสั่งของนายจ้างนั้น รวมตลอดถึงการที่ลูกจ้างหายไประหว่างเดินทางโดยพาหนะทางบก ทางน้ำ หรือทางอากาศ เพื่อไปหรือกลับจากการทำงานให้นายจ้าง ซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อว่าพาหนะนั้นได้ประสบเหตุอันตรายและลูกจ้างถึงแก่ความตาย ทั้งนี้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่เกิดเหตุขึ้น

“สูญเสียสมรรถภาพ” หมายความว่า การสูญเสียอวัยวะหรือการสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายหรือจิตใจภายหลังการรักษาด้วยวิธีการทางการแพทย์สิ้นสุดแล้ว

“เงินทดแทน” หมายความว่า เงินที่จ่ายเป็นค่าทดแทน ค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน และค่าทำศพ

“ค่าทดแทน” หมายความว่า เงินที่จ่ายให้ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิตามข้อ ๔๙ สำหรับการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยหรือสูญหายของลูกจ้างตามประกาศนี้

“ค่ารักษาพยาบาล” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตรวจ การรักษา การพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น เพื่อให้ผลของการประสบอันตรายหรือการเจ็บป่วยบรรเทาหรือหมดสิ้นไปและหมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องใช้ หรือวัตถุที่ใช้แทนหรือทำหน้าที่แทน หรือช่วยอวัยวะที่ประสบอันตรายด้วย

“ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน

“การฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน” หมายความว่า การจัดให้ลูกจ้างซึ่งประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยและสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายหรือจิตใจหรือการฟื้นฟูอาชีพเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามสภาพของร่างกาย

“ค่าทำศพ” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการศพของลูกจ้างตามประเพณีทางศาสนาของลูกจ้างหรือตามประเพณีแห่งท้องถิ่น ในกรณีที่ลูกจ้างถึงแก่ความตาย เนื่องจากประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย หรือสูญหาย

“ทุพพลภาพ” หมายความว่า การสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรือของร่างกาย หรือสูญเสียภาวะปกติของจิตใจ จนไม่สามารถทำงานได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

“สวัสดิการ” หมายความว่า การให้สิ่งที่เอื้ออำนวยให้ลูกจ้างมีชีวิตหรือมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี หรือมีความสะดวกสบายในการทำงาน

“ค่าชดเชย” หมายความว่า เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเมื่อเลิกจ้าง นอกเหนือจากเงินประเภทอื่นซึ่งนายจ้างตกลงจ่ายให้แก่ลูกจ้าง

“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หมวด ๑

บททั่วไป

ข้อ ๕ การเรียกร้องหรือการได้มาซึ่งสิทธิหรือประโยชน์ตามประกาศนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิหรือประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงได้ตามกฎหมายอื่น

ข้อ ๖ ห้ามมิให้นายจ้างเรียกหรือรับเงินประกันการทำงานหรือเงินประกันความเสียหายในการทำงานจากลูกจ้าง เว้นแต่ลักษณะหรือสภาพของงานที่ทำนั้นลูกจ้างต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินของนายจ้างซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้างได้ ทั้งนี้ ลักษณะหรือสภาพของงานที่ให้เรียกหรือรับเงินประกันจากลูกจ้างได้ ตลอดจนจำนวนและวิธีการเก็บรักษาเงินประกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

ในกรณีที่นายจ้างเรียกหรือรับเงินประกันหรือทำสัญญาประกันกับลูกจ้าง เพื่อชดเชยความเสียหายที่ลูกจ้างเป็นผู้กระทำ เมื่อนายจ้างเลิกจ้าง หรือลูกจ้างลาออก หรือสัญญาประกันสิ้นสุดอายุให้นายจ้างคืนเงินประกันพร้อมดอกเบี้ย ถ้ามี ให้แก่ลูกจ้างภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่นายจ้างเลิกจ้าง หรือวันที่ลูกจ้างลาออก หรือวันที่สัญญาประกันสิ้นสุดอายุ แล้วแต่กรณี

ข้อ ๗ ในกรณีที่นายจ้างไม่คืนเงินประกันตามข้อ ๖ วรรคสอง หรือไม่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด ภายในเวลาที่กำหนดตามข้อ ๔๔ หรือค่าชดเชยตามข้อ ๕๙ ให้นายจ้างเสียดอกเบี้ยให้แก่ลูกจ้างในระหว่างเวลาผิดนัด

ในกรณีที่นายจ้างพร้อมที่จะคืนหรือจ่ายเงินตามวรรคหนึ่ง และได้นำเงินไปมอบไว้แก่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อจ่ายให้แก่ลูกจ้าง นายจ้างไม่ต้องเสียดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่นายจ้างนำเงินนั้นไปมอบไว้

ข้อ ๘ หนี้ที่เกิดจากการไม่ชำระค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด หรือค่าชดเชย แล้วแต่กรณี ให้ลูกจ้างมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินทั้งหมดของนายจ้างซึ่งเป็นลูกหนี้ในลำดับเดียวกับบุริมสิทธิในค่าภาษีอากรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ข้อ ๙ ให้นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างชายและหญิงโดยเท่าเทียมกันในการจ้างงาน เว้นแต่ลักษณะหรือสภาพของงานไม่อาจปฏิบัติเช่นนั้นได้ หรือมีเหตุผลอันชอบธรรมประการอื่น

ข้อ ๑๐ ห้ามมิให้นายจ้าง ผู้ซึ่งเป็นหัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ตรวจงาน กระทำการล่วงเกิน คุกคาม หรือก่อความเดือดร้อนรำคาญทางเพศต่อลูกจ้าง

ข้อ ๑๑ เพื่อประโยชน์ในการคำนวณระยะเวลาการทำงานของลูกจ้างตามประกาศนี้ให้นับวันหยุด วันลา วันที่นายจ้างอนุญาตให้หยุดงานเพื่อประโยชน์ของลูกจ้าง และวันที่นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างหยุดงานเพื่อประโยชน์ของนายจ้าง รวมเป็นระยะเวลาการทำงานของลูกจ้างด้วย

ในกรณีที่ลูกจ้างไปปฏิบัติงานในเขตที่มีโรคติดต่ออันตรายที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด ให้นายจ้างอนุญาตให้ลูกจ้างหยุดงานเพื่อเฝ้าสังเกตอาการตามระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด การหยุดงานเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นวันทำงานให้กับนายจ้างด้วย

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ลูกจ้างไม่ได้ทำงานติดต่อกันโดยนายจ้างมีเจตนาที่จะไม่ให้ลูกจ้างนั้นมีสิทธิใดตามประกาศนี้ ไม่ว่านายจ้างจะให้ลูกจ้างทำงานในหน้าที่ใด และการจ้างแต่ละช่วงมีระยะเวลาห่างกันเท่าใดก็ตาม ให้นับระยะเวลาการทำงานทุกช่วงเข้าด้วยกัน เพื่อประโยชน์ในการได้สิทธิของลูกจ้างนั้น

หมวด ๒

การใช้แรงงานทั่วไป

ข้อ ๑๓ ให้นายจ้างกำหนดเวลาทำงานปกติของลูกจ้างไม่เกินสัปดาห์ละสี่สิบแปด ชั่วโมง

ข้อ ๑๔ ในวันที่มีการทำงาน ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักไม่น้อยกว่าวันละหนึ่งชั่วโมงหลังจากลูกจ้างได้ทำงานในวันนั้นมาแล้วไม่เกินห้าชั่วโมง

นายจ้างและลูกจ้างจะตกลงกันกำหนดเวลาพักระหว่างการทำงานเป็นอย่างอื่นก็ได้ ถ้าข้อตกลงนั้นเป็นประโยชน์แก่ลูกจ้าง ให้ข้อตกลงนั้นใช้บังคับได้

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง มิให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ลูกจ้างทำงานในหน้าที่ที่มีลักษณะต้องทำติดต่อกันไปโดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้างแล้ว หรือเป็นงานฉุกเฉิน

ข้อ ๑๕ ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุดประจำสัปดาห์ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละหนึ่งวันโดยวันหยุดประจำสัปดาห์ต้องมีระยะห่างกันไม่เกินหกวัน

ในกรณีที่ลักษณะงานมีความจำเป็นต้องทำติดต่อกัน โดยไม่สามารถมีวันหยุดประจำสัปดาห์ตามวรรคหนึ่งได้ นายจ้างและลูกจ้างทั้งหมดหรือบางส่วนจะตกลงกันล่วงหน้าสะสมและเลื่อนวันหยุดประจำสัปดาห์ไปเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องอยู่ในระยะเวลาไม่เกินสี่สัปดาห์ติดต่อกัน

ข้อ ๑๖ ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุดตามประเพณีไม่น้อยกว่าปีละสิบสามวัน ในกรณีที่วันหยุดตามประเพณีวันใดตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ของลูกจ้าง ให้ลูกจ้างได้หยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณีในวันทำงานถัดไป

ในกรณีที่วันหยุดชดเชยตามวรรคสองมีติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งวัน ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างหยุดชดเชยได้เพียงหนึ่งวัน และให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างได้หยุดชดเชยวันที่ยังไม่ครบในวันอื่นแทน

ข้อ ๑๗ ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันมาแล้วครบหนึ่งปี มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีได้ปีหนึ่งไม่น้อยกว่าหกวันทำงานโดยให้นายจ้างเป็นผู้กำหนดวันหยุดดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างล่วงหน้าหรือกำหนดให้ตามที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน

นายจ้างและลูกจ้างจะตกลงกันล่วงหน้าให้สะสมและเลื่อนวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ยังมิได้หยุดในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไปได้

ข้อ ๑๘ ให้ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง การลาป่วยตั้งแต่สามวันทำงานขึ้นไปนายจ้างอาจให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง หรือของสถานพยาบาลของทางราชการ ในกรณีที่ลูกจ้างไม่อาจแสดงใบรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งหรือของสถานพยาบาลของทางราชการได้ ให้ลูกจ้างชี้แจงให้นายจ้างทราบ

ในกรณีที่นายจ้างจัดแพทย์ไว้ ให้แพทย์นั้นเป็นผู้ออกใบรับรอง เว้นแต่ลูกจ้างไม่สามารถให้แพทย์นั้นตรวจได้

วันที่ลูกจ้างไม่สามารถทำงานได้ เนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงาน และวันลาเพื่อคลอดบุตรตามข้อ ๒๕ มิให้ถือเป็นวันลาป่วยตามข้อนี้

ข้อ ๑๙ นายจ้างอาจกำหนดให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาหรือในวันหยุดได้เท่าที่จำเป็น โดยได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากลูกจ้างก่อนเป็นคราว ๆ ไป

ในกรณีที่ลักษณะหรือสภาพของงานต้องทำติดต่อกันไปถ้าหยุดจะเสียหายแก่งานหรือเป็นงานฉุกเฉิน หรือเป็นงานอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด นายจ้างอาจให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาหรือในวันหยุดได้

ข้อ ๒๐ นายจ้างจะให้ลูกจ้างทำงานยก แบก หาบ หาม โยง ลาก หรือเข็นของหนักได้ไม่เกินอัตราน้ำหนักโดยเฉลี่ยต่อลูกจ้างหนึ่งคน ดังต่อไปนี้

(๑) ยี่สิบห้ากิโลกรัมสำหรับลูกจ้างซึ่งเป็นหญิง

(๒) ห้าสิบห้ากิโลกรัมสำหรับลูกจ้างซึ่งเป็นชาย

ในกรณีของหนักเกินอัตราน้ำหนักที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้นายจ้างจัดให้มีเครื่องทุ่นแรงที่เหมาะสม และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๓

การใช้แรงงานหญิง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๒๑ ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงทำงานอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) งานทำความสะอาดเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ขณะที่เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์

กำลังทำงาน

(๒) งานที่ต้องทำบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดินตั้งแต่สิบเมตรขึ้นไป

(๓) งานใช้เลื่อยวงเดือน

(๔) งานผลิตหรือขนส่งวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ แต่ไม่รวมถึงงานวิชาชีพหรือ

วิชาการเกี่ยวกับการสำรวจ การขุดเจาะ การกลั่นแยก และการผลิตผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมหรือปิ

โตรเคมีที่มีสภาพของการทำงานไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง

(๕) งานเหมืองแร่หรืองานก่อสร้างที่ต้องทำได้ดิน ใต้น้ำ ในถ้ำ ในอุโมงค์ หรือปล่อง

ในภูเขา เว้นแต่ลักษณะของงานไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง

(๖) งานอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

ข้อ ๒๒ ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงทำงานในระหว่างเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา

ถึงเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา เว้นแต่งานที่มีลักษณะต้องทำติดต่อกันไป หรืองานกะ หรืองานที่มีลักษณะ

และสภาพที่ต้องทำในเวลาดังกล่าว และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของหญิงนั้น

ข้อ ๒๓ ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ทำงานอย่างหนึ่งอย่างใด

ดังต่อไปนี้

(๑) งานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีความสั่นสะเทือน

(๒) งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะ

(๓) งานยก แบก หาบ หาม โยง ลาก หรือเข็นของหนักเกินสิบห้ากิโลกรัม

(๔) งานที่ทำในเรือ

(๕) งานอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

ข้อ ๒๔ ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ทำงานในระหว่างเวลา ๒๒.๐๐

นาฬิกาถึงเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา ทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุด เว้นแต่ลูกจ้างซึ่งทำงานใน

ตำแหน่งฝ่ายบริหาร งานวิชาการ งานธุรการ รวมทั้งงานที่เกี่ยวกับการเงินหรือบัญชี นายจ้างอาจให้

ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในวันทำงานได้ โดยได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากลูกจ้างนั้น

ข้อ ๒๕ ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาคลอดบุตร โดยได้รับค่าจ้างเท่าเวลาที่มา

ตามอัตราที่ได้รับอยู่ แต่ไม่เกินเก้าสิบวัน โดยให้นับรวมวันหยุดที่มีระหว่างวันลาด้วย

การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด ก่อนหรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได้ แต่เมื่อรวม

วันลาแล้วต้องไม่เกินเก้าสิบวัน

ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงที่ลาคลอดบุตรตามวรรคหนึ่ง หากประสงค์จะลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรให้มีสิทธิลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวันทำงาน โดยไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างลา

ข้อ ๒๖ ในกรณีที่ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์มิได้รับรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งแสดงว่าไม่อาจทำงานในหน้าที่เดิมต่อไปได้ ให้ลูกจ้างนั้นมีสิทธิขอให้นายจ้างเปลี่ยนงานในหน้าที่เดิมเป็นการชั่วคราวก่อนหรือหลังคลอดได้ และให้นายจ้างพิจารณาเปลี่ยนงานที่เหมาะสมให้แก่ลูกจ้างนั้น

ข้อ ๒๗ ห้ามนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงเพราะเหตุมีครรภ์

หมวด ๔
ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด

ข้อ ๒๘ ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าอัตราสูงสุดของค่าจ้างขั้นต่ำรายวันตามกฎหมาย ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

ข้อ ๒๙ งานที่มีลักษณะ คุณภาพ และปริมาณอย่างเดียวกัน ให้นายจ้างกำหนดค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดเท่าเทียมกันไม่ว่าลูกจ้างจะเป็นชายหรือหญิง

ข้อ ๓๐ ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้าง ณ สถานที่ที่ลูกจ้างทำงาน ถ้าจะจ่าย ณ สถานที่อื่นหรือด้วยวิธีอื่นต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง

ข้อ ๓๑ ห้ามนายจ้างหักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด เว้นแต่เป็นการหัก เพื่อ

(๑) ชำระภาษีเงินได้ตามจำนวนที่ลูกจ้างต้องจ่ายหรือชำระเงินอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้

(๒) ชำระค่าบำรุงสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจตามข้อบังคับของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจหรือเพื่อชำระเงินอื่นอันเป็นสวัสดิการที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจจัดให้เพื่อประโยชน์ของลูกจ้างฝ่ายเดียว โดยได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากลูกจ้าง

(๓) ชำระหนี้สินสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันกับสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือหนี้ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของลูกจ้างฝ่ายเดียว โดยได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากลูกจ้าง

(๔) เป็นเงินประกันความเสียหายหรือชดเชยค่าเสียหายแก่นายจ้าง ซึ่งลูกจ้างได้กระทำโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง โดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง

(๕) เป็นเงินสะสมตามข้อตกลงเกี่ยวกับกองทุนเงินสะสมหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การหักตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ในแต่ละกรณี ห้ามมิให้หักเกินร้อยละสิบ และจะหักรวมกันได้ไม่เกินหนึ่งในห้าของเงินที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับ ทั้งนี้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากลูกจ้าง

ข้อ ๓๒ ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทำงานสำหรับวันหยุดดังต่อไปนี้

(๑) วันหยุดประจำสัปดาห์ เว้นแต่ลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างรายวัน รายชั่วโมง หรือตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

(๒) วันหยุดตามประเพณี

(๓) วันหยุดพักผ่อนประจำปี

ข้อ ๓๓ ในกรณีที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างโดยลูกจ้างมิได้มีความผิดตามข้อ ๖๐ ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีตามส่วนที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับตามข้อ ๑๗ และข้อ ๓๒ ด้วย

ข้อ ๓๔ ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างไปปฏิบัติหน้าที่ในท้องที่อื่น นอกจากท้องที่สำหรับการทำงานปกติในวันหยุด ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างไม่น้อยกว่าค่าจ้างในวันทำงานแก่ลูกจ้างนั้นในระหว่างเดินทาง

ข้อ ๓๕ ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้างในวันลาป่วยตามข้อ ๑๘ เท่ากับค่าจ้างในวันทำงานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ปีหนึ่งต้องไม่เกินสามสิบวันทำงาน

ข้อ ๓๖ ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้างในวันลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพร้อมพร้อมตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารเท่ากับค่าจ้างในวันทำงานตลอดระยะเวลาที่ลา

ข้อ ๓๗ ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในวันทำงาน ให้นายจ้างจ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่ลูกจ้างในอัตราไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทำงานตามจำนวนผลงานที่ทำ สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

ข้อ ๓๘ ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในวันหยุด ให้นายจ้างจ่ายค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างในอัตราไม่น้อยกว่าสามเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ หรือไม่น้อยกว่าสามเท่าของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทำงานตามจำนวนผลงานที่ทำ สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๓๙ เพื่อประโยชน์แก่การคำนวณชั่วโมงทำงานล่วงเวลา ในกรณีที่นายจ้างกำหนดเวลาทำงานปกติเป็นสัปดาห์ ให้นับวันหยุดตามประเพณี วันหยุดพักผ่อนประจำปี และวันลาเป็นวันทำงาน

ข้อ ๔๐ ลูกจ้างซึ่งนายจ้างให้ทำงานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาตามข้อ ๓๗ และค่าล่วงเวลาในวันหยุดตามข้อ ๓๘ แต่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ

(๑) งานขบวนการจัดงานรถไฟ ซึ่งได้แก่งานที่ทำบนขบวนรถและงานอำนวยความสะดวก

(๒) งานขนส่ง

(๓) งานเปิดปิดประตูน้ำหรือประตูลิพง

(๔) งานอ่านระดับน้ำและวัดปริมาณน้ำ

(๕) งานเฝ้าหรือดูแลสถานที่หรือทรัพย์สินหรืองานอยู่เวรเฝ้าดูแลสถานที่หรือทรัพย์สินอันมิใช่หน้าที่การทำงานตามปกติของลูกจ้าง

(๖) งานนอกสถานที่โดยสภาพของงานไม่อาจกำหนดเวลาทำงานอันแน่นอนได้

(๗) งานที่ต้องอยู่ประจำการเพื่อเหตุฉุกเฉินและจำเป็น

(๘) งานอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

ทั้งนี้ เว้นแต่นายจ้างตกลงจ่ายค่าล่วงเวลาหรือค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้าง

ข้อ ๔๑ ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างไปปฏิบัติหน้าที่ในท้องที่อื่น นอกจากท้องที่สำหรับการทำงานปกติ ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาตามข้อ ๓๗ และค่าล่วงเวลาในวันหยุดตามข้อ ๓๘ ในระหว่างเดินทาง ทั้งนี้ เว้นแต่นายจ้างตกลงจ่ายค่าล่วงเวลาหรือค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้าง

ข้อ ๔๒ ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุดซึ่งลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างให้นายจ้างจ่ายค่าทำงานในวันหยุดแก่ลูกจ้างในอัตรา ดังต่อไปนี้

(๑) ลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างเป็นรายชั่วโมงหรือเป็นระยะเวลาอย่างอื่น เพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าของค่าจ้างในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำงานในวันหยุด

(๒) ลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย เพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าของค่าจ้างตามผลงานที่ทำได้ในวันหยุด

ข้อ ๔๓ ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุดซึ่งลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างให้นายจ้างจ่ายค่าทำงานในวันหยุดแก่ลูกจ้างในอัตรา ดังต่อไปนี้

(๑) ลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างเป็นรายชั่วโมงหรือเป็นระยะเวลาอย่างอื่น ไม่น้อยกว่าสองเท่าของค่าจ้างในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำงานในวันหยุด

(๒) ลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย ไม่น้อยกว่าสองเท่าของค่าจ้างตามผลงานที่ทำได้ในวันหยุด

ข้อ ๔๔ ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้ถูกต้องและตามกำหนดเวลา ดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่มีการคำนวณค่าจ้างเป็นรายเดือน รายวัน รายชั่วโมง หรือเป็นระยะเวลาอย่างอื่นที่ไม่เกินหนึ่งเดือนหรือตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย ให้จ่ายเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง เว้นแต่จะมีการตกลงกันเป็นอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้าง

(๒) ในกรณีที่มีการคำนวณค่าจ้างนอกจาก (๑) ให้จ่ายตามกำหนดเวลาที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน

(๓) ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด ให้จ่ายเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง

ในกรณีที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด ตามที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับให้แก่ลูกจ้างภายในสามวันนับแต่วันที่เลิกจ้าง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๕

เงินทดแทน

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๔๕ เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างได้รับการรักษาพยาบาลทันทีตามความเหมาะสมแก่อันตรายหรือความเจ็บป่วยนั้น และให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น ตามอัตราที่คณะกรรมการประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๔๖ กรณีที่ลูกจ้างจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานภายหลังการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ให้นายจ้างจ่ายค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานให้แก่ลูกจ้างตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราที่คณะกรรมการประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๔๗ เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตายหรือสูญหาย ให้นายจ้างจ่ายค่าทำศพตามอัตราที่คณะกรรมการประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๔๘ เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยหรือสูญหาย ให้นายจ้างจ่ายค่าทดแทนเป็นรายเดือนให้แก่ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิตามข้อ ๔๕ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๔๙ เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตายหรือสูญหาย ให้บุคคลดังต่อไปนี้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากนายจ้าง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๑) บิดามารดา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๒) สามีหรือภรรยา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๓) บุตรซึ่งมีอายุต่ำกว่าสิบแปดปี หรือมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีและยังศึกษาอยู่ในระดับที่ไม่สูงกว่าปริญญาตรี ทั้งนี้ ให้มีสิทธิได้รับได้ไม่เกินอายุยี่สิบห้าปี

(๔) บุตรซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีและทุพพลภาพหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบซึ่งอยู่ในอุปการะของลูกจ้างก่อนลูกจ้างถึงแก่ความตายหรือสูญหาย

ให้บุตรของลูกจ้างซึ่งเกิดภายในสามร้อยสิบวันนับแต่วันที่ลูกจ้างถึงแก่ความตายหรือวันที่เกิดเหตุสูญหาย มีสิทธิได้รับเงินทดแทนนับแต่วันคลอด

ในกรณีที่ไม่มีผู้มีสิทธิตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้นายจ้างจ่ายเงินทดแทนแก่ผู้ซึ่งอยู่ในอุปการะของลูกจ้างที่ตายหรือสูญหายก่อนประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตายหรือสูญหาย แต่ผู้อยู่ในอุปการะดังกล่าว จะต้องได้รับความเดือดร้อนเพราะขาดอุปการะจากลูกจ้างที่ตายหรือสูญหายด้วย

ให้ผู้มีสิทธิตามวรรคหนึ่งและวรรคสองได้รับส่วนแบ่งเท่ากัน ในกรณีที่สิทธิได้รับเงินทดแทนสิ้นสุดลง เพราะผู้มีสิทธิผู้หนึ่งผู้ใดถึงแก่ความตาย หรือสามีหรือภรรยาสมรสใหม่หรือมิได้สมรสใหม่แต่มีพฤติการณ์แสดงให้เห็นได้ว่าอยู่กินฉันสามีภริยากับชายหรือหญิงอื่น หรือบุตรไม่มีลักษณะตาม (๓) หรือ (๔) อีกต่อไป ให้นำส่วนแบ่งของผู้หมดสิทธิเพราะเหตุหนึ่งเหตุใดดังกล่าวไปเฉลี่ยให้แก่ผู้มีสิทธิอื่นต่อไป

การได้รับส่วนแบ่งตามข้อนี้ ถ้ามิได้รับส่วนแบ่งในคราวเดียวกันทั้งหมด ให้รับส่วนแบ่งอยู่ได้ไม่เกินแปดปี นับแต่วันที่ลูกจ้างถึงแก่ความตายหรือวันที่สูญหาย

ข้อ ๕๐ นายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินทดแทนในการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยของลูกจ้างเพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) ลูกจ้างเสพของมึนเมาหรือสิ่งเสพติดอื่นจนไม่สามารถครองสติได้

(๒) ลูกจ้างจงใจให้ตนเองประสบอันตรายหรือยอมให้ผู้อื่นทำให้ตนประสบอันตราย

ข้อ ๕๑ ในกรณีที่ลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย ให้ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิยื่นคำร้องเรียกเงินทดแทนต่อนายจ้างภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย

ในกรณีที่การเจ็บป่วยเกิดขึ้นภายหลังสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง ให้ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิยื่นคำร้องเรียกเงินทดแทนต่อนายจ้างภายในสองปีนับแต่วันที่ทราบการเจ็บป่วย

เมื่อนายจ้างได้รับคำร้องตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้นายจ้างดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงโดยเร็ว และให้นายจ้างมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิทราบโดยไม่ชักช้าว่า มีสิทธิได้รับเงินทดแทนหรือไม่ จำนวนเท่าใด และเป็นระยะเวลาเท่าใด ในกรณีที่มิได้รับเงินทดแทน ให้นายจ้างจ่ายเงินทดแทนแก่ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิตั้งแต่วันที่ลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย

ในกรณีที่ปรากฏต่อนายจ้างภายหลังว่าผลของการประสบอันตรายหรือการเจ็บป่วยของลูกจ้างเปลี่ยนแปลงไปอันเป็นเหตุให้สิทธิการได้รับเงินทดแทนเปลี่ยนแปลง ให้นายจ้างมีหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงของสิทธิให้ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิทราบ และจ่ายเงินทดแทนตามสิทธิที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นโดยให้มีผลในการจ่ายเงินทดแทนคราวต่อไป

ในกรณีที่ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิไม่พอใจผลการพิจารณาตามหนังสือแจ้งของนายจ้าง ให้ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธินำคดีไปฟ้องศาลแรงงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

ข้อ ๕๒ ห้ามนายจ้างหักเงินทดแทนเพื่อการใด ๆ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๖

สวัสดิการ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๕๓ ให้นายจ้างจัดสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ค่าทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ ค่าทำศพกรณีตาย ทั้งนี้ อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ค่าช่วยเหลือบุตร ค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตร หรือสวัสดิการอื่นให้แก่ลูกจ้าง ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

ข้อ ๕๔ ให้นายจ้างปิดประกาศการจัดสวัสดิการตามข้อ ๕๓ ให้ลูกจ้างทราบ ณ สถานที่ทำงานของลูกจ้าง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๗

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๕๕^๒ ให้นายจ้างบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เว้นแต่คณะกรรมการจะประกาศกำหนดเป็นอย่างอื่น โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

ข้อ ๕๖^๓ ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพของลูกจ้างอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ข้อ ๕๗ ในกรณีที่ลูกจ้างได้รับอันตรายแก่กายหรือป่วยเจ็บในระหว่างการทำงาน หรือในสถานที่ที่ลูกจ้างทำงาน ให้นายจ้างจัดให้มีการปฐมพยาบาลหรือส่งสถานพยาบาลโดยไม่ชักช้า

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๘

การควบคุม

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

^๒ ข้อ ๕๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๓)

^๓ ข้อ ๕๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๓)

ข้อ ๕๘ ให้นายจ้างจัดให้มีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการ ดังต่อไปนี้

- (๑) วันทำงาน เวลาทำงานปกติ และเวลาพัก
- (๒) วันหยุดและหลักเกณฑ์การหยุด
- (๓) หลักเกณฑ์การทำงานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุด
- (๔) วันและสถานที่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด
- (๕) วันลาและหลักเกณฑ์การลา
- (๖) วินัยและโทษทางวินัย
- (๗) การร้องทุกข์
- (๘) การเลิกจ้างและค่าชดเชย

ในกรณีที่นายจ้างมีข้อบังคับ ข้อกำหนด ระเบียบ หรือคำสั่งที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการตาม (๑) ถึง (๘) ไว้หลายฉบับแยกต่างหากจากกัน ให้ดำเนินการรวบรวม เรียบเรียง และประกาศใช้เป็นข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานตามวรรคหนึ่งเพียงฉบับเดียว

ให้นายจ้างเผยแพร่หรือปิดประกาศข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานโดยเปิดเผย ณ สถานที่ทำงานของลูกจ้าง เพื่อให้ลูกจ้างทราบและดูได้โดยสะดวก

ให้นายจ้างจัดเก็บสำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานไว้ ณ สถานที่ประกอบกิจการ หรือสำนักงานของนายจ้างตลอดเวลา และให้ส่งสำเนาข้อบังคับดังกล่าวแก่อธิบดีภายในเจ็ดวันนับแต่วันประกาศใช้

ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ให้นำความในวรรคสาม และวรรคสี่มาใช้บังคับโดยอนุโลม

หมวด ๙

ค่าชดเชย

ข้อ ๕๙ ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้าง ดังต่อไปนี้

- (๑) ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบหนึ่งร้อยยี่สิบวัน แต่ไม่ครบหนึ่งปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามสิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงานสามสิบวันสุดท้าย สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย
- (๒) ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบหนึ่งปี แต่ไม่ครบสามปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายเก้าสิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงานเก้าสิบวันสุดท้าย สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย
- (๓) ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบสามปี แต่ไม่ครบหกปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายหนึ่งร้อยแปดสิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงานหนึ่งร้อยแปดสิบวันสุดท้าย สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

(๔) ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบหกปี แต่ไม่ครบสิบปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสองร้อยสี่สิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงานสองร้อยสี่สิบวันสุดท้าย สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

(๕) ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบสิบปีขึ้นไป ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามร้อยวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงานสามร้อยวันสุดท้าย สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

การเลิกจ้างตามข้อนี้ หมายความว่า การกระทำใดที่นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างทำงานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้ ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือเหตุอื่นใด และหมายความรวมถึงกรณีที่ลูกจ้างไม่ได้ทำงานและไม่ได้รับค่าจ้างเพราะเหตุที่นายจ้างไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ แต่ไม่รวมถึงการพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุเกษียณอายุตามข้อบังคับ ข้อกำหนด ระเบียบ หรือคำสั่งของนายจ้าง

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ลูกจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน และเลิกจ้างตามกำหนดระยะเวลานั้น

การจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาตามวรรคสามจะกระทำได้สำหรับการจ้างงานในโครงการเฉพาะที่มีใช้งานปกติของธุรกิจหรือการค้าของนายจ้างซึ่งต้องมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของงานที่แน่นอน หรือในงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราวที่มีกำหนดการสิ้นสุด หรือความสำเร็จของงาน หรือในงานที่เป็นไปตามฤดูกาลและได้จ้างในระยะเวลาของฤดูกาลนั้น ซึ่งงานนั้นจะต้องเสร็จภายในเวลาไม่เกินสองปี โดยนายจ้างและลูกจ้างได้ทำสัญญาเป็นหนังสือไว้ตั้งแต่เมื่อเริ่มจ้าง

ข้อ ๖๐ นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้างในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้

(๑) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง

(๒) จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย

(๓) ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง

(๔) ผ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ข้อกำหนด ระเบียบ หรือคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และนายจ้างได้เตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีที่ร้ายแรง นายจ้างไม่จำเป็นต้องเตือน ทั้งนี้ หนังสือเตือนให้มีผลบังคับได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ลูกจ้างได้กระทำความผิด

(๕) ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันทำงานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตาม โดยไม่มีเหตุอันสมควร

(๖) ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

ข้อ ๖๑ ลูกจ้างที่ต้องพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุเกษียณอายุตามข้อบังคับ ข้อกำหนด ระเบียบ หรือคำสั่งของนายจ้าง ไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยตามข้อ ๕๙ แต่ถ้าลูกจ้างผู้นั้นได้ปฏิบัติงานในช่วงก่อนเกษียณอายุติดต่อกันตามระยะเวลาดังต่อไปนี้ ให้มีสิทธิได้รับเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทำงานตามอัตราที่กำหนด

๔ ข้อ ๖๑ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐสภาทักสิสัมพันธ์เรื่อง
มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐสภาทักสิ (ฉบับที่ ๒)

ข้อ ๖๑ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เรื่อง
มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๒)

ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างใน
รัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๒)^๕

ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างใน
รัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๓)^๖

^๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๑๑๒ ง/หน้า ๒๖/๒๓ กันยายน ๒๕๕๓
^๖ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙/ตอนพิเศษ ๘๘ ง/หน้า ๕๔/๑ มิถุนายน ๒๕๕๕



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ข้อบังคับคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการจ่ายเงินบำเหน็จ
พ.ศ. ๒๕๖๐

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินบำเหน็จ พ.ศ. ๒๕๖๐”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้

“กยท.” หมายความว่า การยางแห่งประเทศไทย

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย

“ผู้ว่ากร” หมายความว่า ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย

“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานและลูกจ้างประจำของการยางแห่งประเทศไทย

“เงินเดือนหรือค่าจ้างเดือนสุดท้าย” หมายความว่า เงินเดือนหรือค่าจ้างที่พนักงานได้รับในเดือนสุดท้ายก่อนพ้นหน้าที่

ข้อ ๔ พนักงานผู้ใดทำงานเป็นเวลาต่อเนื่องกันมาจะได้รับเงินบำเหน็จตามข้อบังคับนี้ ถ้าต้องออกจากงาน เพราะ

(๑) มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์แล้ว และทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีบริบูรณ์

(๒) มีอายุครบห้าสิบห้าปีบริบูรณ์ขึ้นไป ได้แสดงความประสงค์ขอเกษียณอายุการทำงาน ก่อนกำหนดเมื่อสิ้นปีงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณของปี และได้รับอนุญาตให้เกษียณอายุการทำงานจากคณะกรรมการก่อนอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์

(๓) ถูกสั่งให้ออกเพราะเหตุหย่อนความสามารถ หรือปลดออก และได้ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีบริบูรณ์

(๔) เจ็บป่วยโดยมีใบรับรองของนายแพทย์ แสดงว่าไม่สามารถหรือไม่สมควรทำงานต่อไป และได้ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีบริบูรณ์

(๕) ลาออกโดยไม่มีความผิดใด ๆ และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา และได้ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีบริบูรณ์

/ข้อ ๕ เงินบำเหน็จ...

ข้อ ๕ เงินบำเหน็จปกติที่ให้แก่พนักงานซึ่งออกจากงานตามข้อ ๔ มีจำนวนเท่ากับเงินเดือนหรือค่าจ้างเดือนสุดท้ายคูณด้วยจำนวนปีเวลาทำงาน

เวลาทำงานสำหรับคำนวณเงินบำเหน็จปกติให้นับแต่จำนวนปี เศษของปีถ้าถึงหกเดือนให้นับเป็นหนึ่งปี

ข้อ ๖ พนักงานผู้ใดต้องออกจากงานเพราะยุบ เลิก หรือตัดทอนงาน ให้ได้รับเงินบำเหน็จเท่ากับเงินเดือนหรือค่าจ้างเดือนสุดท้ายสามเดือน แต่ถ้าทำงานโดยไม่ขาดตอนมาเกินกว่าสามปีให้ถือเกณฑ์การจ่ายเงินบำเหน็จตามข้อ ๕

ข้อ ๗ การหยุดงานในกรณีต่อไปนี้ไม่ถือว่าการทำงานขาดตอน คือ

- (๑) การลาป่วย
- (๒) การลาเพื่อทำหมัน
- (๓) การลาค่อดบุตร
- (๔) การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
- (๕) การลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็น
- (๖) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์
- (๗) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
- (๘) การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
- (๙) การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
- (๑๐) การลาติดตามคู่สมรส
- (๑๑) การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ

ข้อ ๘ พนักงานผู้ใดได้รับอันตรายถึงแก่ความตาย หรือได้รับอันตรายจนพิการเสียแขนหรือขา หูหนวกหรือตาบอดทั้งสองข้าง หรือได้รับการป่วยเจ็บซึ่งนายแพทย์รับรองได้ตรวจแล้ว และแสดงถึงว่าทุพพลภาพไม่สามารถจะปฏิบัติงานใน กยท. ต่อไปได้อีกเลย ทั้งนี้ เพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุทำงานตามหน้าที่ ให้ผู้นั้นได้รับบำเหน็จปกติกับทั้งให้ได้รับบำเหน็จพิเศษด้วย เว้นแต่การได้รับอันตราย ได้รับการเจ็บป่วยหรือถูกประทุษร้ายนั้นเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือจากความผิดของตนเอง หรือเนื่องจากเสพเครื่องดองของเมาจนไม่สามารถครองสติได้ หรือจงใจให้ตนเองหรือผู้อื่นประสบอันตราย หรือยอมให้ผู้อื่นทำให้ตนประสบอันตราย

บำเหน็จพิเศษตามวรรคหนึ่งให้จ่ายเท่ากับร้อยละห้าสิบของเงินเดือนหรือค่าจ้างเดือนสุดท้าย และตามระยะเวลาที่จะต้องจ่ายให้เป็นรายเดือนเป็นเวลาสิบปี

พนักงานผู้ใดได้รับอันตรายเพราะเหตุปฏิบัติงานตามหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุทำงานตามหน้าที่ และต้องสูญเสียอวัยวะบางส่วนของร่างกายแต่ไม่ถึงทุพพลภาพตามวรรคหนึ่ง นอกจากจะได้รับอวัยวะเทียมตามข้อบังคับว่าด้วยการช่วยเหลือเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลแล้ว ให้ได้รับบำเหน็จพิเศษเป็นค่าทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานโดยอนุโลม

การจ่ายบำเหน็จพิเศษจะจ่ายในคราวเดียวเต็มจำนวนหรือจะจ่ายเป็นระยะเวลาอย่างอื่น ทั้งนี้ แล้วแต่ผู้ว่าการจะเห็นสมควร

/ข้อ ๙ พนักงาน...

ข้อ ๙ พนักงานผู้ใดถึงแก่ความตาย และความตายนั้นมิใช่เกิดขึ้นเนื่องจากการประหลาดชั่วอย่างร้ายแรงของตนเองและได้ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีบริบูรณ์ ให้จ่ายเงินบำเหน็จปกติเสมือนหนึ่งต้องออกจากงานตามข้อ ๕ และให้จ่ายเงินช่วยเหลือ (ค่าทำศพ) อีกเป็นจำนวนสามเท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้างเดือนสุดท้ายของพนักงานผู้นั้น

ข้อ ๑๐ เงินช่วยเหลือ (ค่าทำศพ) ตามข้อ ๙ ให้จ่ายแก่บุคคลที่ผู้ซึ่งพนักงานผู้ตายแสดงเจตนาไว้ ถ้าพนักงานผู้ตายมิได้แสดงเจตนาไว้หรือบุคคลซึ่งพนักงานผู้ตายแสดงเจตนาไว้ตายก่อนพนักงานผู้ตาย หรือก่อนมีการจ่ายเงินก็ให้จ่ายแก่บุคคลตามลำดับ ดังนี้

(๑) สามีหรือภรรยา

(๒) บุตร

(๓) บิดา มารดา

เมื่อปรากฏว่าบุคคลในลำดับก่อนตามวรรคหนึ่งมีชีวิตอยู่ บุคคลในลำดับถัดไปไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ (ค่าทำศพ) ถ้าผู้มีสิทธิในลำดับเดียวกันมีหลายคนให้จ่ายแก่ผู้ซึ่งบุคคลในลำดับเดียวกันมอบหมายเป็นหนังสือหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่จัดการศพ

ถ้าไม่มีผู้มีสิทธิดังกล่าวข้างต้น ให้จ่ายแก่ผู้อยู่ในอุปการะหรือผู้จัดการศพของพนักงานผู้ตายตามจำนวนเงินที่ผู้ว่าการจะเห็นสมควร

ข้อ ๑๑ การจ่ายบำเหน็จตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่พนักงานผู้มีสิทธิถึงแก่ความตายตามข้อ ๘ หรือข้อ ๙ หรือถึงแก่ความตายก่อนรับบำเหน็จ ให้จ่ายแก่

(๑) บิดา มารดา หรือบิดาหรือมารดาที่มีชีวิตอยู่ ให้ได้รับหนึ่งส่วน

(๒) สามี หรือภรรยา ให้ได้รับหนึ่งส่วน

(๓) บุตร ให้ได้รับสองส่วน แต่ถ้าผู้ตายมีบุตรตั้งแต่สามคนขึ้นไปให้ได้รับสามส่วน

ถ้าผู้มีสิทธิตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ถึงแก่ความตายเสียก่อนรับบำเหน็จ ก็ให้จ่ายแก่ทายาทของผู้นั้นตามกฎหมาย แต่ถ้าผู้มีสิทธิรายใดไม่มีทายาทตามกฎหมายก็ให้เฉลี่ยจ่ายแก่ผู้มีสิทธิที่ยังมีชีวิตอยู่

ถ้าไม่มีผู้มีสิทธิดังกล่าวข้างต้น ให้จ่ายแก่ผู้อยู่ในอุปการะของพนักงานที่ตายก่อนประสบนันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตายตามจำนวนเงินที่ผู้ว่าการจะเห็นสมควร

ข้อ ๑๒ ทายาทหรือผู้อยู่ในอุปการะของพนักงานดังต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จตามข้อบังคับนี้

(๑) ผู้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้เจตนากระทำความหรือพยายามกระทำให้ผู้ที่จะก่อให้เกิดสิทธิรับบำเหน็จแก่ตนถึงแก่ความตายโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

(๒) ทายาทหรือผู้อยู่ในอุปการะต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้เจตนากระทำความหรือพยายามกระทำให้ทายาทหรือผู้อยู่ในอุปการะด้วยกันถึงตายโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

(๓) ผู้ที่ได้ฟ้องพนักงานผู้ที่จะก่อให้เกิดสิทธิรับบำเหน็จแก่ตนหาว่ากระทำความผิดโทษประหารชีวิต และตนเองกลับต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดฐานฟ้องเท็จ หรือทำพยานเท็จ

/ข้อ ๑๓ การยื่น...

ข้อ ๑๓ การยื่นคำขอรับเงินบำเหน็จ ผู้มีสิทธิจะต้องยื่นคำขอตามแบบที่ กยท. กำหนดต่อ กยท. ภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่พนักงานพ้นจากหน้าที่หรือถึงแก่ความตาย ถ้าพ้นกำหนดดังกล่าวก็เป็นอันไม่ต้องจ่าย

ข้อ ๑๔ พนักงานผู้ถูกไล่ออกจากงาน เพราะกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อบังคับคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยว่าด้วยวินัยและการลงโทษพนักงาน ไม่มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จตามข้อบังคับนี้

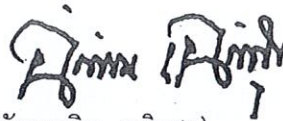
ข้อ ๑๕ การจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่พนักงานตามข้อบังคับนี้ให้จ่ายจาก “เงินสำรองบำเหน็จพนักงาน” โดยให้แยกบัญชีเงินฝากไว้โดยเฉพาะ ในทุก ๆ เดือนให้ กยท. จ่ายสมทบเข้าบัญชีเงินสำรองบำเหน็จพนักงานจากเงินงบประมาณกิจการ กยท. ในอัตราร้อยละสิบสองของเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือน

ข้อ ๑๖ ในกรณีพนักงานผู้ใดมีหนี้สินหรือข้อผูกพันที่ต้องชำระหรือขอใช้เงินให้แก่ กยท. ไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้หักเงินบำเหน็จของพนักงานผู้นั้นชำระหรือขอใช้ให้ กยท. จนครบเสียก่อน จึงให้จ่ายส่วนที่เหลือแก่พนักงาน หรือทายาทแล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๗ ให้ผู้ว่าการเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอำนาจสั่งจ่ายเงินบำเหน็จตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณา คำวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

พลเอก



(ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข)

ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ การยางแห่งประเทศไทย สำนักผู้ว่าการ โทร. ๐-๒๔๓๓-๒๒๒๒ ต่อ ๒๒๒

ที่ กษ.๒๕๐๐.๐๑/ ๐๕๐๕

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งสำเนาข้อบังคับคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย

เรียน รองผู้ว่าการ หัวหน้าส่วนงานทุกส่วนงาน

การยางแห่งประเทศไทย ขอส่งสำเนาข้อบังคับคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินบำเหน็จ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ส่วนงานเจ้าของเรื่อง คือ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์/กองค่าตอบแทนและสวัสดิการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายกฤษดา สังข์สิงห์)

ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

พ.ศ. ๒๕๕๐

เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ และแรงจูงใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งต้องปฏิบัติงานในภาวะไม่ปกติ สมควรให้มีระเบียบว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรณีพิเศษแตกต่างจากกรณีปกติ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๐”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามที่กำหนดในระเบียบนี้ แต่ในกรณีที่ระเบียบนี้ไม่ได้กำหนดไว้หรือในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีอื่นใดกำหนดไว้เป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมากกว่าที่กำหนดในระเบียบนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการนั้น

ข้อ ๔ ให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

หมวด ๑

บททั่วไป

ข้อ ๕ ในระเบียบนี้

“เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สारวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และอาสาสมัครทหารพราน ซึ่งได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ประจำในจังหวัดชายแดนภาคใต้

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐทุกประเภท

“จังหวัดชายแดนภาคใต้” หมายความว่า จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา เฉพาะพื้นที่อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอนาหวี และอำเภอจะนะ และท้องที่อื่นที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้เป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้

“บำเหน็จความชอบ” หมายความว่า เงินค่าตอบแทนพิเศษ การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ นอกเหนือโควตาปกติ การประกันชีวิต ทุนการศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน เงินช่วยเหลือตามที่ ก.บ.จ.ต. พิจารณาเห็นสมควร การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน การยกย่องเชิดชูเกียรติยิ่ง การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน การจัดสรรโควตาพิเศษ สำหรับการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมหลักสูตรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดหรือร่วมจัด สิทธิลาพักผ่อน และการสงเคราะห์และช่วยเหลือแก่ทายาท

“ทายาท” หมายความว่า คู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย บุตรและบุตรบุญธรรมที่ชอบด้วยกฎหมาย

ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณามำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้” เรียกโดยย่อว่า “ก.บ.จ.ต.” ประกอบด้วย

- | | |
|---|------------------|
| (๑) ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี | ประธานกรรมการ |
| (๒) ปลัดกระทรวงกลาโหม | รองประธานกรรมการ |
| (๓) ปลัดกระทรวงมหาดไทย | รองประธานกรรมการ |
| (๔) ผู้แทนกระทรวงกลาโหม | กรรมการ |
| (๕) ผู้แทนกระทรวงการคลัง | กรรมการ |
| (๖) ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | กรรมการ |
| (๗) ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย | กรรมการ |
| (๘) ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ | กรรมการ |
| (๙) ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข | กรรมการ |
| (๑๐) ผู้แทนสำนักงานงบประมาณ | กรรมการ |
| (๑๑) ผู้แทนสำนักงาน ก.พ. | กรรมการ |
| (๑๒) ผู้แทนสำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ | กรรมการ |

- | | |
|--|-------------------------|
| (๑๓) ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | กรรมการ |
| (๑๔) ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ | กรรมการ |
| (๑๕) ผู้แทนกองอำนาจการรักษาความมั่นคงภายใน | กรรมการ |
| (๑๖) ผู้แทนกองอำนาจการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๔ | กรรมการ |
| (๑๗) ผู้แทนศูนย์อำนาจการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ | กรรมการ |
| (๑๘) ผู้แทนกองบัญชาการผสมพลเรือน ตำรวจ ทหาร | กรรมการ |
| (๑๙) ผู้แทนตำรวจภูธร ภาค ๕ | กรรมการ |
| (๒๐) ผู้อำนวยการสำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี | กรรมการ |
| (๒๑) ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี | กรรมการ
และเลขานุการ |

ให้ประธานกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และ
ศูนย์อำนาจการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่เกินสองคน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อ ๓ ให้ ก.บ.จ.ต. มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) พิจารณาเสนอขอรับความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติการให้บำเหน็จความชอบ
ตามระเบียบนี้
- (๒) พิจารณาอนุมัติการให้บำเหน็จความชอบ หรือพิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินการ
ตามระเบียบนี้
- (๓) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยเหลือหรือปฏิบัติงานของ ก.บ.จ.ต. ได้ตามความ
เหมาะสม
- (๔) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอรับบำเหน็จความชอบเพื่อให้หน่วยงานของรัฐ
ปฏิบัติ
- (๕) ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการ หน่วยงานอื่นใดของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลที่
เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามระเบียบนี้
- (๖) กำกับดูแล ตรวจสอบ และให้คำแนะนำแก่ผู้รักษากฎในการรักษาการให้เป็นไปตาม
ระเบียบนี้
- (๗) ศึกษาและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

ข้อ ๘ การประชุมของ ก.บ.จ.ต. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการซึ่งที่ประชุมเห็นชอบเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ให้นำความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการซึ่ง ก.บ.จ.ต. แต่งตั้งตามข้อ ๗ (๓) โดยอนุโลม

ข้อ ๙ ให้กรรมการ ก.บ.จ.ต. และอนุกรรมการที่ ก.บ.จ.ต. แต่งตั้งตามระเบียบนี้ มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ

หมวด ๒
บำเหน็จความชอบที่เป็นตัวเงิน

ข้อ ๑๐ บำเหน็จความชอบที่เป็นตัวเงิน หรืออาจคำนวณเป็นเงินได้ ได้แก่

- (๑) เงินค่าตอบแทนพิเศษ
- (๒) การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ
- (๓) การประกันชีวิต
- (๔) พุนการศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน
- (๕) เงินช่วยเหลือตามที่ ก.บ.จ.ต. พิจารณาเห็นสมควร

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีสิทธิได้รับการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

ข้อ ๑๓ ให้หน่วยงานของรัฐต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดให้มีการประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้รับค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

ข้อ ๑๔ ให้ ก.บ.จ.ต. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับทุนการศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ

ข้อ ๑๕ ให้ ก.บ.จ.ต. กำหนดเงินช่วยเหลือให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร แล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ

หมวด ๓

บำเหน็จความชอบที่มีใช้เป็นตัวเงิน

ข้อ ๑๖ บำเหน็จความชอบที่มีใช้เป็นตัวเงิน ได้แก่

(๑) การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

(๒) การขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน

(๓) การยกย่องเชิดชูเกียรติ

(๔) การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

(๕) การจัดสรรโควตาพิเศษสำหรับการคัดเลือกเข้ารับการศึกษา หรือฝึกอบรมหลักสูตรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดหรือร่วมจัด

(๖) สิทธิลาพักผ่อน

(๗) การสงเคราะห์และช่วยเหลือแก่ทายาท

ข้อ ๑๗ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ ดังนี้

(๑) กรณีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้มีผลงานดีเด่นและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดในระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ให้พิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก หรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย

แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนั้นเป็นกรณีพิเศษ โดยให้ลดระยะเวลาการเสนอขอพระราชทานลงจากหลักเกณฑ์ปกติไม่เกินสองปี

(๒) กรณีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ที่ได้กระทำความดีความชอบที่มีได้เป็นผลงานตามปกติที่ต้องกระทำในหน้าที่ หรือมิได้เป็นผู้ซึ่งมีผลงานและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก หรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ให้พิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนั้นเป็นกรณีพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎหมาย และระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

(๓) กรณีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และมีได้เกิดจากสาเหตุส่วนตัวหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนั้นเอง ให้พิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย หรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ แล้วแต่กรณี แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้นั้นสูงขึ้นเป็นกรณีพิเศษได้ไม่เกินสองชั้น

การดำเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้หน่วยงานของรัฐต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอ ก.บ.จ.ต. พิจารณาก่อนส่งเรื่องให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการต่อไป

ข้อ ๑๘ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นบุคคลผู้อยู่ในหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน สิทธิของผู้ได้รับพระราชทาน และการเรียกเหรียญและบัตรเหรียญราชการชายแดนคืน

ข้อ ๑๙ การให้บำเหน็จความชอบอาจกระทำได้ด้วยการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติยังให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานดีเด่น หรือทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง

การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติยังตามวรรคหนึ่ง ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ประกาศ โดยการออกเกียรติบัตร และจะให้มิเข็ม หรือโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติยังด้วยก็ได้ ตามที่ ก.บ.จ.ต. กำหนด

ข้อ ๒๐ ให้หน่วยงานของรัฐนับระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ประจำในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นทวีคูณ สำหรับใช้ในการคำนวณระยะเวลาการดำรงตำแหน่งหรือ

เคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง เพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลแต่ละประเภทกำหนด

ข้อ ๒๑ ให้หน่วยงานของรัฐสนับสนุนและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่ง เพื่อจูงใจมิให้ขอย้ายออกนอกพื้นที่

ข้อ ๒๒ ให้หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้จัดหรือร่วมจัดหลักสูตรการศึกษา หรือฝึกอบรม พิจารณาจัดสรรโควตาพิเศษให้แก่ ก.บ.จ.ต เพื่อพิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการศึกษ หรือฝึกอบรม ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.บ.จ.ต กำหนด

ข้อ ๒๓ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ประจำในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่าสามเดือน มีสิทธิลาพักผ่อนประจำปีในปีหนึ่งได้เพิ่มขึ้นอีกสิบวันทำการ ถ้าในปีใด เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้ใดมิได้ลาพักผ่อนประจำปี หรือลาพักผ่อนประจำปีแล้วแต่ไม่ครบสิบวันทำการ ให้สะสมวันที่ยังมิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไปได้ แต่วันลาพักผ่อนสะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันจะต้องไม่เกินสิบวันทำการ

มิให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐที่มีได้กำหนดให้มีสิทธิลาพักผ่อน

ข้อ ๒๔ ให้หน่วยงานของรัฐต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้การสงเคราะห์และช่วยเหลือแก่ทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ และถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือออกจากงาน อันเนื่องมาจากการสู้รบ ต่อสู้ปราบปราม หรือถูกประทุษร้ายจากสถานการณ์ความไม่สงบ และมีได้เกิดจากสาเหตุส่วนตัวหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนั่นเอง โดยให้พิจารณาบรรเทาทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าทำงานตามข้อ ๒๕ ได้ครบถ้วนละหนึ่งคน

ข้อ ๒๕ ให้หน่วยงานของรัฐต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพตามข้อ ๒๔ ซึ่งมีทายาทอยู่ในวัยทำงาน ดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) มีหนังสือสอบถามทายาทว่า ประสงค์จะขอบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่ โดยให้ทายาทซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และมีความพร้อมรับการบรรจุเข้ารับราชการแจ้งความประสงค์ ภายในหกเดือนนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานของรัฐต้นสังกัด

(๒) กรณีที่ทายาทประสงค์จะขอบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้พิจารณาบรรเทาทายาทในโอกาสแรกที่สามารถดำเนินการได้ โดยการบรรจุ

ทายาทดังกล่าวจะต้องผ่านกระบวนการเลือกสรรตามแนวทางที่หน่วยงานของรัฐดังกล่าวเห็นสมควร เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่เหมาะสมสอดคล้องกับตำแหน่ง

(๓) กรณีที่ทายาทประสงค์จะขอบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐอื่น หรือมีได้ ระบุหน่วยงาน หรือระบุเป็นหน่วยงานเอกชน ให้หน่วยงานของรัฐต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ส่งเรื่องให้สำนักงาน ก.พ. เพื่อประสานงานให้ความช่วยเหลือต่อไป

(๔) หน่วยงานใดได้รับรื้อทายาทตามความประสงค์ของทายาทแล้ว ให้รายงานให้สำนักงาน ก.พ. ทราบเพื่อเป็นข้อมูลกลาง

ข้อ ๒๖ การดำเนินการบรรจุทายาทเป็นข้าราชการทหารหรือข้าราชการตำรวจให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการนั้น

ข้อ ๒๗ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาจัดสรรโควตาพิเศษสำหรับรับทายาทของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บพลภพตามข้อ ๒๔ เข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐ ทุกระดับจนถึงระดับปริญญาตรี ตามความเหมาะสม

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๒๘ สิทธิและประโยชน์เกี่ยวกับบำเหน็จความชอบที่กำหนดในระเบียบนี้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานได้รับหรือมีอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนั้นยังคงได้รับสิทธิ และประโยชน์นั้นต่อไป และในกรณีที่สิทธิและประโยชน์นั้นแตกต่างกับสิทธิและประโยชน์ตามที่ กำหนดในระเบียบนี้ ให้ ก.บ.จ.ด. พิจารณาและเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี หรือพิจารณา อนุมัติให้ความเห็นชอบ หรือพิจารณาวางแนวทางปฏิบัติ แล้วแต่กรณี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนั้น ได้รับสิทธิและประโยชน์อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์

นายกรัฐมนตรี

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๗ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๑๗ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นกรณีพิเศษ ดังนี้

(๑) กรณีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้มีผลงานดีเด่นและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดในระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ให้พิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก หรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนั้นเป็นกรณีพิเศษ โดยให้ลดระยะเวลาการเสนอขอพระราชทานลงจากหลักเกณฑ์ปกติไม่เกินสองปี

(๒) กรณีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ที่ได้กระทำความดีความชอบที่มีได้เป็นผลงานตามปกติ ที่ต้องกระทำในหน้าที่ หรือมิได้เป็นผู้ซึ่งมีผลงานและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก หรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ให้พิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนั้นเป็นกรณีพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎหมาย และระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

(๓) กรณีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และมีได้เกิดจากสาเหตุส่วนตัวหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนั้นเอง ให้พิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยหรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนั้นในชั้นสูงขึ้นไปจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานมาแล้วเป็นกรณีพิเศษได้ไม่เกินสองชั้น และถ้ายังต่ำกว่าชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทยหรือชั้นเบญจมาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ก็ให้พิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย หรือชั้นเบญจมาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ แล้วแต่กรณี

(๔) กรณีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตาม (๓) เป็นผู้ไม่เคยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มาก่อน ให้พิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกหรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยในชั้นเริ่มต้นตามตำแหน่ง ระดับ หรือชั้นยศขณะที่ผู้นั้นปฏิบัติงานอันเป็นเหตุให้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพหรือนับจากชั้นเริ่มต้นอีกไม่เกินหนึ่งชั้น แต่ไม่ต่ำกว่าชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย หรือให้พิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ในชั้นเบญจมาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์แล้วแต่กรณี

การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตาม (๓) และ (๔) ให้คำนึงถึงสถานะของผู้นั้นในขณะที่ได้กระทำความดีความชอบ พฤติการณ์และผลการปฏิบัติงานด้วย

การดำเนินการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ให้หน่วยงานของรัฐต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอ ก.บ.จ.ต. พิจารณาก่อนส่งเรื่องให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการ เว้นแต่กรณีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเสียชีวิต ให้หน่วยงานดังกล่าวส่งเรื่องให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการ แล้วรายงานผลการดำเนินการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้ ก.บ.จ.ต. ทราบต่อไป”

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

นายกรัฐมนตรี

เอกสารแนบ ๑

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดทำประกันชีวิต
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๐

๑. หลักเกณฑ์

๑.๑ ประเภท ให้จัดทำประกันชีวิตกลุ่ม แบบชั่วระยะเวลา ๑ ปี

๑.๒ ผู้เอาประกันภัย ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐทุกประเภท รวมทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกองอาสารักษา ดินแดน และอาสาสมัครทหารพราน ซึ่งได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ประจำ หรือได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติภารกิจในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัด สงขลา เฉพาะพื้นที่อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอนาทวี และอำเภอจะนะ โดยเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวต้องไม่เป็นผู้ที่ประสงค์รับเงิน “เงินทดแทนการประกันชีวิต” ตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดน ภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๐

๑.๓ ความคุ้มครอง กรณีเสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจนถึง ขึ้นปลดออกจากหน้าที่การงาน สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงกรณีที่อยู่ในเกณฑ์ต้องปลดออกจากหน้าที่การงานตามความเห็นของแพทย์ แต่ได้รับการ สงเคราะห์ให้รับราชการตามที่ทางราชการกำหนด

๑.๔ ข้อยกเว้นความคุ้มครอง สาเหตุเกิดจากความประมาทเลินเล่อ อย่างร้ายแรง หรือจากสาเหตุส่วนตัว หรือการฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย ทำร้ายร่างกายตนเอง หรือตกอยู่ภายใต้ฤทธิ์ของยาเสพติดให้โทษร้ายแรง

๑.๕ เงินเอาประกันภัย ให้จ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ต่อคน

๑.๖ การจำกัดความรับผิดชอบสูงสุด ให้บริษัทประกันภัยรับผิดชอบการจ่ายเงิน ค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้น จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕๐ ของเบี้ยประกันภัยที่บริษัทประกันภัย ได้รับ

๑.๗ การจ่ายเงินคืน บริษัทประกันภัยจะต้องมีการจ่ายเงินคืนตาม ประสิทธิภาพตามสูตรที่ได้กำหนดไว้ในกรมธรรม์ และให้หน่วยงานนำเงินคืนดังกล่าวส่งคืน กระทรวงการคลังเป็นรายได้ของแผ่นดิน

๒. เงื่อนไข

๒.๑ การจัดทำประกันชีวิตของหน่วยงานต้นสังกัดให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องไม่เข้าซ้อนกับการจัดทำประกันชีวิตให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกองอำนาจการรักษาความมั่นคงภายในหรือศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในการกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยกเว้นการจัดทำประกันชีวิตเพิ่มเติมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยไม่ใช้งบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

๒.๒ การพิจารณาว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้รายได้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุพพลภาพอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่ ให้บริษัทประกันภัยถือข้อเท็จจริงตามหนังสือรับรองของทางราชการที่แสดงฉบับใดฉบับหนึ่งตามที่ได้ยื่นต่อบริษัทประกันภัย ได้แก่ หนังสือรับรองของคณะกรรมการ ๓ ฝ่ายในพื้นที่ของกองอำนาจการรักษาความมั่นคงภายใน หรือรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีของพนักงานสอบสวน หรือหนังสือรับรองของคณะกรรมการในหน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานที่กำกับดูแล

๒.๓ การจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน บริษัทประกันภัยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ได้อื่นคำขอเงินค่าสินไหมทดแทนและได้แนบเอกสารหลักฐานครบถ้วนแล้ว

๓. วิธีการ

หน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานที่กำกับดูแลจะต้องออกระเบียบหรือหลักเกณฑ์หรือวิธีการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนในการประกันชีวิตซึ่งอย่างน้อยจะต้องมีรายการดังต่อไปนี้

๓.๑ หลักเกณฑ์ที่ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดสิทธิ

๓.๒ ผู้มีสิทธิยื่นคำขอเพื่อขอรับเงินค่าสินไหมทดแทนในแต่ละกรณี

๓.๓ วิธีการยื่นคำขอรับเงินค่าสินไหมทดแทนและให้ระบุเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ต้องการเพื่อประกอบการพิจารณา

๓.๔ ขั้นตอนการพิจารณาของหน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานที่กำกับดูแล/บริษัทประกันภัย

๓.๕ ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้นของหน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานที่กำกับดูแล/บริษัทประกันภัย

๔. มีน.๑

หากปีใดบริษัทประกันภัยจะต้องจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนรวมมากกว่าการจำกัดความรับผิดชอบสูงสุดของบริษัทประกันภัย ซึ่งบริษัทประกันภัยจะต้องเรียกเงินค่าสินไหมทดแทนส่วนที่เกินความรับผิดชอบสูงสุดดังกล่าวคืนจากหน่วยงาน ให้องค์กรขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนส่วนที่เกินความรับผิดชอบสูงสุดของบริษัทประกันภัยให้กับหน่วยงานเพื่อจ่ายให้กับบริษัทประกันภัยต่อไป

ด้านที่ ๖
ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๑๐



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๙ ธันวาคม ๒๕๕๒

เรื่อง การจัดให้มีการประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้

เรียน รอง-นรม., รัฐ-นรม., กระทรวง กรม ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/๑๗๕๖ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
๒. สำเนาหนังสือกระทรวงกลาโหม ส่วนมาก ที่ กพ ๐๒๐๑/๑๗๑๙
ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
๓. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ส่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๒๒.๓/๒๑๕๓๕.
ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒
๔. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๒.๕/๑๕๒๐๕
ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
๕. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ส่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๕/๐๕๕
ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้เสนอเรื่อง การจัดให้มีการประกันชีวิต
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาเพื่อดำเนินการ ซึ่งกระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และสำนักงบประมาณได้เสนอความเห็นมาเพื่อประกอบ
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ ลงมติว่า

๑. อนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง การจัดให้มีการประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๓ ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เสนอทั้ง ๔ ข้อ ส่วนรายละเอียดด้านงบประมาณให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีดำเนินการ
ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ (หนังสือสำนักงบประมาณ ส่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๕/๐๕๕ ลงวันที่
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒)

๒. ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรับความเห็นของสำนักงานประมาณเกี่ยวกับการสำรวจข้อมูลและพิจารณาให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภาครัฐอื่นๆ ซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ดังกล่าวให้ครอบคลุมทุกกลุ่มตามความจำเป็นและเหมาะสมไปพิจารณาดำเนินการด้วย

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐในกำกับดูแลทราบและถือปฏิบัติต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรชัย ภูประเสริฐ)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๗

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

www.cabinet.go.th

Nm52-12-28/นส



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานกฎหมายและระเบียบกลาง โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๙๗๐๓

ที่ นร ๐๑๐๖/๗/๑๙๗

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒

เรื่อง การจัดให้มีการประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้

เรียน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย)

๑. ข้อยกเว้น

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๓ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดให้มีการประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้รับค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ คณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบด้านบำเหน็จความชอบที่เป็นตัวเงินหรืออาจคำนวณเป็นเงินได้ (อบชง.) ในคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ก.บ.จ.ด.) ได้จัดประชุมพิจารณาเรื่องการจัดให้มีการประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามระเบียบข้อ ๑๓ แล้วมีมติเห็นชอบรวม ๔ ประการ ดังนี้

๒.๑.๑ ให้กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดทำประกันชีวิตเป็น ๒ กรณี คือ

(๑) กรณีหน่วยงานของรัฐจัดทำประกันชีวิตให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไว้กับบริษัทประกันภัยอยู่ก่อนแล้ว โดยใช้เงินบริจาคที่หน่วยงานของรัฐได้รับหรือเงินสวัสดิการของหน่วยงานของรัฐนั้นจ่ายเป็นเบี้ยประกันภัย และหน่วยงานของรัฐมีความประสงค์จะจัดทำประกันชีวิตกับบริษัทประกันภัยต่อไปอีก ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑

(๒) กรณีหน่วยงานของรัฐไม่ได้จัดทำประกันชีวิตให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และหน่วยงานของรัฐมีความประสงค์ให้รัฐเป็นผู้จ่ายเงิน “เงินทดแทนการประกันชีวิต” แทนการจัดทำประกันชีวิตกับบริษัทประกันภัย ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒

๒.๑.๒. ให้การประกันชีวิตแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คຸ່ມครองทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ประจำ หรือได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติการกิจในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา เฉพาะพื้นที่อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอนาหวี และอำเภอจะนะ แต่ไม่รวมถึงจังหวัดสตูล

๒.๑.๓. ให้ขออนุมัติการบวงเงินงบประมาณจำนวน ๙๖,๔๘๐,๐๐๐ บาท (เก้าสิบล้านสี่แสนแปดหมื่นบาท) ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๓ ตั้งไว้ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ใช้เป็นค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดทำประกันชีวิต หรือเงินทดแทนการประกันชีวิต แล้วแต่กรณี ตามข้อ ๒.๑.๑ และให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสามารถขออนุมัติการบวงเงินงบประมาณเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นจากสำนักงบประมาณ

๒.๑.๔. ให้เริ่มต้นการจัดทำประกันชีวิตให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อ ๒.๑.๑ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป

๒.๒ ก.บ.จ.ต. ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ได้มีมติเห็นชอบตามที่ อบชง. เสนอในข้อ ๒.๑.๑ - ๒.๑.๔ และให้นำเรื่องการจัดให้มีการประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๓ ดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

๓. ข้อพิจารณา

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำข้อเสนอของ ก.บ.จ.ต. ตามข้อ ๒.๒ เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณามติดังนี้

๓.๑ ให้กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดทำประกันชีวิตเป็น ๒ กรณี คือ

(๑) กรณีหน่วยงานของรัฐจัดทำประกันชีวิตให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไว้กับบริษัทประกันภัยอยู่ก่อนแล้ว โดยใช้เงินบริจาคที่หน่วยงานของรัฐได้รับหรือเงินสวัสดิการของหน่วยงานของรัฐนั้นจ่ายเป็นเบี้ยประกันภัย และหน่วยงานของรัฐมีความประสงค์จะจัดทำประกันชีวิตกับบริษัทประกันภัยต่อไปอีก ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑

(๒) กรณีหน่วยงานของรัฐไม่ได้จัดทำประกันชีวิตให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และหน่วยงานของรัฐมีความประสงค์ให้รัฐเป็นผู้จ่ายเงิน “เงินทดแทนการประกันชีวิต” แทนการจัดทำประกันชีวิตกับบริษัทประกันภัย ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒

๓.๒. ให้การประกันชีวิตแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คู่ครองทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ประจำ หรือได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติภารกิจในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา เฉพาะพื้นที่อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอนาหวี และอำเภอจะนะ แต่ไม่รวมถึงจังหวัดสตูล

๓.๓. อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณจำนวน ๙๖,๕๘๐,๐๐๐ บาท (เก้าสิบหกล้านบาท) ตั้งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๓ ตั้งไว้ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ใช้เป็นค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดทำประกันชีวิต หรือเงินทดแทนการประกันชีวิต แล้วแต่กรณี ตามข้อ ๓.๑ และให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสามารถขออนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นจากสำนักงบประมาณ

๓.๔. ให้เริ่มต้นการจัดทำประกันชีวิตให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อ ๓.๑ ตั้งแต่วันที่งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะได้ดำเนินการต่อไป

เห็นชอบตามเสนอ

ว. ๑๔๐๗

(นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย)
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
๒ พ.ย. ๕๒

ว. ๑๔๐๗

(นายจตุรงค์ ปัญญาดี)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการแทน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำเนาถูกต้อง

(นางกฤตยา ชื่นทรงเดช)
อธิบดีกรมการทะเบียน

สำเนาถูกต้อง

๒๕๕๒ พ.ศ. ๕๒
นางสาวกนกวรรณ นพ. ๒
อธิบดีกรมการทะเบียน
๒ พ.ย. ๕๒



ระเบียบการยางแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการណาปนกิจสงเคราะห์
พ.ศ. ๒๕๖๑

โดยเห็นสมควรปรับปรุงข้อบังคับการណาปนกิจสงเคราะห์สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง พ.ศ. ๒๕๔๗ เนื่องจากการรวมองค์กร คือ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง องค์กรการสวนยาง และสถาบันวิจัยยาง เข้าเป็นการยางแห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการណาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ตามความในข้อ ๑๐ ของระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยการណาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรวิชาชีพ ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ ภายใต้การกำกับของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการการណาปนกิจสงเคราะห์ การยางแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

หมวด ๑
บททั่วไป

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการណาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๖๑”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันทีนายกรัฐมนตรีประกาศการណาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ ให้ความเห็นชอบเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับการណาปนกิจสงเคราะห์สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“การណาปนกิจสงเคราะห์” หมายความว่า การណาปนกิจสงเคราะห์ของการยางแห่งประเทศไทย เรียกโดยย่อว่า “ณกยท.”

“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของการណาปนกิจสงเคราะห์ของการยางแห่งประเทศไทย

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดำเนินการการណาปนกิจสงเคราะห์ของการยางแห่งประเทศไทย

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการดำเนินการการการណาปนกิจสงเคราะห์ของการยางแห่งประเทศไทย

“เงินค่าสมัคร” หมายความว่า เงินค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิกการการណาปนกิจสงเคราะห์ของการยางแห่งประเทศไทย



“เงินสงเคราะห์” หมายความว่า เงินที่สมาชิกร่วมกันออกช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพ หรือ ค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกซึ่งถึงแก่ความตาย รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินกิจการของการฌาปนกิจสงเคราะห์

“เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า” หมายความว่า เงินสงเคราะห์ที่การฌาปนกิจสงเคราะห์เรียกเก็บไว้ล่วงหน้าเพื่อสำรองจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เมื่อมีสมาชิกถึงแก่ความตาย

“ผู้จัดการ” หมายความว่า ผู้จัดการ ฌกยท.

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ของการยางแห่งประเทศไทย

“นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ

ข้อ ๕ ให้ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจออกประกาศ คำสั่ง หรือปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

หมวด ๒

วัตถุประสงค์และที่ตั้งสำนักงาน

ข้อ ๖ ฌกยท. มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ หรือจัดการศพ และสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก่ความตายด้วยเงินสงเคราะห์ โดยไม่ประสงค์จะหากำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน ซึ่งการตายนี้รวมถึงการสาบสูญตามคำสั่งศาล

ข้อ ๗ ฌกยท. มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ การยางแห่งประเทศไทย เลขที่ ๖๗/๒๕ ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๗๐๐ โดยเปิดทำการตามวันและเวลาทำการของการยางแห่งประเทศไทย

ข้อ ๘ ตราของ ฌกยท. มีข้อความว่า “การฌาปนกิจสงเคราะห์” อยู่ด้านบน และ “การยางแห่งประเทศไทย” อยู่ด้านล่าง มีลักษณะดังนี้



หมวด ๓

สมาชิกภาพและการขาดจากสมาชิกภาพ

ข้อ ๙ สมาชิก มี ๒ ประเภท คือ

(๑) สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย พนักงาน ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างตามกฎหมายแรงงานของการยางแห่งประเทศไทย ซึ่งไม่ใช่เป็นการจ้างทำของจ้างตามฤดูกาล หรือจ้างตามโครงการ

(๒) สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ เครือญาติของสมาชิกสามัญ ได้แก่ คู่สมรส บิดามารดา บิดามารดาของคู่สมรส บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย

ข้อ ๑๐ ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

(๑) กรณีสมาชิกสามัญ ต้องเป็นผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย พนักงาน ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างตามกฎหมายแรงงานของการยางแห่งประเทศไทย ซึ่งไม่ใช่เป็นการจ้างทำของจ้างตามฤดูกาล หรือจ้างตามโครงการ ส่วนกรณีสมาชิกวิสามัญต้องมีอายุไม่เกิน ๖๕ ปี ในวันยื่นใบสมัคร และฉกยท. ได้รับเอกสารหลักฐานในการสมัครครบถ้วน

(๒) มีความประพฤติดีและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบนี้ รวมถึงมติหรือคำสั่งที่ออกภายใต้ระเบียบนี้

(๓) มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง

(๔) ไม่เป็นบุคคลที่เคยลาออกจากการเป็นสมาชิก ตามข้อ ๑๔ (๒)

(๕) ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกคัดชื่อออกจากการเป็นสมาชิก ตามข้อ ๑๔ (๓)

ข้อ ๑๑ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่ ฉกยท. กำหนด ในวันเปิดทำการของ ฉกยท. พร้อมหลักฐานในการสมัคร ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) และใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้น ๑ ที่ออกให้ไม่เกิน ๓๐ วัน นับถึงวันยื่นใบสมัคร

ข้อ ๑๒ ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะต้องระบุชื่อผู้รับเงินสงเคราะห์และผู้จัดการศพ ซึ่งต้องเป็นบุคคลตามข้อ ๒๒ ไว้ให้ชัดแจ้งในใบสมัคร ถ้าจะเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์หรือผู้จัดการศพ สมาชิกต้องแจ้งให้ ฉกยท. ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมิชักช้า

ข้อ ๑๓ ฉกยท. จะพิจารณารับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามข้อ ๑๐ และจะมีสมาชิกภาพเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจตามข้อ ๓๑ พร้อมชำระเงินค่าสมัครและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วตามข้อ ๑๕ แล้ว

ฉกยท. จะออกหนังสือหลักฐานแสดงการเป็นสมาชิกภาพตามแบบที่ ฉกยท. กำหนดให้แก่สมาชิกทุกคน

ข้อ ๑๔ สมาชิกภาพสิ้นสุดลงเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออกโดยแจ้งเป็นหนังสือถึง ฉกยท. และให้มีผลตั้งแต่วันที่ผู้มีอำนาจตามข้อ ๓๑

อนุมัติ



(๓) ถูกคัดชื่อออกเพราะขาดส่งเงินสงเคราะห์ และได้รับหนังสือเตือนจาก ฅมกยท. แล้ว ๒ ครั้ง และการส่งแต่ละครั้งมีระยะเวลาห่างกัน ๑๕ วัน ซึ่งครั้งสุดท้ายได้ทำหนังสือลงทะเบียนตอบรับ หรือ ฅมกยท. ไม่สามารถหาหลักแหล่งที่อยู่ได้ และคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้พ้นจากสมาชิกภาพ

สมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ มีสิทธิยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจาก ฅมกยท. และให้คณะกรรมการวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ดังกล่าว คำวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด

การสิ้นสุดแห่งสมาชิกภาพตามข้อนี้ สมาชิกไม่มีสิทธิเรียกเงินค่าสมัคร และเงินสงเคราะห์ที่ได้ชำระแล้วตามระเบียบนี้คืนจาก ฅมกยท. เว้นแต่เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่ยังไม่ตกอยู่ในความผูกพันที่จะต้องจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ตามที่ได้จ่ายล่วงหน้าไว้แล้ว

หมวด ๔

เงินค่าสมัคร เงินสงเคราะห์ และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า

ข้อ ๑๕ ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องชำระเงินค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้แก่ ฅมกยท. เป็นเงิน ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าตามอัตราที่กำหนดในข้อ ๑๙ หลักเกณฑ์และวิธีการชำระเงินเป็นไปตาม ข้อ ๑๗ โดยอนุโลม

ข้อ ๑๖ เมื่อสมาชิกคนใดคนหนึ่งถึงแก่ความตายและ ฅมกยท. ได้รับคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ตามข้อ ๒๐ แล้ว สมาชิกทุกคนมีหน้าที่ต้องชำระเงินสงเคราะห์ ในอัตราศพละ ๑๐ บาท (สิบบาทถ้วน)

ข้อ ๑๗ การชำระเงินสงเคราะห์ และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า นอกเหนือจากการชำระเพื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกตามข้อ ๑๓ ให้สมาชิกชำระด้วยตนเองต่อผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ณ สำนักงาน ในวันเปิดทำการของ ฅมกยท. หรือชำระผ่านธนาคาร หรือสหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย หรือสมาชิกสามัญชำระเงินโดย ฅมกยท. หักจากเงินเดือน ค่าจ้าง ของสมาชิกสามัญ โดยต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมจากสมาชิกสามัญนั้น วิธีการชำระเงินโดยหักจากเงินเดือน ค่าจ้างดังกล่าว ให้รวมถึงกรณีการชำระเงินในส่วนของสมาชิกวิสามัญที่เป็นเครือข่ายของสมาชิกสามัญนั้นด้วย เมื่อสมาชิกสามัญแสดงความยินยอมเป็นหนังสือ

สมาชิกวิสามัญซึ่งมิได้ชำระโดยการหักจากเงินเดือน ค่าจ้าง ของสมาชิกสามัญตามวรรคหนึ่งให้นำส่งเงินสงเคราะห์ด้วยตนเองต่อผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ณ สำนักงาน ในวันเปิดทำการของ ฅมกยท. หรือชำระผ่านธนาคาร หรือสหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย

ข้อ ๑๘ ฅมกยท. มีสิทธิหักเงินสงเคราะห์ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๔ ของเงินสงเคราะห์ที่เรียกเก็บได้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของ ฅมกยท.

ข้อ ๑๙ ฅมกยท. จะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าจากสมาชิกเพื่อสำรองจ่ายเป็นค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว เป็นจำนวนสิบศพล รวมเป็นเงินจำนวน ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ในกรณีที่ ฅมกยท. ต้องเลิกไป หรือสมาชิกผู้ใดพ้นจากสมาชิกภาพให้คืนเงินสงเคราะห์ตามวรรคหนึ่งให้แก่สมาชิกหรือทายาทของสมาชิกซึ่งถึงแก่ความตายเท่าที่สมาชิกผู้นั้นยังไม่ตกอยู่ในความผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ตามที่ได้จ่ายล่วงหน้าไว้



ข้อ ๒๐ การจ่ายเงินสงเคราะห์ ให้ผู้จัดการศพหรือผู้รับเงินสงเคราะห์ที่สมาชิกระบุไว้ในใบสมัคร ยื่นคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ตามแบบที่ ฅกยท. กำหนด ณ สำนักงาน ภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่สมาชิกนั้นถึงแก่ความตาย และต้องรับเงินให้เสร็จสิ้นภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่อนุมัติให้จ่ายเงิน โดยให้แนบหลักฐานประกอบคำร้องการขอรับเงิน ดังนี้

(๑) สำเนาสมณบัตร

(๒) สำเนาทะเบียนบ้านที่ระบุว่าสมาชิกถึงแก่ความตาย

(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหลักฐานประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้จัดการศพหรือผู้รับเงินสงเคราะห์ หรือผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้รับเงินสงเคราะห์

(๔) สำเนาหลักฐานอื่นที่ ฅกยท. เห็นควรเรียกเพิ่มเติม

เอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้จัดการศพหรือผู้รับเงินสงเคราะห์ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

ข้อ ๒๑ เมื่อ ฅกยท. ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามข้อ ๒๐ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้จ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่บุคคลที่สมาชิกแสดงเจตนาไว้ในใบสมัคร โดยแบ่งการจ่ายเป็นงวด ดังต่อไปนี้

(๑) งวดแรก จ่ายเงินร้อยละหกสิบของอัตราจ่ายตามข้อ ๑๖ ตามจำนวนสมาชิกที่มีอยู่ ณ วันที่ยื่นขอรับเงิน ภายใน ๓ วันทำการ นับจากวันที่ได้รับคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์

(๒) งวดสอง จ่ายเงินส่วนที่เหลือจากเงินสงเคราะห์ที่เรียกเก็บได้ทั้งหมดภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันจ่ายงวดแรก

ข้อ ๒๒ เมื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย ให้ ฅกยท. จ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่บุคคลที่สมาชิกได้ระบุไว้ในใบสมัครให้เป็นผู้จัดการศพ และหรือผู้รับเงินสงเคราะห์ ซึ่งต้องเป็นบุคคลดังต่อไปนี้ โดยผู้อยู่ลำดับก่อนย่อมตัดสิทธิผู้อยู่ลำดับหลัง

(๑) สามี ภริยา บุตร บิดา มารดา

(๒) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน

(๓) พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน

(๔) ปู่ ย่า ตา ยาย

(๕) หลง ป้า น้า อา

(๖) ผู้อุปการะเลี้ยงดูสมาชิกหรือผู้อยู่ในอุปการะเลี้ยงดูของสมาชิก

ในกรณีที่ไม่มีบุคคลที่สมาชิกระบุไว้ในใบสมัคร หรือมีบุคคลที่ระบุไว้ในใบสมัครแต่ไม่อาจจัดการตามเจตนาของสมาชิกได้ หรือในกรณีที่สมาชิกไม่ได้ระบุบุคคลใดไว้ในใบสมัคร บุคคลตามวรรคหนึ่งอาจยื่นคำร้องต่อ ฅกยท. เพื่อขอเป็นผู้จัดการศพได้ และให้ ฅกยท. นำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

เมื่อ ฅกยท. ได้รับคำร้องตามวรรคสอง และได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลนั้นสมควรเป็นผู้จัดการศพของสมาชิกได้จริง ให้ ฅกยท. จ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่บุคคลนั้น แต่ถ้า ฅกยท. เห็นว่าบุคคลนั้นไม่สามารถเป็นผู้จัดการศพได้ หรือไม่มีบุคคลตามวรรคหนึ่งยื่นคำร้องภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบให้ ฅกยท. จัดการศพให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่ความตายตามสมควรแก่ฐานะานุรูปและประเพณีทางศาสนาของสมาชิกนั้น



เมื่อได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้วยังคงมีเงินสงเคราะห์เหลืออยู่ ให้ ฌกยท. จ่ายเงินส่วนที่เหลืออยู่ให้แก่บุคคลที่สมาชิกได้ระบุไว้ในใบสมัคร แต่ถ้าไม่มีบุคคลที่สมาชิกระบุไว้ในใบสมัครให้ ฌกยท. จ่ายเงินดังกล่าวให้แก่บุคคลในวรรคหนึ่งตามลำดับก่อนหลัง โดยผู้อยู่ลำดับก่อนยอมตัดสิทธิผู้อยู่ลำดับหลัง ถ้ามีผู้อยู่ในลำดับเดียวกันหลายคน ให้ ฌกยท. แบ่งเงินสงเคราะห์ที่เหลืออยู่ให้แก่ทุกคนในสัดส่วนที่เท่ากัน หากไม่มีผู้ใดมาติดต่อขอรับเงินตามระเบียบได้หรือเพราะเหตุอื่นใด เมื่อพ้นระยะเวลา ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ผู้รับเงินสงเคราะห์มาติดต่อขอรับเงินแล้ว เงินที่ตกค้างดังกล่าว ฌกยท. จะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข้อ ๒๓ ในกรณีที่มีปัญหาโต้แย้งเกี่ยวกับการจ่ายเงินสงเคราะห์ตามระเบียบนี้ที่จำเป็นต้องมีการวินิจฉัยชี้ขาด ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาโต้แย้งนั้น โดยให้ถือมติที่ประชุมคณะกรรมการเป็นเกณฑ์

หมวด ๕ สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

ข้อ ๒๔ สมาชิกมีสิทธิและหน้าที่ ดังนี้

(๑) มีสิทธิแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของ ฌกยท. ต่อคณะกรรมการ และมีสิทธิเรียกร้องให้คณะกรรมการกระทำหรืองดเว้นการกระทำเพื่อประโยชน์ของ ฌกยท. หรือป้องกันความเสียหายอันเกิดขึ้นแก่ ฌกยท.

(๒) ขอตรวจสอบบัญชีและเอกสารของ ฌกยท. เพื่อทราบการดำเนินกิจการของ ฌกยท. ในเวลาทำการของ ฌกยท.

(๓) ยื่นคำร้องขอต่อนายทะเบียนให้เลิกกิจการ ฌกยท. พร้อมด้วยเหตุผลประกอบคำร้องขอ โดยมีสมาชิกอื่นร่วมด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของสมาชิกทั้งหมด

(๔) ระบุชื่อผู้รับเงินสงเคราะห์ในใบสมัครให้ชัดเจนตามระเบียบนี้

(๕) ปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หรือมติของคณะกรรมการ ฌกยท.

(๖) ต้องชำระเงินสงเคราะห์ให้เรียบร้อยภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการตายของสมาชิกหรือได้รับแจ้งให้ชำระเงินสงเคราะห์จาก ฌกยท.

(๗) เก็บรักษาหนังสือสำคัญแสดงการเป็นสมาชิกของ ฌกยท. ไว้ ถ้าหายต้องรีบแจ้งเพื่อขอใบแทนใหม่จาก ฌกยท.

(๘) การย้ายที่อยู่ เปลี่ยนชื่อ - นามสกุล แก่ไขวัน เดือน ปีเกิดของสมาชิก หรือข้อมูลส่วนบุคคลให้ยื่นคำร้องต่อ ฌกยท. ณ สำนักงาน ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันย้าย เปลี่ยน หรือแกไขนั้น เพื่อ ฌกยท. จะได้แกไขหลักฐานต่าง ๆ ในทะเบียนให้ถูกต้อง

(๙) แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือเมื่อต้องการเปลี่ยนตัวบุคคลตามที่แสดงความจำนงไว้ในใบสมัคร ตามข้อ ๑๒



หมวด ๖

คณะกรรมการและการดำเนินการ

ข้อ ๒๕ ให้มีคณะกรรมการดำเนินการของ ฅกยท. คณะหนึ่ง จำนวนไม่เกิน ๑๕ คน ประกอบด้วย ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ ๑ คน กรรมการและผู้จัดการ ๑ คน กรรมการและเลขานุการ ๑ คน นอกนั้นเป็นกรรมการ

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งมิได้เป็นบุคลากรของการยางแห่งประเทศไทยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๒ ปี นับแต่วันที่มีคำสั่งแต่งตั้ง ถ้ากรรมการดังกล่าวว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยแต่งตั้งกรรมการแทนโดยผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทนในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ มิให้ใช้บังคับกับกรณีแต่งตั้งบุคลากรของการยางแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการ

เมื่อครบกำหนดวาระตามวรรคสอง หากยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ให้กรรมการเดิมอยู่ในตำแหน่งต่อไปจนกว่ากรรมการใหม่จะเข้ารับตำแหน่งและอาจได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในวาระต่อไปได้

การแต่งตั้งกรรมการและการเปลี่ยนตัวกรรมการใหม่ ให้อยู่ในดุลพินิจและความรับผิดชอบของผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ซึ่งต้องมีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการพร้อมส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งที่มีคำรับรองว่าถูกต้องภายใน ๓๐ วัน ไปให้นายทะเบียนทราบด้วย

ให้คณะกรรมการเป็นผู้ดำเนินการ ฅกยท. และเป็นผู้แทนในกิจการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ในการนี้คณะกรรมการจะมอบหมายกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนทำการแทนก็ได้

ประธานกรรมการมีอำนาจดำเนินการตามมติของคณะกรรมการ

กรรมการไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้าง เงินอื่นใด หรือประโยชน์อย่างอื่นทำนองเดียวกันจาก ฅกยท. นอกจากได้รับเบี้ยประชุม หรือค่าพาหนะตามที่ ฅกยท. วางระเบียบไว้เท่านั้น และต้องส่งสำเนาที่มีคำรับรองว่าถูกต้องต่อนายทะเบียนภายใน ๓๐ วัน

ข้อ ๒๖ คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการของ ฅกยท. ให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย

(๑) วางระเบียบต่าง ๆ ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และพิจารณากำหนดระเบียบเกี่ยวกับการเงินของ ฅกยท.

(๒) จัดทำข้อปฏิบัติ ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ ฅกยท. เพื่อให้การดำเนินการ ฅกยท. มีความคล่องตัว

(๓) พิจารณาจ้างเจ้าหน้าที่ของ ฅกยท. ตามความจำเป็นและเหมาะสม

(๔) แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบการเงินของ ฅกยท.

(๕) จัดการในเรื่องอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์แก่สมาชิก และ ฅกยท. ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ

ระเบียบนี้

ข้อ ๒๗ ให้คณะกรรมการประชุมกันอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และในการประชุมต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม



ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ ๒๘ กรรมการนอกจากพ้นจากตำแหน่งตามข้อ ๒๕ แล้ว ให้พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (๑) ตาย
- (๒) ลาออก
- (๓) ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยสั่งให้ออก

ข้อ ๒๙ ผู้จัดการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) บริหารงานทั่วไป และรับผิดชอบในกิจการประจำของ ฅมกยท. ให้เป็นไปตามระเบียบ ฅมกยท.
- (๒) จัดทำบัญชีแสดงฐานะทางการเงินของ ฅมกยท. ตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด
- (๓) รายงานบัญชีงบดุลของ ฅมกยท. ต่อนายทะเบียนตามข้อ ๓๗
- (๔) ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

ข้อ ๓๐ เลขานุการของคณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) งานธุรการของ ฅมกยท.
- (๒) นัดประชุมคณะกรรมการตามข้อ ๒๗ และจัดทำรายงานการประชุม
- (๓) จัดทำรายงานทะเบียนสมาชิกตามข้อ ๓๒
- (๔) เก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ทางการเงิน บัญชีของ ฅมกยท. ไว้เพื่อการตรวจสอบ
- (๕) ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

ข้อ ๓๑ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอำนาจอนุมัติการเข้าเป็นสมาชิก การให้พ้นจากสมาชิกภาพ การจ่ายเงินสงเคราะห์ และค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินกิจการ ฅมกยท. ทั้งนี้ อำนาจของประธานกรรมการให้เป็นไปตามข้อ ๒๕ วรรคหก

หมวด ๗

การทะเบียน การเงิน และการบัญชี

ข้อ ๓๒ ฅมกยท. ต้องจัดให้มีทะเบียนสมาชิกตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และให้เก็บรักษาทะเบียนดังกล่าวไว้ที่สำนักงาน พร้อมทั้งหลักฐานและเอกสารที่ใช้ประกอบการลงทะเบียนและให้ส่งสำเนาทะเบียนสมาชิกที่มีอยู่ในวันที่ครบ ๙๐ วัน นับแต่วันขึ้นทะเบียน ให้แก่นายทะเบียนภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันดังกล่าว และเมื่อสิ้นเดือนมิถุนายนของทุกปี ฅมกยท. ต้องส่งสำเนาทะเบียนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นและแจ้งบัญชีรายชื่อของสมาชิกที่ตายหรือพ้นจากสมาชิกภาพตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดให้แก่นายทะเบียนภายใน ๓๐ วัน นับแต่สิ้นเดือนมิถุนายน



ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกตามที่ปรากฏในทะเบียนสมาชิก ให้ ฅกยท. รายงานนายทะเบียนตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดตามระยะเวลาในวรรคหนึ่ง

ข้อ ๓๓ ฅกยท. ต้องจัดให้มีบัญชีแสดงฐานะทางการเงินของ ฅกยท. ตามแบบที่นายทะเบียน กำหนด และต้องเก็บรักษาเอกสารประกอบบัญชีที่แสดงให้เห็นความถูกต้องแห่งบัญชีนั้นไว้ที่สำนักงานด้วย

ข้อ ๓๔ เงินทุกประเภทที่ ฅกยท. ได้รับมา ต้องนำฝากธนาคารของรัฐ ธนาคารพาณิชย์ ที่เชื่อถือได้ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ในนามของ ฅกยท.

เหรียญกษาปณ์จะเก็บรักษาเงินสดไว้ที่สำนักงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่น บาทถ้วน)

ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอำนาจสั่งจ่ายเงินของ ฅกยท. ได้ไม่เกินครั้งละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) หากเกินกว่าจำนวนดังกล่าว ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการก่อน เว้นแต่เป็นการสั่งจ่ายเงินสงเคราะห์

การฝากและการถอนเงินของ ฅกยท. ต้องกระทำในนาม ฅกยท. หลักเกณฑ์ วิธีการ และ ขั้นตอนการปฏิบัติของการยางแห่งประเทศไทย

ข้อ ๓๕ เงินหรือผลประโยชน์ของ ฅกยท. ที่ได้รับมา หรือมีผู้บริจาคด้วยศรัทธา หรือดอกผลที่ ฝากธนาคาร ตามข้อ ๓๔ ต้องตกเป็นของ ฅกยท. ทั้งสิ้น

ข้อ ๓๖ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการเงินของ ฅกยท. อย่างน้อย ๓ คน โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบการเงินของ ฅกยท. ทุก ๖ เดือน และรายงานผลการ ตรวจสอบให้ประธานกรรมการทราบภายใน ๑ เดือนนับแต่วันเข้าตรวจ โดยให้มีการผลัดเปลี่ยนกันตรวจสอบ และประธานกรรมการต้องนำเสนอคณะกรรมการทราบในการประชุมคณะกรรมการ

ข้อ ๓๗ เมื่อสิ้นปีปฏิทินของทุกปี ฅกยท. จะต้องจัดทำบัญชีงบดุลตามแบบที่นายทะเบียน กำหนดเสนอต่อผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยเพื่อขออนุมัติภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน และต้อง ส่งสำเนางบดุลที่มีคำรับรองว่าถูกต้องให้แก่นายทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบงบดุลให้นายทะเบียนภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ และต้องแสดงงบดุลนั้นไว้ที่สำนักงาน เพื่อให้สมาชิกและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ตรวจสอบได้ด้วย

ข้อ ๓๘ ฅกยท. ต้องเก็บรักษาหลักฐานและเอกสารทางทะเบียน ทางการเงิน ธุรกรรม และ บัญชีงบดุลของ ฅกยท. ไว้ที่สำนักงาน ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี



หมวด ๘ การแก้ไขหรือเพิ่มเติมระเบียบ

ข้อ ๓๙ การแก้ไขหรือเพิ่มเติมระเบียบนี้ ให้กระทำโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ โดยต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของ ฌกยท. และระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรวิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๗

เมื่อคณะกรรมการมีมติให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมระเบียบนี้แล้ว ให้เจ้านายทะเบียนทราบ เมื่อนายทะเบียนพิจารณาเห็นว่าถูกต้องตามระเบียบนี้แล้วให้ใช้บังคับได้

หมวด ๙ การเลิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ และการชำระบัญชี

ข้อ ๔๐ ในกรณีที่ ฌกยท. ได้รับคำสั่งจากนายทะเบียนให้เลิก ฌกยท. ให้คณะกรรมการประชุมพิจารณาว่าสมควรเลิกหรือจะมีทางแก้ไขประการใด ถ้าที่ประชุมมีมติไม่ให้เลิกพร้อมเหตุผลและมีวิธีการแก้ไขประการใด ให้ทำหนังสืออุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยยื่นเป็นหนังสือต่อนายทะเบียนภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่รับคำสั่ง

ข้อ ๔๑ เมื่อ ฌกยท. ต้องเลิกไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ให้ผู้ว่าการการฌาปนกิจแห่งประเทศไทย มีหน้าที่รับผิดชอบในการชำระบัญชีให้เสร็จโดยเร็ว

ข้อ ๔๒ เมื่อได้ชำระบัญชีแล้ว ถ้ามีทรัพย์สินของ ฌกยท. เหลืออยู่เท่าใดให้นำทรัพย์สินนั้นไปใช้จ่ายในด้านสวัสดิการของการฌาปนกิจแห่งประเทศไทยต่อไป

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๔๓ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ และหนี้สิน ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ตามข้อบังคับการฌาปนกิจสงเคราะห์สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง พ.ศ. ๒๕๔๗ ไปเป็นของการฌาปนกิจสงเคราะห์ตามระเบียบนี้

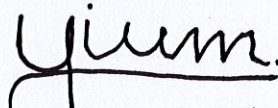
ข้อ ๔๔ ให้สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ตามข้อบังคับการฌาปนกิจสงเคราะห์สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง พ.ศ. ๒๕๔๗ ไปเป็นสมาชิกของการฌาปนกิจสงเคราะห์ตามระเบียบนี้

ข้อ ๔๕ ให้คณะกรรมการการฌาปนกิจสงเคราะห์ การฌาปนกิจแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับการฌาปนกิจสงเคราะห์สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง พ.ศ. ๒๕๔๗ ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบนี้



ข้อ ๔๖ ให้บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่ง ที่ออกตามข้อบังคับการฌาปนกิจสงเคราะห์
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง พ.ศ. ๒๕๔๗ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ จนกว่าจะมีระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่ง ตามระเบียบนี้ออกมาใช้บังคับ

ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์)

กรรมการการยางแห่งประเทศไทย

รักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย



หมายเหตุ ระเบียบฉบับนี้นายทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้นำไปถือปฏิบัติต่อไป



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ การยางแห่งประเทศไทย สำนักผู้ว่าการ โทร ๐-๒๔๓๓-๒๒๒๒ ต่อ ๒๒๒

ที่ กษ ๒๕๐๐.๐๑/ ๐๔๕๕ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอสั่งสำเนาระเบียบการยางแห่งประเทศไทย

เรียน รองผู้ว่าการ หัวหน้าส่วนงานทุกส่วนงาน

การยางแห่งประเทศไทย ขอสั่งสำเนาระเบียบการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการฉาบปิด
สังเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ส่วนงานเจ้าของเรื่อง คือ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์/กองค่าตอบแทนและสวัสดิการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นางสาวขวัญจิตร เนียมสาชา)

หัวหน้ากองกลาง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ ปฏิบัติการแทน

ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย